# CONDIÇÕES GERAIS YELUM RESPONSABILIDADE CIVIL

## DEZEMBRO/2025

Yelum
seguradora

## ÍNDICE

DEFINIÇÕES ..... 6

CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL ..... 10
1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES ..... 10
2. OBJETIVO DO SEGURO ..... 10
3. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO E ALTERAÇÃO DO RISCO ..... 12
4. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO ..... 13
5. ÂMBITO GEOGRÁFICO ..... 13
6. RISCOS COBERTOS ..... 13
7. RISCOS EXCLUÍDOS ..... 15
8. PERDA DE DIREITO ..... 19
9. SUSPENSÃO DE COBERTURA ..... 21
10. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ..... 21
11. FORMA DE CONTRATAÇÃO ..... 23
12. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO ..... 23
13. REINTEGRAÇÃO DOS LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA ..... 23
14. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO ..... 23
15. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS ..... 23
16. PAGAMENTO DO PRÊMIO ..... 25
17. RECLAMAÇÕES E AVISO DE SINISTRO ..... 27
18. REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS ..... 27
19. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO ..... 30
20. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES ..... 30
21. FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO ..... 31
22. FORO ..... 31
23. ARBITRAGEM ..... 31
24. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS ..... 31
25. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO ..... 32
26. PRESCRIÇÃO ..... 32
27. INSPEÇÕES ..... 32

CONDIÇÕES ESPECIAIS - COBERTURAS BÁSICAS ..... 33
1. RC OPERAÇÕES ..... 33
2. RC PRODUTOS ..... 35
3. RC EMPREGADOR ..... 36
4. RC ARMAZÉNS GERAIS E SIMILARES ..... 37
5. RC OPERAÇÕES DE SHOPPING CENTERS ..... 39
6. RC CONDOMÍNIOS, PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS DE IMÓVEIS ..... 41
7. RC OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA (COBERTURA SIMPLES) ..... 42
8. RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAIS DE TERCEIROS ..... 43
9. RC OPERAÇÕES DE VIGILÂNCIA ..... 44
10. RC GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS (INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO) ..... 44
11. RC GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO) ..... 46
12. RC GUARDA DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (INCÊNDIO, ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO) ..... 48
13. RC GUARDA DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO). ..... 49

14. RC OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS.....50
15. RC PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES.....52
16. RC EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRA.....53
17. RC PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRA.....54
18. RC ANÚNCIOS E ANTENAS.....55
19. RC FAMILIAR.....56
20. RC CLUBES, AGREMIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS.....57
21. RC AUDITÓRIOS.....58
22. RC ESTABELECIMENTOS DE ENSINO.....59
23. RC ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, BARES, BOITES E SIMILARES.....60
24. RC PARQUES DE DIVERSÕES, ZOOLÓGICOS, CIRCOS E SIMILARES.....61
25. RC TELEFÉRICOS E SIMILARES.....62
26. RC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM EMBARCAÇÕES.....63
27. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA.....64
28. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO.....67
29. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS.....70
30. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.....73
31. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PONTES E/OU RODOVIAS.....75
32. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE FERROVIAS.....78
33. RC OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA (COBERTURA AMPLA).....82
34. RC OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS (Apólice anual cobrindo todas as obras do proponente).....83

CONDIÇÕES ESPECIAIS – COBERTURAS ADICIONAIS.....85
1. ERRO DE PROJETO - PRODUTOS.....85
2. RETIRADA DE PRODUTOS DE MERCADO (PRODUCTS RECALL).....85
3. COSSEGURADOS - PRODUTOS.....87
4. RC SUBSIDIÁRIA DO SEGURADO POR MERCADORIAS DE SUA PROPRIEDADE QUANDO TRANSPORTADAS POR TERCEIROS.....87
5. DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS DECORRENTES DE PARALISAÇÃO DE MÁQUINAS FRIGORIFICAS.....88
6. DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS CAUSADOS POR CONTAMINAÇÃO E/OU CONTATO COM OUTRAS MERCADORIAS.....89
7. RISCOS DE INUNDAÇÃO E/OU ALAGAMENTO.....89
8. ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE BENS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO.....89
9. ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE BENS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO, PRATICADOS POR EMPREGADOS.....90
10. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS DURANTE AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E DESCIDA.....90
11. CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO.....91
12. CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO.....92
13. PERCURSO ENTRE O ESTABELECIMENTO SEGURADO E A GARAGEM.....92
14. DANOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA.....93
15. RC FUNDAÇÕES (SIMPLES).....93
16. RC DECORRENTE DE DANOS A TERCEIROS POR ERRO DE PROJETO – OBRAS CIVIS.....93
17. RC CRUZADA (OCIM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAIS DE TERCEIROS).....94

18. DANOS CAUSADOS AOS ARTISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS ..... 94
19. DANOS CAUSADOS AOS ESTABELECIMENTOS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS, PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS ..... 95
20. TACOS DE GOLFE ..... 95
21. HOLE-IN-ONE ..... 96
22. PRÁTICA DE ESPORTES ..... 96
23. RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS TERRESTRESMOTORIZADOS ..... 96
24. TRANSPORTE HABITUAL DE EMPREGADOS EM VEÍCULOS TERRESTRES DE TERCEIROS ..... 97
25. DANOS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE EMPREGADOS – EM USO HABITUAL ..... 98
26. DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE EMPREGADOS DO SEGURADO, ENQUANTO ESTACIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE ..... 98
27. DANOS CAUSADOS POR FALHAS DE PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA ..... 99
28. OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, REALIZADOS POR TERCEIROS EM LOCAIS DO SEGURADO ..... 99
29. POLUIÇÃO SÚBITA ..... 101
30. OBJETOS PESSOAIS DE EMPREGADOS SOB A GUARDA DO SEGURADO ..... 102
31. DANOS AO CONTEÚDO DAS LOJAS POR INCÊNDIO E EXPLOSÃO DIRETAMENTEDECORRENTES ..... 102
32. CIRCULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ADJACENCIAS DO LOCAL SEGURADO ..... 102
33. EXTENSÃO DE COBERTURA AO EXTERIOR PARA RC EMPREGADOR ..... 103
34. ATIVIDADES EDUCACIONAIS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO ..... 103
35. EXCURSÕES TURÍSTICAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM ..... 103
36. FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS OU BEBIDAS ..... 104
37. COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS ..... 104
38. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PELO SEGURADO NOS LOCAIS POR ELE OCUPADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS ..... 105
39. DANOS CAUSADOS POR OBRAS CIVIS E/OU INSTALAÇÕES E/OU MONTAGENS NOS LOCAIS OCUPADOS PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DEEVENTOS ..... 105
40. COBERTURA ADICIONAL 40 - RC CRUZADA ..... 105
41. DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS - EXCLUSIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO, DANOS ELÉTRICOS, DANOS POR ÁGUA E QUEBRA DE VIDROS ..... 106
42. DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS – DECORRENTES DE QUALQUER FATO GERADOR ..... 106
43. DANOS CAUSADOS POR FOGOS DE ARTIFÍCIO ..... 107
44. DANOS CAUSADOS A BENS PESSOAIS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO NOS LOCAIS DO EVENTO ..... 107
45. ATIVIDADES ESPORTIVAS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DO CLUBE ..... 108
46. RC FUNDAÇÕES (AMPLA) ..... 108
47. RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES ..... 108
48. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO ..... 109

CONDIÇÕES PARTICULARES – CLÁUSULAS ESPECÍFICAS ..... 110
1. FORO NO EXTERIOR ..... 110
2. FORO NO BRASIL ..... 110
3. VERBA ÚNICA ..... 110
4. MOEDA ESTRANGEIRA ..... 111

5. EXCLUSÃO DOS RISCOS DE ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULOS ..... 111
6. PREJUÍZOS E/OU PERDAS FINANCEIRAS ..... 111
7. DANOS MORAIS ..... 111
8. DANOS ESTÉTICOS ..... 112
9. CUSTOS DE DEFESA EM PROCESSO CRIMINAL ..... 112

## DEFINIÇÕES

As expressões referidas neste Glossário de Termos Técnicos trazem informações de como deverão ser entendidas e interpretadas, sendo que referidas expressões aparecerão no texto nas condições contratuais deste seguro em letra maiúscula e as expressões no masculino incluirão o feminino, e no singular, o plural, e vice-versa.

**AÇÃO JUDICIAL** – Processo cível ou arbitral, ou ainda de mediação ou conciliação pactuado entre as partes, que enseja na reclamação de um Sinistro e visa a atribuir responsabilidade do Segurado para a reparação de um dano.

**ACEITAÇÃO** - ato de aprovação, pela Seguradora, da Proposta de Seguro efetuada pelo Segurado para a cobertura de seguro de determinado(s) risco(s) e que servirá de base para a emissão da apólice.

**"ALL RISKS"** – Expressão que em inglês significa "todos os riscos" e que possui a característica de contemplar cobertura a todos os riscos automaticamente, **exceto aqueles expressamente constantes na cláusula de riscos excluídos da Apólice.**

**APÓLICE** – Documento que formaliza o Contrato de Seguro, discrimina as Coberturas, os riscos excluídos e os limites de indenização contratados, bem como estabelece os direitos e as obrigações da Seguradora e do Segurado, fazendo parte de referido documento as Condições Gerais, as Condições Especiais, as Condições Particulares, eventuais Endossos, Especificações da Apólice, questionários de risco, Proposta de Seguro, bem como qualquer outro documento relacionado ao risco subscrito e aceito pela Seguradora. **APÓLICE À BASE DE OCORRÊNCIAS ("Occurence Basis")** – tipo de apólice em que fica determinado que somente estarão cobertos os sinistros ocorridos durante sua vigência e que sejam reclamados durante tal vigência ou nos prazos prescricionais da lei.

**APÓLICE À BASE DE RECLAMAÇÕES ("Claims Made Basis")** – Forma alternativa de contratação de seguro de responsabilidade civil, em que estarão cobertos os sinistros ocorridos, desde que: a) os danos tenham ocorrido durante o período de vigência da apólice ou durante o período de retroatividade; e b) o terceiro apresente a reclamação ao Segurado: b.1) durante a vigência da apólice; ou b.2) durante o Prazo Complementar, quando aplicável; ou b.3) durante o Prazo Suplementar, quando aplicável.

**ATO CIBERNÉTICO** – Significa (I) qualquer ato não autorizado, malicioso ou criminoso ou uma série de atos não autorizados, maliciosos ou criminosos relacionados, independentemente de tempo e lugar (II) qualquer ameaça ou engano envolvendo acesso, processamento, transferência, uso ou operação de qualquer sistema de computador, hardware, software, banco de dados, microchip, circuito integrado, dispositivo ou equipamento eletrônico, seja computador ou não (III) Processamento não autorizado de Dados;(IV) qualquer violação de leis e regulamentos relativos à manutenção ou proteção de Dados; (V) qualquer Falha de Segurança de Rede (VI) qualquer violação, perda, destruição ou corrupção de Dados, real ou presumida.

**AVISO DE SINISTRO**: Comunicação formal efetuada pelo Segurado, Estipulante ou Beneficiário, por meio dos canais oficiais disponibilizados pela Seguradora, para informar a ocorrência de evento potencialmente coberto pela apólice. Deve ser feita tão logo o Segurado tenha conhecimento e acompanhada de todos os documentos e informações exigidos para a análise técnica da cobertura e apuração do direito à indenização.

**BENEFICIÁRIO** – Pessoa física ou jurídica que detém legalmente o direito à Indenização em caso de sinistro. No caso do seguro de responsabilidade civil, o beneficiário direto é o próprio Segurado.

**CANCELAMENTO** – A dissolução antecipada do seguro, de comum acordo, ou em razão do pagamento de Indenização ao Segurado. O cancelamento decidido só pelo Segurado ou pela Seguradora, ou realizado em comum acordo entre as partes, quando o contrato o permite, chama-se rescisão.

**CANCELAMENTO AUTOMÁTICO** – O que resulta da falta de pagamento do Prêmio nos prazos estipulados.

**CANCELAMENTO INTEGRAL** – A dissolução do Contrato de Seguro antes que tenha produzido qualquer efeito. Este cancelamento obriga a devolução de Prêmio.

**CLÁUSULA PARTICULAR** – Particulariza o Contrato de Seguro, contendo disposições muito específicas aplicáveis apenas a um Segurado específico, complementando ou alterando as Condições Gerais e/ou Condições Especiais.

**COBERTURA** – Garantia contra danos, prejuízos e despesas provenientes de riscos cobertos pelo Contrato de Seguro. As coberturas contratadas estão definidas na Especificação da Apólice e nos clausulados pertencentes a este Contrato de Seguro.

**COMUNICAÇÃO DO SINISTRO OU AVISO DE SINISTRO** – É uma das obrigações do Segurado, prevista neste Contrato de Seguro, quanto à comunicação à Seguradora da Ocorrência do Sinistro ou do pedido de Indenização

efetivado por terceiro prejudicado, que deve ser feita pelo Segurado de imediato, a fim de que a Seguradora possa tomar as providências necessárias no seu interesse e no interesse do Segurado.

**CONDIÇÕES GERAIS** – Conjunto de disposições que regem a contratação de um mesmo plano de seguro

**CONDIÇÕES ESPECIAIS** – Conjunto de Cláusulas que estipulam as coberturas básicas contratadas e podem complementar ou alterar as Condições Gerais da Apólice.

**CONDIÇÕES PARTICULARES** – Conjunto de cláusulas que contêm coberturas adicionais ou cláusulas específicas, que alteram as Condições Gerais e/ou as Condições Especiais da Apólice, com a finalidade de particularizar o Seguro de acordo com o Segurado e com o Risco.

**CONTRATO DE SEGURO** – Contrato mediante o qual uma das partes, denominada Seguradora, se obriga, mediante o recebimento de um Prêmio, a garantir interesse legítimo da outra parte, denominada Segurado, contra riscos previstos neste contrato, cuja contratação é formalizada pela emissão da Apólice pela Seguradora.

**CULPA**: Conduta voluntária, não dolosa, caracterizada por imprudência, negligência ou imperícia, que resulta em dano a outrem ou contribui para sua ocorrência, sem a intenção de produzi-lo, em desacordo com o dever de cuidado exigido nas circunstâncias.

**CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO** - Custos e despesas necessárias à defesa do Segurado, observado o disposto na CLÁUSULA 5 - RISCOS COBERTOS destas Condições Gerais.

**DADOS** – Informações, fatos, conceitos, documentos, códigos ou qualquer outro registro de informação ou ainda testemunho que seja registrado e que permita ser utilizado, acessado, processado, transmitido ou armazenado, independentemente da forma ou meio utilizado, seja por um sistema de computador, hardware, software, banco de dados, microchip, circuito integrado, dispositivo ou equipamento eletrônico, entre outros.

**DANO** – Prejuízo causado a terceiro pelo Segurado e indenizável de acordo com as condições da Apólice. No âmbito deste Contrato de Seguro, o termo Dano compreende: o dano material, o dano corporal e o dano moral, **sendo que este último será passível de Cobertura apenas se contratada Cobertura específica para tanto e tal contratação deverá estar descrita na Especificação da Apólice.**

**DANO AMBIENTAL OU ECOLÓGICO** – Dano causado aos elementos naturais de domínio público, sem titularidade privada, como os rios, a flora, a fauna, recursos naturais inerentes à atmosfera, às águas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, bem como danos causados a elementos culturais ou artificiais pertencentes ao patrimônio coletivo nacional e/ou da humanidade.

**DANO CORPORAL** – Toda ofensa causada à normalidade funcional do corpo humano, dos pontos de vista anatômico, fisiológico e/ou mental, incluindo a lesão física, enfermidades, invalidez temporária ou permanente, ou doença sofrida por pessoa física, inclusive a morte. O termo abrange, também, as perdas financeiras diretamente decorrentes, assim como as despesas médicas diretamente relacionadas ao dano corporal, **porém NÃO estão abrangidos por esta definição os Danos Morais, os Danos Estéticos, e os Danos Materiais, embora, em geral, tais danos possam ocorrer em conjunto com os danos corporais, ou em consequência destes**.

**DANO ESTÉTICO** – Espécie de dano que se caracteriza por alteração duradoura ou permanente da aparência externa da pessoa, causando-lhe redução ou eliminação de padrão de beleza.

**DANO MATERIAL** – Dano físico ou destruição causada exclusivamente à propriedade/bem tangível, inclusive as perdas financeiras diretamente decorrentes do dano material, que impossibilitem o uso ou fruição da propriedade/bem danificada(o). **A Cobertura oferecida por este Contrato de Seguro para as perdas de uso de bens tangíveis que não tenham sofrido dano, fica condicionada ao fato de que o mesmo Evento ou Ocorrência que deu causa às perdas, tenha necessariamente provocado também danos a outros bens tangíveis, cobertos por esta mesma Apólice, ainda que de proprietários diversos.**

**DANO MORAL** – Danos extrapatrimoniais causados à pessoa física ou jurídica, consequentes de eventos que ofendam à personalidade, a honra, a moral, as crenças, o afeto, a etnia, a nacionalidade, a naturalidade, a liberdade, a profissão, o bem-estar, a psique, o crédito ou o bom nome daquela pessoa, **desde que diretamente consequentes de Dano Material ou Dano Corporal coberto pelo Contrato de Seguro.** Para as pessoas jurídicas, o dano moral está associado a ofensas ao nome ou à imagem da empresa, normalmente gerando perdas financeiras indiretas, não contabilizáveis, independente da ocorrência de outros danos. Para fins deste Contrato de Seguro, o Dano Moral será passível de

Cobertura apenas se **contratada Cobertura específica para tanto, contratação esta que deverá estar descrita na Especificação da Apólice.**

**DESPESAS DE CONTRATAÇÃO:** São despesas e custos efetivamente incorridos pela Seguradora durante o processo de formação e administração do contrato de seguro, tais como, mas não limitados a: custos operacionais e administrativos; despesas com análise de risco e subscrição; emissão de apólice; comissões e remunerações pagas aos Intermediários; despesas com comunicação e atendimento ao cliente; despesas com os serviços de regulação e liquidação do sinistro.

**DESPESAS DE CONTENÇÃO:** Gastos realizados pelo Segurado, ou por quem de direito, para interromper, controlar ou atenuar a propagação dos efeitos de um sinistro, visando a limitar a extensão dos danos cobertos e preservar a integridade do bem segurado. Compreendem, entre outras, as medidas emergenciais adotadas para impedir o agravamento do prejuízo. Estão excluídas de tal definição, para os fins destas Condições Gerais, as despesas que envolvam medidas tecnicamente inadequadas ou outras medidas que podem ser substituídas por outras com menor impacto, inclusive financeiro.

**DESPESAS DE SALVAMENTO:** Custos efetivamente incorridos pelo Segurado ou por terceiros com o objetivo de evitar, reduzir ou minorar os prejuízos decorrentes de sinistro coberto, bem como de preservar os bens segurados após a ocorrência do evento. Incluem-se, quando aplicável, as despesas necessárias e razoáveis à execução das medidas de salvamento, ainda que não obtenham êxito. Estão excluídas de tal definição, para os fins destas Condições Gerais, as despesas que envolvam medidas tecnicamente inadequadas ou outras medidas que podem ser substituídas por outras com menor impacto, inclusive financeiro.

**EMPREGADO** – Qualquer pessoa vinculada ao Segurado por um contrato de trabalho ou de prestação de serviços, enquanto atuar no desempenho de suas atividades. São também considerados nesta condição, para os fins deste Contrato de Seguro, os prepostos, estagiários, trainees, bolsistas e terceirizados.

**ENDOSSO** – Documento expedido pela Seguradora, durante a vigência do Contrato de Seguro, pelo qual a Seguradora e o Segurado acordam quanto a qualquer alteração na Apólice. Este documento, uma vez emitido, passa a ser parte integrante da Apólice.

**ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE** – Documento que resume o Contrato de Seguro. Este documento é parte integrante da Apólice e contém, entre outros elementos: razão social da Seguradora e respectivo número de inscrição no CNPJ; nome e endereço do Segurado e respectivos números de inscrição no CPF ou no CNPJ; Coberturas contratadas; Limite Máximo de Indenização; Limite Agregado; Franquia; vigência; forma e prazos de pagamento do Prêmio; e âmbito geográfico.

**EQUIPAMENTO MÓVEL** – Veículo terrestre com autopropulsão ou não, inclusive o maquinário ou equipamento atrelado a ele, que não possua licença para trafegar em vias públicas, nos termos do Código Nacional de Trânsito Brasileiro.

**EVENTO** – Qualquer acontecimento que possa resultar em Danos, prejuízos ou perdas, bem como despesas garantidas nos termos e condições deste Contrato de Seguro que podem ensejar em Responsabilidade Civil do Segurado.

**DOLO:** Ato ou omissão intencional e consciente, praticado com a finalidade de provocar um sinistro, causar um evento, causar dano ou obter vantagem indevida, em detrimento da boa-fé objetiva e das disposições contratuais.

**FATO GERADOR** – A causa geradora do dano ocorrido resultante de um Evento danoso.

**FRANQUIA** – Valor ou percentual definido no Contrato de Seguro, representando a participação do Segurado nos danos, prejuízos e despesas indenizáveis consequentes de cada Sinistro. A Seguradora somente indenizará os Sinistros que excederem a este valor, o qual será sempre deduzido de qualquer Indenização a ser paga ao Segurado. No caso de ser definido percentual de participação nos prejuízos indenizáveis, denomina-se PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO.

**GARANTIA ÚNICA** – Valor representado por um único Limite Máximo de Indenização, que abrange indistintamente indenizações por diferentes tipos de danos, por exemplo, “danos morais”, “danos materiais” e “danos corporais”. Havendo o Seguro uma Garantia Única, a soma das Indenizações devidas por diferentes tipos de danos causados a terceiros estão limitados pelo Limite Máximo de Indenização, na ocorrência de um Sinistro amparado por uma Cobertura, não havendo qualquer discriminação de percentuais ou limites individuais e específicos para cada espécie de dano.

**INDENIZAÇÃO** – Pagamento efetuado pela Seguradora ao Segurado em caso da ocorrência de Sinistro amparado pela Apólice.

**INCIDENTE CIBERNÉTICO** – Qualquer erro ou omissão ou série de erros ou omissões relacionadas envolvendo o acesso, processamento, uso ou operação de qualquer Sistema de Computador; ou Qualquer indisponibilidade parcial ou total ou falha ou série de indisponibilidade parcial ou total relacionadas ou falhas para acessar, processar, usar ou operar qualquer Sistema de Computador.

**INTERESSE LEGÍTIMO**: vínculo econômico, patrimonial ou jurídico entre o Segurado e o risco coberto pela apólice, que justifique a contratação do Seguro. A ausência ou impossibilidade de existência de interesse legítimo torna o contrato ineficaz ou nulo.

**LIMITE AGREGADO (LA)** – Trata-se do limite definido no item 8.1.2 das Condições Gerais.

**LIMITE MÁXIMO DE GARANTIA (LMG)** – Trata-se do limite definido no item 8.1.4 das Condições Gerais.

**LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO (LMI)** – Trata-se do limite definido no item 8.1.1 das Condições Gerais.

**OCORRÊNCIA** - Acontecimento ou Evento que pode gerar danos e perdas cobertas por este Contrato de Seguro.

**PREJUÍZOS** – Perda econômica e/ou financeira consequente diretamente de Danos Corporais ou Danos Materiais sofridos pelo terceiro prejudicado e cobertos por este Contrato de Seguro.

**PRÊMIO ou PRÊMIO ÚNICO** – Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado (prêmio fracionado).

**PROPONENTE** – Pessoa física ou jurídica que pretende contratar o Seguro e que, para este fim, preenche e assina a Proposta de Seguro.

**PROPOSTA DE SEGURO** – Documento preenchido e assinado pelo Proponente formalizando seu interesse em contratar o Seguro, contendo todos os elementos essenciais à análise do interesse a ser garantido e do Risco. **A proposta de seguro é parte integrante do Contrato de Seguro.**

**"PUNITIVE DAMAGES" ou "EXEMPLARY DAMAGES" – INDENIZAÇÕES PUNITIVAS OU EXEMPLARES** – Expressões do direito consuetudinário da common law (Inglaterra e EUA, principalmente), que se referem à indenização outorgada ao terceiro prejudicado em adição à indenização compensatória quando o ofensor age com negligência grave, malícia ou dolo. São representadas por valores variáveis e estabelecidos em separado da indenização compensatória propriamente dita, a fim de servir como punição para o ofensor, tendo também o objetivo de dissuadir comportamentos semelhantes por parte de outras pessoas, em prol do interesse público e social.

**REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS** – Processo de apuração das causas e dos respectivos valores dos danos e prejuízos consequentes de um Sinistro. Objetiva identificar a responsabilidade ou não do Segurado e da Seguradora, assim como determinar as bases da Indenização, se devida pelo Contrato de Seguro.

**RESSARCIMENTO** – Reembolso a que a Seguradora tem direito em razão do pagamento de Indenização ao Segurado, nos termos do Contrato de Seguro.

**RISCO** – Evento de ocorrência incerta ou de data incerta, que independe da vontade das partes contratantes e contra o qual é feito o Seguro.

**RISCOS COBERTOS** – Eventos ou Riscos predeterminados nas Condições Gerais, Especiais ou Particulares, cuja ocorrência habilita o Segurado a reivindicar a garantia do seguro, desde que atendidas a todas as demais disposições deste Contrato de Seguro.

**SALVADOS** – Bens com valor econômico que escapam ou sobram do Sinistro.

**SEGURADO** – Pessoa física ou jurídica indicada nas Especificações da Apólice que, tendo interesse segurável, contrata o seguro; caso indicado no Contrato de Seguro, poderão ser Segurados (a) os diretores, sócios, acionistas, enquanto agindo em suas respectivas funções e competências em prol do Segurado; (b) os respectivos cônjuges e legítimos herdeiros das pessoas aqui relacionadas; (c) os Empregados do Segurado, mas somente enquanto agindo dentro do escopo de suas obrigações; (d) qualquer pessoa ou organização designada na Especificação da Apólice como vendedor, mas somente em relação à distribuição ou venda dos produtos do Segurado; e (e) quaisquer membros do Comitê de Executivos, incluindo os ajudantes voluntários e participantes da equipe do Segurado, de sua organização social, de esportes e bem estar, dentro de suas respectivas funções.

**SEGURADORA** – Trata-se da Yelum Seguradora, sociedade legalmente constituída e autorizada a funcionar pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para assumir os Riscos especificados no Contrato de Seguro.

**SEGURO A PRIMEIRO RISCO ABSOLUTO** – Contrato de seguro através do qual a Seguradora responde pelos danos e prejuízos indenizáveis, até o Limite Máximo de Indenização indicado na Especificação da Apólice.
**SINISTRO**: é a concretização do Risco coberto por este Contrato de Seguro, isto é, a ocorrência de Danos sobre os quais a responsabilidade do Segurado tenha sido devidamente comprovada e cuja natureza e circunstâncias se enquadram nos riscos cobertos pela apólice, estando preenchidas todas as condições contratuais e regulamentares necessárias ao reconhecimento, pela Seguradora, do direito à indenização.
**SISTEMA DE COMPUTADOR** – Significa qualquer computador, hardware, software, sistema de comunicação, dispositivo eletrônico (incluindo, mas não limitado a telefone inteligente, laptop, tablet, dispositivo vestível), servidor, nuvem ou microcontrolador, incluindo qualquer sistema similar ou qualquer configuração do acima mencionado e incluindo qualquer entrada, saída, dispositivo de armazenamento de dados, equipamento de rede ou instalação de backup associados, de propriedade ou operada pelo Segurado ou qualquer outra parte.
**SUBLIMITE** – Trata-se do limite definido no item 8.1.3 das Condições Gerais.
**SUB-ROGAÇÃO**: Direito que a lei confere ao Segurador, que pagou a indenização ao Beneficiário, de assumir seus direitos contra terceiros, responsáveis pelos prejuízos.
**SUSEP** – Superintendência de Seguros Privados - o órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro. Autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda.
**TERCEIRO** – Pessoa física ou jurídica prejudicada em um Sinistro por ato ou fato atribuível ao Segurado, **exceto o próprio Segurado ou seus ascendentes, descendentes, cônjuge e irmãos, bem como quaisquer pessoas que com ele residam ou que dele dependam economicamente, e ainda os prepostos ou Empregados, sócios, diretores e administradores do Segurado.**

## CONDIÇÕES GERAIS DO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL GERAL

Apólice à base de Ocorrências.

### 1. DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

**1.1.** A aceitação da proposta de seguro está sujeita à análise do risco
**1.2.** O registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da Susep.
**1.3.** O Segurado poderá consultar a situação cadastral do seu corretor de seguros e da sociedade seguradora no sítio eletrônico www.susep.com.br.

### 2. OBJETIVO DO SEGURO

**2.1.** O presente Contrato de Seguro tem por objetivo garantir o interesse legítimo do Segurado em relação aos Riscos Cobertos contratados e indicados nas Especificações da Apólice, indenizando-o até o Limite Máximo de Indenização e o respectivo Limite Agregado, observado o Limite Máximo de Garantia da Apólice, quando aplicável, pelas quantias pelas quais o Segurado vier a ser responsável civilmente em decorrência de Ação Judicial, com sentença judicial transitada em julgado ou em acordo autorizado de modo expresso e por escrito pela Seguradora, relativas a reparações por Danos Corporais e Danos Materiais causados a Terceiros, inclusive por atos ilícitos culposos que estejam expressamente contemplados nas Condições Especiais e/ou Particulares contratadas e indicadas nas Especificações da Apólice, ocorridos durante a vigência do Contrato de Seguro.
**2.2.** Este Seguro segue o conceito "All Risks", cobrindo, portanto, todos os Riscos inerentes às atividades empresariais do Segurado, mesmo que não descritas na Apólice, desde que não sejam decorrentes de riscos expressamente excluídos pelo Contrato de Seguro e sejam observadas as disposições deste Contrato de Seguro quanto aos Riscos Cobertos.
**2.3.** Observadas as disposições contidas nas Condições Especiais e/ou Condições Particulares ou ainda nas Especificações da Apólice, estão também garantidos por este Contrato de Seguro (a) os Custos de Defesa do Segurado e (b) Despesas de Contenção de Sinistro e Despesas de Salvamento, até os respectivos Limites Máximos de Indenização por Cobertura.

**2.4.** A Seguradora poderá oferecer a possibilidade de pagamento direto ao Terceiro prejudicado, ao invés de proporcionar o reembolso ao Segurado.

**2.5.** Através deste Contrato de Seguro, a Seguradora garante ao Segurado o pagamento de Indenizações que resultem da responsabilidade civil a ele atribuída por sentença judicial transitada em julgado ou por acordo anuído de modo expresso pela Seguradora, por Danos Corporais e/ou Materiais causados a Terceiros decorrentes de um Fato Gerador ocorrido durante a vigência da Apólice, conforme as Coberturas Básicas desta apólice, observados o Limite Máximo de Indenização por Cobertura e o Limite por Evento aplicável, bem como o Limite Máximo de Garantia da Apólice e as Coberturas Principais, Extensões de Cobertura e Cláusulas Específicas contratadas, constantes na especificação da Apólice

**2.6.** Coberturas Básicas

2.6.1. Através deste Contrato de Seguro, a Seguradora garante ao Segurado o pagamento de Indenizações as que resultem da responsabilidade civil a ele atribuída por sentença judicial transitada em julgado ou por acordo anuído de modo expresso pela Seguradora, por Danos Corporais e/ou Materiais causados a Terceiros decorrentes de um Fato Gerador ocorrido durante a vigência da Apólice, conforme as Coberturas Básicas desta apólice, observados o Limite Máximo de Indenização por Cobertura , o Limite por Evento aplicável, bem como o Limite Máximo de Garantia da Apólice e as Coberturas Principais, Extensões de Cobertura e Cláusulas Específicas contratadas, constantes na especificação da Apólice.

2.6.2. Dentro do Limite de Responsabilidade da Seguradora, esta Apólice responderá, também, pelos seguintes riscos, desde que contratada ao menos uma Cobertura Principal.

**2.7.** Despesas Emergenciais

2.7.1 A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de Despesas de Salvamento e Despesas de Contenção comprovadamente incorridas pelo Segurado dentro do prazo de 96 (noventa e seis) horas a partir da ocorrência do Fato Gerador, para contê-lo ou mitigá-lo de forma imediata, sendo que tais despesas deverão estar obrigatoriamente relacionadas à(s) cobertura(s) contratada(s), conforme item (iii) abaixo. Esta cobertura será concedida somente em conjunto com, ao menos, uma Cobertura Principal e será garantida se atendidas, cumulativamente, as seguintes condicionantes:

(i) o Segurado tiver informado à Seguradora na forma descrita no item 6.A destas Condições Gerais do Seguro;
(ii) a ocorrência deste Fato Gerador tiver sido comunicada ao órgão competente, quando requerido;
(iii) a cobertura relacionada à Despesa Emergencial despendida tiver sido contratada;
(iv) o Fato Gerador não tenha tiver sido previsto e nem seja for intencional do ponto de vista do Segurado; e
(v) os Danos Materiais e/ou Pessoais decorrentes do Fato Gerador sejam efetivamente cobertos por esta apólice.

2.7.2. Não serão indenizadas, em hipótese alguma:

(i) quaisquer despesas com a prevenção ordinária de Sinistros em relação a bens, instalações e interesses segurados, assim consideradas também as despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins, que seriam executadas independentemente da ocorrência do sinistro e/ou de sua ameaça;

(ii) custos e despesas provenientes de atendimentos médicos realizados pelo Segurado e/ou no Local de Risco, quando a atividade médica/hospitalar for a atividade desempenhada pelo Segurado.

2.7.3. despesas com medidas notoriamente inadequadas ou desproporcionais ao risco, observada a garantia contratada para o tipo de Sinistros iminente ou verificado. Consideram-se notoriamente inadequadas as despesas relativas às medidas de Contenção ou Salvamento que (i) não sejam tecnicamente reconhecidas pela comunidade técnico-científica como apropriadas e eficazes para evitar a ocorrência do sinistro ou reduzir a severidade dos seus danos; e (ii) medidas de contenção ou de salvamento que, ainda que tecnicamente adequadas para evitar o sinistro ou reduzir a severidade dos danos, possam ser substituídas por outras igualmente eficazes e tecnicamente apropriadas, porém de custo inferior.

2.7.4. O reembolso das despesas de que trata esta cláusula estará limitado ao menor dos seguintes valores:

(i) 02% dois por cento) do limite máximo de indenização aplicável à cobertura acionada; ou
(ii) LMI da cobertura sinistrada.

2.7.5. O limite acima será aplicado por evento ou à soma de todos os eventos ocorridos durante a vigência da apólice, prevalecendo o que for atingido primeiro.
2.7.6. Os reembolsos de Despesas de Contenção e de Salvamento somam-se a todos os reembolsos anteriormente realizados no âmbito desta apólice para fins de cálculo e utilização do limite máximo para reembolsos estabelecido na Apólice. Assim, a realização de um reembolso resulta na manutenção, como novo limite para reembolsos, do saldo do limite não utilizado.

**2.8. Custos de defesa e honorários**
2.8.2. A Seguradora garante ao Segurado o reembolso ou o pagamento em seu nome de despesas incorridas pelo Segurado com custas judiciais, honorários advocatícios e perícias técnicas, desde que tais custos estejam relacionados a uma das coberturas contratadas e sejam decorrentes de um Fato Gerador coberto pela Apólice, ficando preservado o direito de livre escolha do Segurado, com relação ao profissional que atuará a seu serviço, porém desde que previamente comunicado à Seguradora.
2.8.3. Também, estão abrangidas as despesas com o juízo arbitral e com a defesa do Segurado na esfera administrativa.
2.8.4. Todas as despesas decorrentes, exclusivamente, da investigação, liquidação, defesa ou apelação contra qualquer reclamação não incluirão os custos administrativos, inclusive salários, incorridos pelo próprio Segurado.
2.8.5. A Seguradora poderá, mas não estará obrigada por este contrato de seguro, responder pelas despesas com a defesa do Segurado na esfera criminal, sempre que a ação estiver relacionada a um risco coberto por esta mesma Apólice.
2.8.6. Na hipótese do adiantamento dos custos de defesa, havendo condenação do Segurado por ato ilícito doloso, fica garantido o direito de ressarcimento da Seguradora.
2.8.7. O Limite Máximo de Indenização específico para esta cobertura será definido na Apólice, sendo diverso, independente e não cumulativo com os limites previstos para as demais coberturas deste Seguro.

## 3. ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO E ALTERAÇÃO DO RISCO

3.1. Este Contrato de Seguro teve como base a Proposta de Seguro assinada pelo Proponente e/ou pelo seu representante legal ou pelo seu corretor de seguros, legalmente habilitado. Esta Apólice foi emitida com base em todas as informações e elementos essenciais necessários à avaliação do Risco.
3.2. A Aceitação deste Contrato de Seguro foi precedida e está sujeita a correspondente análise do Risco pela Seguradora.
3.3. A Proposta de Seguro é parte integrante deste Contrato de Seguro.
3.4. A Seguradora fornecerá ao Proponente protocolo confirmando o recebimento da Proposta de Seguro, com a indicação da data e da hora de seu recebimento.
3.5. A Seguradora tem o prazo de 25 (vinte e cinco) dias para se manifestar sobre a Proposta de Seguro ou sua alteração, contados a partir da data de seu recebimento e disporá do mesmo prazo, nos casos de pedidos de alterações durante a vigência deste Contrato de Seguro.
3.6. Qualquer alteração deste Contrato de Seguro deverá ser efetuada mediante nova Proposta de Seguro assinada pelo Segurado, seu representante legal ou pelo seu corretor de seguros legalmente habilitado.
3.7. Dentro do prazo aludido no subitem 2.5, a Seguradora poderá solicitar, ao Segurado, novos documentos e/ou informações complementares, justificadamente indispensáveis à análise da Proposta de Seguro ou proposta para a sua alteração.
3.8. Quando constatada a necessidade de informações e/ou documentos complementares para possibilitar a melhor análise da Proposta de Seguro ou de sua alteração, o referido prazo no subitem 3.5 será interrompido e permanecerá suspenso até a data em que ocorrer a entrega das informações ou documentos solicitados.
3.8.1. Na solicitação de documentação complementar poderá ser feita somente uma vez, durante o prazo mencionado no subitem 3.11.

3.9. No caso de não Aceitação da Proposta de Seguros ou de sua alteração, a Seguradora comunicará o fato, por escrito e em 15 (quinze) dias, ao Segurado, especificando os motivos da recusa. A Ausência de manifestação por escrito da Seguradora no prazo acima, caracterizará a Aceitação tácita da resposta.
3.10. Em caso de recusa da Proposta de Seguro ou sua alteração seja recepcionada com adiantamento de Prêmio, dentro dos prazos previstos, a Cobertura do Contrato de Seguro prevalecerá por mais 2 (dois) dias úteis, contados a partir da data da formalização da recusa pela Seguradora; e no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos, os valores pagos serão devolvidos ao Proponente, caso contrário serão atualizados de acordo com o disposto na CLÁUSULA PRESCRIÇÃO - subitem 24.3.2.
3.11. Caso a Aceitação da Proposta de Seguros ou sua alteração dependa de contratação ou alteração da cobertura de resseguro facultativo, o prazo aludido no subitem 2.5 será suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente a respeito. Nesta hipótese, a Seguradora deverá comunicar o fato, por escrito, ao Segurado, RESSALTANDO A CONSEQUENTE INEXISTÊNCIA DE COBERTURA ENQUANTO PERDURAR A SUSPENSÃO. Nesta hipótese, não haverá cobrança de prêmio total ou parcial, até que seja integralmente concretizada a cobertura de resseguro e confirmada a aceitação da proposta.
3.11.1. Na hipótese acima, é vedada a cobrança, total ou parcial, do Prêmio.
3.12. As Propostas de Seguro ou para a sua alteração que tenham sido recepcionadas sem pagamento de Prêmio antecipado, total ou parcial, têm o início de vigência coincidente com a data da Aceitação da respectiva proposta ou em data expressamente acordada entre as partes e indicada na Especificação da Apólice.
3.13. As Propostas de Seguro ou para a sua alteração que tenham sido recepcionadas com adiantamento de valor para futuro pagamento parcial ou total do Prêmio, têm seu início de vigência a partir da data de recepção da proposta pela Seguradora.
3.14. A Seguradora emitirá e entregará a Apólice ou o Endosso à Apólice em até 30 (trinta) dias após a data de Aceitação da proposta.
3.15. Fará prova do Contrato de Seguro a exibição da Apólice e, na falta desta, a apresentação de documento comprobatório do pagamento do respectivo Prêmio, mesmo quando parcial.
3.16. Até a data de aceitação expressa por parte da Seguradora, não haverá Cobertura para as Propostas protocoladas sem pagamento antecipado de Prêmio.

## 4. VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO

4.1. Este Contrato de Seguro vigorará pelo prazo de 1 (UM) ANO, salvo estipulação expressa em contrário na Especificação da Apólice.
4.2. Este Contrato de Seguro começa a vigorar às 24 (vinte e quatro) horas do dia estipulado para o início da sua vigência e finda às 24 (vinte e quatro) horas do dia indicado para o seu término.
4.3. As datas de início e de término da vigência deste Contrato de Seguro estão indicadas na Especificação da Apólice.

## 5. ÂMBITO GEOGRÁFICO

5.1. O âmbito geográfico deste Contrato de Seguro é o território brasileiro, salvo disposição em contrário expressa na Especificação da Apólice.

## 6. RISCOS COBERTOS

6.1. Para os efeitos deste Contrato de Seguro, os Riscos Cobertos estão definidos nas Condições Especiais e/ou Particulares de cada Cobertura contratada, conforme indicados na Especificação da Apólice. Tais Coberturas poderão ser contratadas em conjunto ou isoladamente, conforme descrito em cada Condição Especial e/ou Particular contratada.
**6.1.1** Dentro do Limite Máximo de Indenização indicado na Especificação da Apólice, este Contrato de Seguro também cobre:
6.1.1.1. Os CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO, os quais incluem as custas judiciais do foro civil, honorários advocatícios, perícias técnicas e despesas com juízo arbitral.

6.1.1.1.1. Somente os custos e as despesas com a defesa do Segurado efetivamente relacionados a Riscos Cobertos e que se mostrem adequadas, oportunas, proporcionais e devidamente justificadas em relação aos fatos ocorridos serão indenizáveis nos termos deste Contrato de Seguro.
6.1.2. As DESPESAS DE CONTENÇÃO DE SINISTROS; e
6.1.3. As DESPESAS DE SALVAMENTO DE SINISTROS.
6.2. A Seguradora, em relação às despesas mencionadas nos subitens 6.2.2 e 6.2.3, indenizará ou reembolsará até o Sublimite de 10% (dez por cento) do Limite Máximo de Garantia previsto na Especificação da Apólice, e desde que essas despesas se mostrem adequadas, oportunas, proporcionais e devidamente justificadas em relação aos fatos ocorridos.
**6.2.1. Não serão garantidas, em hipótese alguma, quaisquer despesas de manutenção, segurança, conserto, renovação, reforma, substituição preventiva, ampliação e outras afins, relacionadas a bens e interesses do Segurado ou do terceiro prejudicado e que seriam executadas independentemente da ocorrência do Sinistro e/ou de sua ameaça.**
**6.2.2. Ficarão a cargo do Segurado as despesas efetuadas para a contenção e/ou salvamento de Sinistros relativos a riscos não cobertos por este Contrato de Seguro. Se, em um mesmo Sinistro, houver despesas decorrentes de Riscos Cobertos e de riscos não cobertos, a Seguradora indenizará apenas as despesas relativas aos Riscos Cobertos.**
6.2.3. Nos termos da legislação civil vigente e do disposto na CLÁUSULA -OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/ AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS destas Condições Gerais, o Segurado se obriga a avisar imediatamente a Seguradora, ao constatar qualquer fato ou Ocorrência que possa gerar um Sinistro, ou ao receber uma ordem de autoridade competente que possa gerar as despesas previstas na Cláusula. Além disso, o Segurado se obriga a executar tudo o que for exigido, limitando essas despesas ao que seja necessário e objetivamente adequado, para evitar a Ocorrência de um Sinistro coberto por este Contrato de Seguro ou para minorar suas consequências, bem como para proteger os Salvados.
6.3. A Seguradora terá o direito de atuar, sendo permitido, como interveniente ou assistente, em qualquer Ação Judicial promovida contra o Segurado, que vise a reparação de danos cobertos por este Contrato de Seguro. A Seguradora dará as instruções para o processamento da Ação Judicial, em qualquer hipótese, ou seja, quando atua como parte ou na Ação Judicial, sendo que os profissionais para a prestação dos serviços jurídicos poderão ser livremente escolhidos pelo Segurado.
6.3.1. As obrigações da Seguradora contidas nesta cláusula estão sujeitas a:
6.3.1.1. O valor da Indenização será limitado aos limites, isto é, Limite Máximo de Indenização, Limites Agregados e Limite Máximo de Garantia, conforme aplicáveis, contemplados na Apólice e nas Especificações da Apólice;
6.3.1.2. A Seguradora poderá investigar e propor a liquidação de qualquer reclamação ou Ação Judicial ao Segurado. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo Terceiro prejudicado, **a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual o Sinistro teria sido liquidado em razão do acordo proposto**.
6.4. Observadas às demais disposições do Contrato de Seguro, o Segurado terá direito à garantia nos casos em que os Danos Corporais ou Danos Materiais causados a Terceiros decorram de:
6.4.1. Atos ilícitos culposos ou dolosos praticados por Empregados (ou assemelhados) do Segurado;
6.4.2. Atos ilícitos culposos praticados pelo Segurado, pelo beneficiário ou pelo representante, de um ou de outro, se o Segurado for pessoa física, **exceto no caso de culpa grave equiparável a atos ilícitos dolosos**.
6.4.3. A Seguradora reembolsará, até os limites estabelecidos neste Cláusula, as despesas comprovadamente incorridas pelo segurado com medidas emergenciais de contenção ou salvamento, adotadas com o objetivo de evitar a ocorrência de sinistro iminente ou de atenuar seus efeitos, desde que compatíveis com a natureza do risco coberto e com o tipo de evento iminente ou ocorrido. O reembolso das despesas de que trata esta cláusula estará limitado ao menor dos seguintes valores:
a) 2% (dois por cento) do limite máximo de indenização aplicável à cobertura acionada; ou
b) LMI de cobertura sinistrada.

O limite acima será aplicado por evento ou à soma de todos os eventos ocorridos durante a vigência da apólice, prevalecendo o que for atingido primeiro. Não serão reembolsadas despesas relativas à prevenção ordinária, à manutenção dos bens segurados ou à adoção de medidas notoriamente inadequadas, ainda que relacionadas ao mesmo risco.

## 7. RISCOS EXCLUÍDOS

**7.1. Este contrato de seguro não cobre reclamações direta ou indiretamente decorrentes de:**

**a) atos de hostilidade (de inimigos estrangeiros ou não), guerra (civil ou militar), operações bélicas (quer tenha sido declarada guerra ou não), golpe militar ou usurpação de poder, invasão, tumultos, comoções civis (assumindo as proporções de ou se juntando a um levante popular), greve, "lockout", rebelião, insurreição, revolução, confisco, nacionalização, destruição ou requisição decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar, e em geral, todo e qualquer ato ou consequência dessas ocorrências;**

**b) atos praticados por qualquer pessoa agindo por parte de, ou em ligação com qualquer organização cujas atividades visem a derrubar pela força o governo ou instigar a sua queda, pela perturbação da ordem política e social do país, por meio de atos de terrorismo, guerra revolucionária, subversão e guerrilhas, saque ou pilhagem decorrente dos fatos acima;**

**c) ato terrorista, cabendo a seguradora comprovar com documentação hábil, acompanhada de laudo circunstanciado que caracterize a natureza do atentado, independentemente de seu propósito, e desde que este tenha sido devidamente reconhecido como atentatório à ordem pública pela autoridade pública competente;**

**d) danos materiais causados a (i) bens sob a guarda, uso, custódia, controle ou em poder do segurado, (ii) propriedade pertencente, alugada ou ocupada pelo segurado, (iii) bens emprestados ao segurado, (iv) parte de imóvel no qual o segurado ou qualquer empreiteiro ou subempreiteiro esteja trabalhando em seu nome, esteja realizando reparos ou projetos e o dano seja resultante de tais atividades, (v) parte do bem que foi objeto de restauração, reparo ou substituição e sofreram danos em razão do trabalho executado de forma incorreta pelo segurado ou seus contratados, (v) bens, cujo dano tenha sido resultado de seu transporte, uso, manipulação, ou execução de trabalhos sobre referidos bens para fins deste item, "bens móveis" não incluem objetos de uso pessoal de visitantes e empregados (ou assemelhados);**

**e) danos decorrentes de responsabilidades assumidas pelo segurado por contratos ou convenções, que não sejam decorrentes de obrigações civis legais;**

**f) o inadimplemento de obrigações por força exclusiva de contratos e/ou convenções;**

**g) má-fé, fraude, simulação, bem como danos de qualquer natureza resultantes de atos ilícitos dolosos ou culpa grave equiparáveis ao dolo, praticados pelo segurado, pelo beneficiário ou pelo representante legal, de um ou de outro. em se tratando de pessoas físicas ou ainda quando praticado pelos sócios controladores da empresa segurada, pelos seus dirigentes, administradores, beneficiários e respectivos representantes legais, em se tratando de pessoas jurídicas. para fins deste seguro, os danos que vierem a ser atribuídos à responsabilidade do segurado, decorrentes de eventos cobertos pelo contrato de seguro e causados por atos ilícitos culposos ou dolosos, praticados por empregados do segurado, ou, ainda, por pessoas a eles assemelhadas não estão excluídos;**

**h) multas de qualquer natureza impostas ao segurado, bem como os custos, honorários advocatícios e demais despesas de qualquer natureza para recorrer de tais multas;**

**i) honorários advocatícios e despesas de qualquer natureza relativas a ações ou processos criminais, decorrentes ou não de sinistros cobertos nesta apólice;**

**j) radiações ionizantes, contaminação por radioatividade de qualquer combustível nuclear ou de qualquer resíduo nuclear, ou de quaisquer outras emanações havidas na produção, combustão, armazenamento, transporte, utilização ou neutralização de materiais nucleares ou físseis e seus resíduos;**

**k) material nuclear e de armas nucleares; bem como de quaisquer eventos resultantes de energia nuclear, com fins pacíficos ou bélicos;**

**l) ação paulatina ou gradual, tais como descarga, dispersão, depósito, liberação ou escape de forma natural ou acidental que possam ocorrer dentro ou sobre a terra, atmosfera ou quaisquer cursos d'água, ocasionando**

**(i) fumaça, vapore, fuligem, emanações, ácidos, álcalis, produtos químicos ou líquidos tóxicos, (ii) gases, rejeitos, resíduos, detritos ou outros materiais irritantes, contaminantes ou poluentes; ou (iii) ruídos, vibrações, ondas, radiações, emanações que ultrapassem os limites de tolerância legalmente permitidos;**

**m) danos provenientes ou decorrentes de qualquer situação, fato, acidente atividade ou mesmo de qualquer risco coberto por este contrato de seguro que causem danos ambientais ou ecológicos;**

**n) a circulação de veículos terrestres fora dos locais de propriedade, alugados ou controlados pelo segurado;**

**o) extravio, desaparecimento, furto de qualquer natureza ou roubo;**

**p) danos e prejuízos ou perdas causadas ao próprio segurado, seus ascendentes, descendentes e cônjuge, bem como a quaisquer parentes que com ele residam ou dele dependam economicamente, e ainda os causados aos sócios controladores da empresa segurada, seus diretores ou administradores;**

**q) a manipulação, processamento, produção, venda, transporte, distribuição, armazenamento, existência ou utilização de amianto (asbestos), talco arbustiforme e seus derivados;**

**r) alterações genéticas; hepatite b, síndrome da deficiência imunológica adquirida ("aids"), síndrome de alcoolismo fetal e encefalopatia espongiforme transmissível (tse);**

**s) descumprimento das obrigações trabalhistas, sejam contratuais ou legais, referentes à seguridade social, seguro obrigatório de acidentes do trabalho, pagamento de salários, verbas trabalhistas e similares, bem como em relação a qualquer tipo de ação de regresso contra o segurado promovida pelo instituto de previdência social e outros;**

**t) indenizações ou despesas decorrentes de doenças ou moléstias profissionais que tenham natureza cumulativa em relação à causa delas e consideradas acidente de trabalho, que ensejam amparo pela securidade social ou do seguro obrigatório de acidentes do trabalho, lei de benefício por incapacidade ou desemprego do trabalhador ou qualquer ordenamento desta natureza;**

**u) a propriedade ou posse, utilização, administração, ou a execução de quaisquer serviços, tais como, mas não se limitando à operação ou manutenção de plataformas de petróleo on shore (em terra) ou offshore (no mar, oceano, rios, lagos e similares), bem como de sondas, tubulações e poços de perfuração de petróleo ou gás natural;**

**v) extração, refino, armazenamento ou transporte de petróleo cru ou refinado, de produtos derivados de petróleo ou gás natural;**

**w) teste, modificação, aquisição, preparação, processamento, produção, manipulação, distribuição, armazenagem, aplicação ou qualquer outro uso de substância de qualquer tipo, parcial ou totalmente originada do corpo humano (inclusive, mas não limitado a tecidos, células, órgãos, sangue, plasma sanguíneo, urina), bem como de qualquer produto, biosintético ou não, derivado de ou fabricado com essas substâncias;**

**x) danos resultantes de uso de produtos em fase experimental de pesquisa, projeto e desenvolvimento, com infração deliberada das normas aplicáveis aos respectivos processos, bem como o fornecimento ou comercialização de produtos ou serviços que não tenham sido provados e experimentados adequadamente, nos termos da legislação vigente aplicável;**

**y) alterações genéticas ocasionadas pela utilização de produtos diversos, bem como danos causados por produtos modificados geneticamente ou produtos contendo organismos geneticamente modificados;**

**z) campos eletromagnéticos (emf – electro magnetic fields) e radiação eletromagnética (emr – electro magnetic radiation);**

**aa) fungos, mofo e/ou bolor;**

**bb) comercialização ou prestação de serviços que envolvam os seguintes produtos: diethilstibestrol, dioxina, uréia formaldeído, pcb (policloreto befenileno), chumbo, látex, mtbe (methyl-tertiary butyl ether), pfos (perfluooctanyl sulfonado), fumo e seus derivados, dispositivo intrauterino (diu) ou quailquer outro tipo de contraceptivo humano ou animal, vacinas em geral, produtos derivados do sangue ou do plasma humano e próteses de silicone, desreguladores endócrinos em geral (ftalatos, bisfenol e outros) e nanotecnologia;**

**cc) a propriedade ou posse, utilização, administração, ou a execução de quaisquer serviços, tais como, mas não se limitando à operação ou manutenção de embarcações, portos, docas ou cais (embarcadouros) e das respectivas infraestruturas;**

**dd) danos (i) resultantes da propriedade ou da posse pelo segurado, assim como da manutenção, do uso (inclusive carga e descarga de bens), inclusive a cessão a outra pessoa, a qualquer título que seja, de aeronave, automóvel ou embarcação, e (ii) causados à aeronave, automóvel ou embarcação de terceiros;**
**ee) falha e/ou falta de energia elétrica, de responsabilidade do segurado incluindo oscilação de voltagem;**
**ff) fabricação, armazenamento, manipulação ou transporte de armas de fogo e munição;**
**gg) erros e omissões de conselheiros, diretores, administradores e demais empregados quanto à gestão da empresa ou de qualquer sociedade, associação e fundação (d&o);**
**hh) a propriedade ou posse, utilização, administração, ou a execução de quaisquer serviços, tais como, mas não se limitando à operação ou manutenção de aeronaves, espaçonaves, satélites, aeroportos, bases de lançamentos e das respectivas infraestruturas;**
**ii) a coleta, transporte, tratamento, armazenamento e a exploração de lixo;**
**jj) mineração subterrânea;**
**kk) experimentações clínicas (clinical trials);**
**ll) falta de acesso à internet, bem como a redução da velocidade da navegação em sites, resultantes ou não de ataques cibernéticos e armas eletrônicas;**
**mm) danos ou erros e/ou omissões resultantes da prestação de serviços profissionais a terceiros. Para os efeitos deste contrato de seguro, entende-se por serviços profissionais aqueles prestados por pessoas com conhecimento ou treinamento técnico especializado, habilitados por órgãos competentes, no âmbito nacional e geralmente denominados "profissionais liberais", tais como, mas não limitados a advogados, arquitetos, auditores, engenheiros, corretores de seguros e de resseguros, contadores, médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, veterinários, diretores e administradores de empresas, notários e profissionais de cartórios, de processamento de dados e similares;**
**nn) indenizações punitivas (punitive damages) ou exemplares (exemplary damages) atribuídas ao segurado por tribunais estrangeiros, no caso de a apólice conceder cobertura para âmbito geográfico mundial ou para países estrangeiros, conforme designado na apólice;**
**oo) participação acionária entre o segurado e o terceiro reclamante ou participação por cota, até o nível de pessoas físicas que, isoladamente ou em conjunto, exerçam ou tenham possibilidade de exercer controle comum da empresa segurada e da empresa reclamante;**
**pp) todo e qualquer dano relacionado com a utilização de qualquer tipo de arma;**
**qq) quaisquer custos, condenações e despesas decorrentes de danos estéticos de qualquer natureza;**
**rr) indenizações decorrentes de caso fortuito e força maior, conforme definido no artigo 393 do código civil brasileiro;**
**ss) danos pelos quais o segurado pode ser considerado responsável envolvendo de bebida alcoólica, tais como (i) ter causado ou contribuído para a alcoolização de qualquer pessoa, (ii) fornecer bebida alcoólica para menores de idade ou já sob a influência do álcool, (iii) por violação à disposições legais, regulamentares ou portarias no que ser refere à venda, oferta, distribuição, comercialização ou uso de bebidas alcoólicas;**
**tt) danos em razão da execução de obras civis ou de instalações, montagens e serviços de manutenção ou assistência técnica de máquinas, equipamentos, aparelhos ou de bens em geral realizados pelo segurado ou por outra pessoa ou corporação sob a sua responsabilidade.**

**7.2. O presente contrato de seguro não cobre, ainda, salvo convenção em contrário, expressa na especificação da apólice:**
**a) danos causados a empregados, prepostos ou assemelhados do segurado quando a seu serviço, sendo que essa exclusão também se aplica a qualquer;**
**b) reclamação apresentada por cônjuge, descendentes, ascendentes e irmãos do empregado, preposto ou assemelhado do segurado, em razão de vínculo com este;**
**c) danos causados a veículos de qualquer espécie;**

**d) danos causados pelo manuseio, uso ou por imperfeição de produtos fabricados, vendidos, negociados ou distribuídos pelo segurado, depois de entregues a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controlados pelo segurado;**
**e) rechamada e retirada do mercado de produto segurado ou do trabalho ou serviço ofertado pelo segurado;**
**f) os prejuízos e/ou perdas financeiras, inclusive lucros cessantes;**
**g) danos morais ou danos estéticos;**
**h) danos pela existência, uso e conservação de represas e/ou barragens, salvo convenção expressa em contrário na especificação da apólice;**
**i) riscos aeronáuticos, o que inclui a distribuição ou comercialização de aeronaves ou de peças ou componentes para aeronaves, bem como atividades relacionadas, tais como instalação, montagem, manutenção, inspeção, revisão, reparo, transporte e atividades similares realizadas em aeronaves ou seus componentes;**
**j) produtos usados de maneira extraordinária em competições ou provas esportivas; e**
**k) CUSTOS DO SEGURADO: Quaisquer custos ou despesas, inclusive emergenciais, que sejam despendidos pelo próprio Segurado, quando tais custos forem decorrentes ou estiverem relacionados a atividades desempenhadas por ele mesmo.**

**7.3. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DOENÇAS TRANSMISSÍVEIS**
**Esta Apólice exclui cobertura para: "Danos/Lesões Corporais" ou "Danos Patrimoniais" decorrentes da efetiva ou suposta transmissão de uma Doença Transmissível, incluindo, dentre outros, o Corona vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave 2 (“novo corona vírus (COVID-19)”) sob qualquer forma ou origem.**
**7.3.1. Esta exclusão se aplica mesmo em casos de sinistros contra qualquer segurado que aleguem negligência ou outra irregularidade no(a):**
**a) supervisão, contratação, treinamento ou monitoramento de outras pessoas que possam estar infectadas e propaguem uma Doença Transmissível;**
**b) conduzindo testes de uma Doença Transmissível;**
**c) falha na prevenção à propagação de uma doença;**
**d) falha em relatar/notificar a Doença Transmissível às autoridades competentes;**
**e) aplicação de qualquer lei ou regulamento que determinasse que o segurado estivesse legalmente obrigado a cumprir antes ou a qualquer momento da propagação real da Doença Transmissível.**
**7.3.2. Esta Apólice também exclui qualquer responsabilidade, despesas de quaisquer naturezas, danos, ações judiciais, sinistros ou perdas:**
**a) direta ou indiretamente, decorrentes de qualquer medo ou ameaça (real ou percebida) do novo coronavírus (COVID-19) ou qualquer mutação deste;**
**b) causada direta ou indiretamente por resultante de ou em conexão com qualquer ação tomada no controle, prevenção, supressão ou de qualquer forma relacionada a qualquer surto do novo coronavírus (COVID- 19) ou qualquer variação mutante deste;**
**c) causada direta ou indiretamente pela imposição de quarentena ou restrição de movimento de pessoas ou animais por qualquer autoridade, órgão ou agência nacional ou internacional relacionado com qualquer surto do novo coronavírus (COVID-19) ou qualquer variação mutante deste;**
**d) causada direta ou indiretamente por qualquer recomendação, aviso ou alerta de viagem emitido por autoridade, órgão ou agência nacional ou internacional de qualquer espécie referente a um surto de novo coronavírus (COVID-19) ou qualquer variação mutante deste e, com relação aos itens (b) a (d), quaisquer medo ou ameaça (real ou percebida). Para fins desta cláusula de exclusão, “Doença Transmissível” significa: Uma doença que se propaga de uma pessoa para outra por transmissão direta ou indireta por bactéria ou vírus entre o transmissor da doença e a pessoa infectada ou por meio de um vetor (como por exemplo: alimentos contaminados pelo**
**transmissor e consumidos pela pessoa infectada).**

**7.4. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO TOTAL DE CYBER E DADOS**

**Não obstante qualquer disposição em contrário dentro da presente apólice ou qualquer endosso a ele, esta Apólice não se aplica a qualquer perda, dano, responsabilidade, reclamação, multas, penalidades, custos ou despesas de qualquer natureza direta ou indiretamente causados por, contribuídos por resultantes de decorrentes de ou em conexão com qualquer:**

**7.4.1. Ato Cibernético ou Incidente Cibernético incluindo, mas não limitado a qualquer ação tomada no controle, prevenção, supressão ou remediação de qualquer Ato Cibernético ou Incidente Cibernético; ou**

**7.4.1.1. Perda de uso, redução na funcionalidade, reparo, substituição, restauração, reprodução, perda ou roubo de quaisquer Dados, incluindo qualquer quantia referente ao valor de tais Dados;**

**independentemente de qualquer outra causa ou evento que contribua concomitantemente ou em qualquer outra sequência para isso.**

**7.4.2. No caso de qualquer parte desta cláusula ser considerada inválida ou inaplicável, o restante permanecerá em pleno vigor e efeito.**

**7.4.3. Esta cláusula substitui qualquer outra cláusula da Apólice ou qualquer endosso que tenha relação com um Ato Cibernético, Incidente Cibernético ou Dados, e, se em conflito com tal cláusula, o substitui.**

**7.4.4. As perdas sofridas pelo segurado oriundas de Cyber e dados, não estão cobertas conforme consta em cláusula de exclusão total de cyber e dados, o ônus de provar o contrário recairá sobre o Segurado.**

**7.5. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO EMBARGOS E SANÇÕES**

**7.5.1. Estão excluídos da cobertura dessa Apólice todos e quaisquer riscos cuja cobertura e/ou eventual pagamento da respectiva indenização securitária, implicaria na obrigação da Seguradora de atuar de forma a atrair, em razão de embargos e sanções comerciais e econômicos, ações punitivas para a Seguradora, seu grupo econômico e administradores, por parte dos Estados Unidos da América, do Reino Unido, da União Europeia conforme descrito nas listas de embargos e sanções a seguir:**

**a) Reino Unido e União Europeia: https://www.consilium.europa.eu/pt/policies/sanctions/Office of Foreign Assets Control – OFAC (Agência de Controle de Ativos Estrangeiros dos EUA): https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/**

**7.5.2. Estão ainda excluídos da cobertura dessa Apólice, todos e quaisquer riscos cujo imediato pagamento da respectiva indenização securitária esteja vedado, por embargos e sanções comerciais e econômicos internacionais impostos por entidades multilaterais integradas pelo Brasil, tais como, mas não se limitando, o GAFI (Grupo de Ação Financeira contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo) e a Organização das Nações Unidas (ONU).**

**8. PERDA DE DIREITO**

**8.1. Além dos casos previstos em lei, o segurado perderá o direito às garantias e coberturas previstas neste Contrato de Seguro e respectiva Apólice, ficando a Seguradora isenta de qualquer obrigação deles decorrente, sujeitando-se o Segurado, ainda, às sanções previstas na legislação e no Contrato de Seguro se ele e/ou seu representante legal ou Corretor de Seguros:**

**a) Preencher o questionário de avaliação de risco se houver, assim como a Proposta de Seguro, ou preencher e apresentar quaisquer outros documentos à Seguradora, inclusive aqueles necessários ao reembolso de indenização, com declarações e/ou informações não verdadeiras e/ou inexatas, incompletas e/ou com omissão, que tenham influenciado a Seguradora na aceitação do seguro e fixação do valor do prêmio. O Segurado perderá o direito à indenização, além de estar obrigado ao pagamento do prêmio vencido.**

**8.1.1. se a inexatidão ou a omissão nas declarações não resultou de má-fé do segurado, a seguradora poderá:**

**I - Na hipótese de não ocorrência do sinistro:**

**cancelar o contrato de seguro, podendo reter, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou mediante acordo entre as partes, permitir a continuidade do contrato de seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível.**

**II - Na hipótese de ocorrência de sinistro, sem indenização integral:**

**a) Após o pagamento da indenização, cancelar o contrato de seguro, podendo reter do prêmio originalmente pactuado, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido, acrescido da diferença cabível ou Permitir a continuidade do contrato de seguro, podendo cobrar a diferença de prêmio cabível ou deduzi-la do valor a ser indenizado e/ou restringir termos e condições de cobertura**

**III - na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral:**

**a) após o pagamento da indenização, cancelar o contrato de seguro, podendo deduzir, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.**

**8.2. O Segurado é obrigado a comunicar a Seguradora, logo que saiba, todo incidente suscetível de agravar o risco coberto, sob a pena de perder o direito à indenização, se for provado que silenciou má fé. Seguradora, desde que o faça nos 15 (quinze) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravação do risco pelo segurado, poderá, mediante comunicação formal:**

**a) Cancelar o seguro;**

**b) Restringir a cobertura contratada, mediante acordo entre as partes ou**

**c) Cobrar a diferença de prêmio cabível, mediante acordo entre as partes.**

**8.3. O cancelamento do seguro só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.**

**8.4. Na hipótese de continuidade do seguro, a Seguradora poderá cobrar a diferença do prêmio cabível.**

**8.5. Se o Segurado, intencionalmente, contribuir ou concorrer para o agravamento ou aumento do risco, ou se, ainda, omitir ou silenciar de má-fé sobre a ocorrência da agravante, perderá automaticamente o direito à indenização pactuada, terá o Contrato de Seguro rescindindo e cancelada a respectiva Apólice de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou observância de prazo, perdendo ainda o prêmio pago à Seguradora e devendo quitar as parcelas vincendas, se houver.**

**8.6. O Segurado obriga-se, sob pena de perder seu direito a qualquer indenização, a dar imediato aviso à Seguradora da ocorrência de todo e qualquer sinistro, tão logo tome conhecimento do mesmo, bem como tomar todas as providências cabíveis no sentido de proteger os bens segurados e minoras suas consequências.**

**8.7. Verificada a inobservância do Segurado quanto a obrigação de comunicar à esta Seguradora sobre a inclusão ou exclusão, sua e seus beneficiários de indenização e/ou locais de sinistro, em listas de embargos e sanções nacionais e internacionais, ficará caracterizada a PERDA DE DIREITOS a quaisquer indenizações ou restituições previstas nesse contrato de seguro.**

**8.8. O Segurado é obrigado a fornecer as informações necessárias à aceitação da Proposta e à fixação da taxa para cálculo do valor do Prêmio, de acordo com o questionário submetido pela Seguradora.**

**8.14.1. Se o Segurado, por si ou por seu representante ou o corretor de seguros, assim como eventual Estipulante, fizer declarações inexatas ou omitir quaisquer circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou no valor do prêmio, perderá o direito a qualquer garantia, além de ficar obrigado ao pagamento do prêmio, o Segurado:**

**(i) Quando as declarações inexatas ou omissões ocorrerem de forma dolosa, perderá a garantia, sem prejuízo da dívida de Prêmio e da obrigação de ressarcir as Despesas de Contratação efetuadas pela Seguradora; ou**

**(ii) Se o segurado descumprir, culposamente, o dever de fornecer as informações necessárias à aceitação da proposta e à fixação do prêmio, esta poderá, diante dos fatos não revelados: (A) na hipótese de não ocorrência do sinistro: (a) caso a garantia seja tecnicamente impossível ou se o risco decorrente da omissão não for originalmente subscrito pela seguradora, cancelar o seguro, retendo, do prêmio originalmente pactuado, a parcela proporcional ao tempo decorrido; ou (b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível ou reduzindo a garantia de forma proporcional a esta diferença; (B) na hipótese de ocorrência de sinistro sem indenização integral: (a) a) caso a garantia seja tecnicamente impossível ou se o risco decorrente da omissão não for originalmente subscrito pela seguradora, cancelar o seguro após o pagamento da indenização, retendo, do prêmio originalmente pactuado acrescido da diferença cabível, a parcela calculada proporcionalmente ao tempo decorrido; ou (b) permitir a continuidade do seguro, cobrando a diferença de prêmio cabível, deduzindo-a do valor a ser indenizado ou reduzindo a garantia de forma proporcional a esta**

**diferença; e (C) na hipótese de ocorrência de sinistro com indenização integral, cancelar o seguro após o pagamento da indenização, deduzindo, do valor a ser indenizado, a diferença de prêmio cabível.**
**8.14.2. O Segurado é obrigado a comunicar à Seguradora, logo que de forma expressa e imediata, todo incidente suscetível de agravar consideravelmente o risco coberto assim como suas circunstâncias.**
**8.14.2.1. A Seguradora, desde que o faça nos 20 (vinte) dias seguintes ao recebimento do aviso de agravamento do risco pelo segurado, poderá, mediante comunicação formal:**
**(i) cancelar o seguro, caso o agravamento do risco seja tecnicamente impossível; ou**
**(ii) cobrar a diferença de prêmio cabível.**
**8.14.2.2. O cancelamento do seguro, conforme item "a" acima, só será eficaz 30 (trinta) dias após a notificação ao Segurado, devendo ser restituída a diferença do prêmio, calculada proporcionalmente ao período a decorrer.**
**8.14.2.3. O segurado que dolosamente deixar de comunicar à seguradora eventual agravamento de risco, perde a garantia, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas incorridas pela seguradora.**
**8.14.2.4. O segurado que culposamente deixar de comunicar à seguradora eventual agravamento de risco fica obrigado a pagar a diferença de prêmio apurada ou, se a garantia for tecnicamente impossível ou o fato corresponder à tipo de risco que não seja normalmente subscrito pela seguradora, não fará jus à garantia.**
**8.15. É vedado ao Segurado e ao beneficiário promover modificações no local do Sinistro, bem como destruir ou alterar elementos relacionados ao Sinistro.**
**8.15.1. O descumprimento culposo do dever previsto neste item implica obrigação de suportar as despesas acrescidas para a regulação e a liquidação do Sinistro; e**
**8.15.2. O descumprimento doloso exonera a Seguradora do dever de indenizar ou pagar o capital segurado.**

## 9. SUSPENSÃO DE COBERTURA

9.1. Havendo, em meio a vigência da apólice, a inclusão ou exclusão do segurado, de seus beneficiários de indenização ou locais de origem, destino ou transbordo, ou ainda o objeto segurado nas listas de embargos e sanções, deverá o segurado informar tempestivamente à esta seguradora a data de inclusão e/ou exclusão sob pena de perda de direito à cobertura de seguro e, por consequência, a quaisquer indenizações ou restituições previstas nesse contrato de seguro.
9.2. Mediante a comunicação do Segurado, as coberturas desse seguro estarão suspensas para o segurado e para seus beneficiários no período em que os mesmos estiverem inclusos em listas de sanções e embargos desde às 24 horas do dia da inclusão até às 24 horas do dia da exclusão ou eventual solução judicial.
9.3. Na hipótese do Segurado ou seus beneficiários de indenização serem incluídos em listas de embargos e sanções nacionais ou internacionais, em meio a liquidação de um sinistro reclamado, o pagamento de indenizações ou reembolsos de despesas ficará suspenso, até que ocorra a superação do referido embargo ou até que ocorra decisão da Corte Suprema brasileira referente ao procedimento que deverá ser adotado para esse fim, mediante consulta a ser efetuada por esta Seguradora.
9.4. Desta forma, deve o Segurado, nas situações nas quais vier a ser foi incluído em listas de embargos e sanções nacionais ou internacionais, informar tempestivamente a Seguradora as datas de ingresso e exclusão das referidas listas.

## 10. LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

10.1. Os limites de responsabilidade da Seguradora representam o valor máximo que ela indenizará o Segurado, em cada Sinistro, ou o total máximo indenizável por este Contrato de Seguro. Os limites de responsabilidade da Seguradora são os seguintes:
10.1.1. **Limite Máximo de Indenização (LMI)**: representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou Cobertura, que está expresso na Especificação da Apólice.
10.1.1.1. De acordo com a estipulação feita entre as partes, o Limite Máximo de Indenização será aplicado "por Cobertura" ou "pelo conjunto de Coberturas contratadas (LMI único)", condição esta que também estará expressa na Especificação da Apólice.

10.1.1.2. Se contratados "por Cobertura", os Limites Máximos de Indenização de cada Cobertura contratada não se somam, nem se comunicam, sendo estipulados, particularmente, para cada uma delas.
10.1.1.3. O Limite Máximo de Indenização abrange também as Despesas de Contenção de Sinistro e Despesas de Salvamento, até o Sublimite previsto na Cláusula 5.3 acima.
10.1.1.3.1. Na hipótese de o Limite Máximo de Indenização por Sinistro ser contratado por Cobertura e se, em decorrência de um mesmo Sinistro, forem atingidas simultaneamente mais de uma Cobertura considerada neste Contrato de Seguro, o Limite Máximo de Indenização pela soma dos Sinistros assim considerados não ultrapassará o Limite Máximo de Indenização de maior valor entre as Coberturas atingidas, cessando toda e qualquer responsabilidade da Seguradora por esses Sinistros, quando este limite for atingido.
10.1.1.3.2. O Limite Máximo de Indenização, representando a quantia máxima que a Seguradora indenizará, independe do número de (i) Segurados, (ii) de reclamações de Sinistros apresentadas ou Ações Judiciais ajuizadas, ou (iii) pessoas ou organizações que apresentem reclamações ou ajuízem Ações Judiciais contra o Segurado.
10.1.1.3.3. As reclamações apresentadas pelo Segurado e decorrentes de um mesmo Evento serão considerados como um **único Sinistro** ou Ocorrência, independentemente do número de Ações Judiciais ajuizadas contra o Segurado por Terceiros prejudicados.
10.1.1.4. **Sinistros em Série** - Todos os Danos Corporais e os Danos Materiais decorrentes de um mesmo Fato Gerador ou de um mesmo Evento contínuo, repetido ou ininterrupto, serão considerados como um único Sinistro, qualquer que seja o número de terceiros prejudicados ou Reclamantes e número de Ações Judiciais ajuizadas.
10.1.1.4.1. Na hipótese de Sinistros em série, apenas um Limite Máximo de Indenização será utilizado a fim de estabelecer o valor da Indenização de responsabilidade da Seguradora.
10.1.1.4.2. Ainda na hipótese de Sinistros em série, em não havendo concordância entre o Segurado e a Seguradora sobre o dia do Sinistro ou da Ocorrência, considerar-se-á como data do Sinistro o dia em que ocorreu o primeiro dano conhecido pelo Segurado, mesmo que o Terceiro prejudicado não tenha apresentado reclamação, ajuizado Ação Judicial ou pedido de Indenização.
10.1.1.4.3. A responsabilidade da Seguradora se extinguirá, em relação ao Sinistro em série, qualificado nos itens anteriores, uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização.
10.1.2. **Limite Agregado (LA)**: representa o limite máximo de responsabilidade da Seguradora pela soma das Indenizações, custos e despesas relativas a todos os Sinistros ocorridos durante a vigência do Contrato de Seguro e relacionados a diferentes Eventos ou Fatos Geradores diversos.
10.1.2.1. O Limite Agregado pode ser igual ou superior ao Limite Máximo de Indenização, conforme o valor expresso na Especificação da Apólice. Entretanto, o Limite Agregado e o Limite Máximo de Indenização não se somam.
10.1.2.2. Se não houver, na Especificação da Apólice, referência ao Limite Agregado, este será considerado como igual ao Limite Máximo de Indenização.
10.1.2.3. Na hipótese deste Contrato de Seguro determinar um Limite Máximo de Indenização por Cobertura contratada, o Limite Agregado expresso na Especificação da Apólice também se aplicará para cada Cobertura, de maneira distinta e independente, não se somando nem se comunicando.
10.1.2.4. O Limite Agregado não elimina nem substitui o Limite Máximo de Indenização, continuando este a ser o limite máximo de responsabilidade da Seguradora por Sinistro ou pela série de Sinistros decorrentes de um mesmo Evento ou Fato Gerador. Desta forma, o Limite Agregado não poderá ser utilizado em Sinistros decorrentes de um único Evento ou mesmo Fato Gerador, ainda que haja vários Terceiros prejudicados ou reclamantes.
10.1.2.5. A cada Sinistro indenizado, observado o Limite Máximo de Indenização da Cobertura contratada ou do conjunto das Coberturas contratadas, será deduzido o mesmo valor do Limite Agregado, até o seu completo esgotamento, cessando a responsabilidade da Seguradora. Desta forma, ocorrerá o Cancelamento automático deste Contrato de Seguro quando a soma das Indenizações atingir o Limite Agregado.
10.1.3. **Sublimite**: Este Contrato de Seguro pode determinar Sublimite em relação ao Limite Máximo de Indenização, sobre determinadas Coberturas ou situações especiais de Riscos. Nesta hipótese, o valor correspondente ao Sublimite estará indicado na Especificação da Apólice e será considerado parte integrante do Limite Máximo de Indenização, sendo deduzido a cada Sinistro indenizado.
10.1.4. **Limite Máximo de Garantia (LMG)**: O Limite Máximo de Garantia, de estipulação opcional, que

será de valor menor ou igual à soma dos Limites Máximos de Indenização (LMI) estabelecidos para cada Cobertura contratada, quando previsto na Apólice, representará o Limite Máximo de Responsabilidade da Seguradora. Se a soma das reparações e/ou despesas, devidas ou pagas pelo Segurado, exceder o Limite Máximo de Garantia, a Seguradora assumirá o pagamento de Indenizações até totalizar aquele limite, não estando o excesso coberto pelo Seguro.

## 11. FORMA DE CONTRATAÇÃO

11.1. O presente seguro é contratado com Cobertura a primeiro risco absoluto, salvo disposição em contrário na Especificação da Apólice.

## 12. ALTERAÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO

12.1. O Segurado, a qualquer tempo, poderá solicitar a alteração do Limite Máximo de Indenização deste Contrato de Seguro, ficando a critério da Seguradora sua Aceitação, de acordo com os termos dos subitens 3.5 a 3.15 da CLÁUSULA - ACEITAÇÃO DA PROPOSTA DE SEGURO E ALTERAÇÃO DO RISCO destas Condições Gerais.

12.2. Na hipótese de haver a Aceitação da Seguradora, esta fornecerá ao Segurado as bases da alteração, bem como o respectivo Prêmio adicional, se houver.

12.3. Na hipótese de Aceitação da Seguradora do novo limite, será adotado o critério restritivo, salvo convenção em contrário expressa na Apólice ou seu Endosso, isto é, a aplicação do novo limite contratado se dará apenas em relação às Ocorrências a partir da adoção dele, conforme a vigência determinada no respectivo Endosso, prevalecendo o Limite Máximo de Indenização anterior para as Ocorrências relativas aos Sinistros anteriores àquela data, ainda que não tenham sido apresentados os respectivos pedidos de Indenização pelos Terceiros ao Segurado.

## 13. REINTEGRAÇÃO DOS LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA

13.1. Os limites de responsabilidade da Seguradora previstos neste Contrato de Seguro não poderão ser reintegrados.

13.2. Ocorrido um Sinistro indenizado pela Seguradora, o Limite Máximo de Indenização ficará reduzido do valor da Indenização paga, assim como o Limite Agregado e o Limite Máximo de Garantia, caso aplicável.

13.3. A ocorrência de sinistros com efeitos parciais importará na redução do Limite Máximo de Indenização proporcionalmente ao valor indenizado.

## 14. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE SEGURO

14.1. A renovação deste seguro não é automática, cabendo às partes acordarem previamente as bases da nova contratação, devendo o Segurado preencher novo questionário, atualizando todas as informações sobre o risco, constantes na Apólice vincenda. A renovação de qualquer Apólice só poderá ser feita mediante Proposta assinada pelo Segurado, seu representante legal ou por corretor de seguros, observadas todas as disposições acerca da aceitação da Proposta pela Seguradora.

## 15. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS

**15.1. Como pré-condição para exigir o cumprimento das obrigações da Seguradora constantes deste Contrato de Seguro, o Segurado se obriga a:**

**a) Dar imediato aviso à Seguradora, por escrito, da Ocorrência de qualquer fato de que possa advir responsabilidade civil, nos termos deste Contrato de Seguro, tão logo tome conhecimento, com (i) informação detalhada de como, quando e onde foi a Ocorrência; e (ii) nomes e endereços de eventuais vítimas e testemunhas;**

**b) Comunicar à Seguradora, de imediato, o recebimento de qualquer citação, carta ou documento que se relacione com uma Ocorrência ou Sinistro indenizável por este Contrato de Seguro;**

**c) Fornecer à Seguradora todas as informações e os esclarecimentos necessários para a determinação da causa, natureza e extensão dos Danos causados, com relação a um Evento que possa resultar em reivindicação da garantia nos termos desta Apólice ou que gerou a reclamação de um Terceiro, com as informações indicadas nos subitens (i) e (ii) da Cláusula 15.1 (a);**

**d) Entregar à Seguradora todos os documentos por ela solicitados, assim como, mas não limitados a:**
**I. Dados pessoais do terceiro prejudicado e possível reclamante: nome, endereço, data de nascimento, RG, CPF,**
**filiação, e em caso de pessoa jurídica: CNPJ e inscrição estadual;**
**II. Reclamação do terceiro prejudicado sobre o Evento ocorrido, informando os Danos Corporais e/ou os Danos Materiais sofridos. Nos casos de Dano Corporal sofrido pelo reclamante, apresentar o relatório médico do especialista na área médica;**
**III. Dados pessoais e depoimentos de qualquer testemunha do Evento, se houver, com breve descrição do Evento;**
**IV. Relatório detalhado sobre o Evento, bem como a manifestação do Segurado em relação à sua responsabilidade pelo acidente, além de informações sobre as medidas tomadas para minorar as consequências e para evitar a repetição do fato;**
**V. Atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como cópia da certidão de abertura de inquéritos ou de processos instaurados em virtude do fato que produziu o Sinistro ou cópia do resultado desses inquéritos ou processos;**
**VI. Os comprovantes das quantias devidas e/ou despendidas ao tentar evitar e/ou minorar os danos, quando essas ações tiverem sido empreendidas;**
**VII. Declaração da existência ou não de outros seguros cobrindo os mesmos interesses segurados;**
**e) Manter em bom estado de conservação, segurança e funcionamento os bens de sua propriedade e posse, que sejam capazes de causar danos cobertos por este Contrato de Seguro, cuja responsabilidade lhe possa ser atribuída, comunicando à Seguradora, por escrito, qualquer alteração ou mudança que venham a sofrer os referidos bens;**
**f) Em caso de Sinistro, assistir à Seguradora a fazer o que lhe for possível e permitir a prática de todo e qualquer ato lícito necessário ou considerado indispensável pela Seguradora, com a finalidade de sustar, remediar ou sanar falhas ou inconvenientes, cooperando espontaneamente e de boa vontade para a solução correta dos litígios;**
**g) A tomar todas as providências consideradas inadiáveis e ao seu alcance, para tentar evitar e/ou minorar os Danos causados a Terceiros;**
**h) Dar ciência à Seguradora da contratação ou da rescisão de qualquer outro seguro, referente aos mesmos Riscos ou interesses previstos neste Contrato de Seguro;**
**i) permitir e facilitar o acesso a todos os elementos, registros, informações, declarações, de modo a tornar possível determinar sua participação e limites de sua responsabilidade;**
**j) autorizar a Seguradora a pesquisar e obter registros ou quaisquer outros documentos ou informações, quando estes não estiverem em seu poder;**
**k) auxiliando na investigação, na mediação, em acordos judiciais ou extrajudiciais, bem como no exercício de defesas em quaisquer reclamações ou litígios, não confessando, admitindo erros - salvo em juízo, fazendo acordos ou prometendo pagamentos, sem prévia aprovação por escrito da Seguradora; e**
**l) prestar todas as informações de que disponha sobre o Sinistros, suas causas e consequências, sempre que questionado a respeito pela Seguradora.**
**15.2. O Segurado que não colaborar com a Seguradora ou praticar atos ou omissões em detrimento dela responderá pelos prejuízos a que der causa, cabendo-lhe:**
**(i) informar prontamente a Seguradora das comunicações recebidas que possam gerar reclamação futura;**
**(ii) fornecer os documentos e outros elementos a que tiver acesso e que lhe forem solicitados pela Seguradora;**
**(iii) comparecer aos atos processuais para os quais for intimado;**
**(iv) abster-se de agir em detrimento dos direitos e das pretensões da Seguradora;**
**(v) obter a anuência prévia da Seguradora para firmar qualquer acordo com terceiros lesados.**
**15.3. Serão considerados prejuízos causados pelo Segurado, em razão de não colaboração com a Seguradora ou prática de atos em detrimento da Seguradora:**

**(i) quaisquer valores relativos a quaisquer perdas cuja exaustiva apuração e cuja investigação de ocorrência e extensão tenha sido prejudicada total ou parcialmente pela falta de colaboração ou pela prática de atos ou omissões em detrimento da Seguradora; e**
**(ii) quaisquer valores relativos ao incremento ou potencial incremento supostamente indenizável decorrente da falta de colaboração ou da prática de atos ou omissões em detrimento da Seguradora.**
**15.4. A Seguradora poderá celebrar transação com os prejudicados, o que não implicará reconhecimento de responsabilidade do Segurado nem prejudicará aqueles a quem é imputada a responsabilidade.**

## 16. PAGAMENTO DO PRÊMIO

**16.1.** O prêmio do seguro, valor a ser pago pelo Segurado para a garantia do risco coberto, será de acordo com o período contratado e tipo de seguro informado na apólice, admitindo-se os tipos abaixo, devendo ser obrigatoriamente observada a data-limite (data de vencimento) prevista no referido documento de cobrança de prêmio:

**a) Prêmio ou Prêmio Único:** Valor a ser pago para a garantia do risco, calculado para a vigência integral da apólice, podendo ser pago à vista ou parcelado (prêmio fracionado).
**16.2.** O prazo limite para o pagamento do prêmio é o dia de vencimento estipulado na Apólice, ou nos casos em que haja mais de uma data prevista, a última data, sendo que se a data do vencimento prevista na apólice cair em dia em que não haja expediente bancário, o pagamento do prêmio deverá ser efetuado no primeiro dia útil seguinte à data do vencimento.
**16.3.** Nos contratos de seguro cujos prêmios sejam pagos em uma única parcela, qualquer indenização somente passa a ser devida depois que o pagamento do prêmio houver sido realizado, o que deve ser feito, no máximo, até a data-limite prevista para este fim. **Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista, mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, nos casos em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.**
**16.4.** Fica ainda, entendido e concordado que, se o sinistro ocorrer dentro do prazo de pagamento do prêmio sem que ele se ache efetuado, o direito à indenização não ficará prejudicado.
**16.5.** O não-pagamento do prêmio do seguro dentro do prazo limite estipulado e após aviso prévio da **Seguradora diretamente ao Segurado, corretor de seguros ou seu representante legal, por meio físico, remoto ou outras formas previstas na regulamentação em vigor, implicará:**
**16.5.1. No caso de "prêmio único" com uma só parcela ou fracionado com a primeira parcela não paga, o cancelamento do seguro desde o início de vigência.**
**16.5.2. No caso do "prêmio único" com fracionamento do prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, o prazo de vigência da cobertura será ajustado em função do prêmio efetivamente pago, observada a fração prevista na Tabela de Prazo Curto a seguir.**
**Neste caso, a Seguradora informará ao Segurado ou ao seu representante legal, expressamente:**

**a) o novo prazo de vigência ajustado.**
**16.5.3.** No caso de fracionamento do Prêmio e configurada a falta de pagamento de qualquer uma das parcelas subsequentes à primeira, as garantias contratadas ficarão suspensas. Se o Segurado, notificado para regularização da parcela, não o fizer, a Seguradora não efetuará pagamento algum relativo a sinistro ocorridos a partir do vencimento original da parcela não paga, e o Período de Vigência da Apólice será ajustado em função do Prêmio efetivamente pago, observada, no mínimo, a fração prevista na tabela a seguir, sendo o Segurado ou seu representante legal informado por meio de comunicação escrita, sobre o novo prazo de vigência ajustado. Para percentuais intermediários não previstos na Tabela de Prazo Curto, deverá ser utilizada a fração imediatamente inferior:

## TABELA DE PRAZO CURTO

| PRAZO DIAS | % DO PRÊMIO ANUAL | PRAZO DIAS | % DO PRÊMIO ANUAL |
|---|---|---|---|
| 15 dias | 13 | 195 dias | 73 |
| 30 dias | 20 | 210 dias | 75 |
| 45 dias | 27 | 225 dias | 78 |
| 60 dias | 30 | 240 dias | 80 |
| 75 dias | 37 | 255 dias | 83 |
| 90 dias | 40 | 270 dias | 85 |
| 105 dias | 46 | 285 dias | 88 |
| 120 dias | 50 | 300 dias | 90 |
| 135 dias | 56 | 315 dias | 93 |
| 150 dias | 60 | 330 dias | 95 |
| 165 dias | 66 | 345 dias | 98 |
| 180 dias | 70 | 365 dias | 100 |

Nota: Na hipótese de a apólice não possuir vigência anual, aplicam-se as mesmas disposições, considerando o ajuste da segunda e quarta coluna, mantendo a proporção de 1/24, conforme o período contratado. A proporcionalidade distinta do critério linear de tempo decorrido tem por finalidade assegurar o equilíbrio técnico-atuarial da apólice, considerando os custos fixos mínimos de subscrição, administração, emissão e eventuais despesas de regulação e manutenção do contrato, os quais permanecem constantes independentemente do tempo de vigência.

**16.5.4.** Para percentuais não previstos na tabela acima, deverão ser aplicados os percentuais imediatamente superiores.
**16.5.5.** O Segurado terá restabelecido o direito às coberturas contratadas peço período inicialmente acordado, desde que retome o pagamento do prêmio devido dentro do prazo estabelecido pela Seguradora. Para tanto, o Segurado ficará sujeito ao pagamento da multa moratória correspondente a 2% (dois por cento) sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA, e ainda dos juros legais de 1% (um por cento) ao mês, sendo este último encargo aplicado à base "pro-rata temporis", podendo ser cobrado ainda um valor adicional a título de despesas operacionais, conforme constante da especificação da apólice.
16.5.5.1. Na hipótese de reativação da cobertura do seguro pela regularização do pagamento do(s) prêmio(s) em atraso, após a suspensão das coberturas, qualquer indenização dependerá de prova de que, antes da ocorrência do acidente que provocou o sinistro, tenha sido quitado o respectivo débito.
**16.5.6.** Esgotado o prazo de vigência ajustada, sem que tenha sido efetuado o pagamento do prêmio, operar-se-á, de pleno direito, o cancelamento da apólice.
**16.5.7.** O pagamento da(s) parcela(s) em atraso poderá ser realizado dentro do novo vencimento, acrescidos da cobrança de 2% de multa moratória sobre o valor devido, atualizado monetariamente com base na variação do IPCA (índice de Preços do Consumidor Ampliado) e juros de mora de 1% ao mês, aplicado "pro rata temporis" a partir da data de vencimento original da parcela.
**16.5.8.** Restabelecido o pagamento do Prêmio, dentro do Período de Vigência ajustado nos termos do item 2, acima, ficará automaticamente restaurado o Período de Vigência da Apólice original.
**16.5.9.** Findo o Período de Vigência ajustado nos termos do item 2, acima, sem que tenha sido retomado o pagamento do Prêmio, a Seguradora operará o cancelamento da Apólice. Cancelado o Seguro, está a Seguradora liberada integralmente por sinistros e Despesas de Contenção e de Salvamento ocorridos a partir da data da mora.
**16.5.10.** Na hipótese de Reclamação durante o período em que o Segurado esteve em mora, porém beneficiado pelo prazo de vigência concedido conforme a Tabela de Prazo Curto, sendo o Reclamação indenizável serão descontadas as parcelas pendentes.

**16.5.11.** No caso de fracionamento de prêmio, será garantida ao Segurado a possibilidade de antecipar o pagamento do prêmio fracionado total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros pactuados e não será permitida a cobrança de nenhum valor adicional, a título de custo administrativo de fracionamento.
**16.5.12.** A Seguradora enviará comunicado, através de correspondência à Segurada, até 10 (dez) dias antes do cancelamento, advertindo quanto à necessidade de quitação da(s) parcela(s) do Prêmio em atraso, sob pena de cancelamento da Apólice. Decorrido o prazo mencionado sem que tenha(m) sido quitado(s) o(s) Prêmio(s) em atraso, o contrato e/ou aditamento a ele referente ficará automaticamente e de pleno direito cancelado.
**16.5.13.** O Segurado obriga-se a comunicar à Seguradora eventual mudança de endereço, de modo que esta possa manter o cadastro do Segurado permanentemente atualizado. O descumprimento desta obrigação desobrigará a Seguradora relativamente à efetiva ciência do Segurado.
**16.5.14.** Quando o pagamento da Indenização acarretar o cancelamento da Apólice, as parcelas vincendas do Prêmio deverão ser deduzidas do valor da Indenização, excluído o adicional de fracionamento.
**16.5.15.** O pagamento do Prêmio da Apólice de forma parcelada não implicará na quitação total do mesmo, caso todas as parcelas não tenham sido pagas.
**16.5.16.** Fica vedado o cancelamento do contrato de seguro cujo prêmio tenha sido pago à vista mediante financiamento obtido junto a instituições financeiras, no caso em que o Segurado deixar de pagar o financiamento.
**16.5.17.** No caso de recebimento indevido de prêmio, os valores pagos serão devolvidos e ficam sujeitos a atualização monetária a partir da data de recebimento, até a data da devolução, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.

## 17. RECLAMAÇÕES E AVISO DE SINISTRO

**17.1.** O Segurado deve, prontamente, enviar comunicado por escrito sobre a ocorrência ou iminência de um Fato Gerador, assim que tomar conhecimento. Conforme for o caso, o Segurado também se obriga a:
(i) Adotar, de forma imediata, todas as providências razoáveis e eficazes para evitar ou minimizar os efeitos do evento danoso;
(ii) seguir eventuais instruções recebidas para contenção dos danos ou salvamento;
(iii) fornecer à Seguradora todas os elementos que disponha sobre o Sinistro, suas causas e consequências.
**17.2.** O descumprimento doloso dos deveres previstos nos itens acima implica a perda do direito à indenização, sem prejuízo da dívida de prêmio e da obrigação de ressarcir as despesas efetuadas pela Seguradora.
**17.3.** O descumprimento culposo de qualquer um dos deveres previstos acima implicam na perda do direito à indenização do valor equivalente aos danos decorrentes da omissão.
**17.4.** As providências previstas no item I acima não serão exigíveis se colocarem em perigo interesses relevantes do segurado, do beneficiário ou de terceiros, ou se implicarem sacrifício acima do razoável.
**17.5.** O comunicado à Seguradora, através do canal indicado, sob o âmbito de qualquer cobertura, deverá incluir:
(i) todas as informações obtidas com relação ao momento, local e circunstâncias do Fato Gerador;
(ii) os nomes e endereços do(s) reclamante(s), potenciais reclamantes e testemunhas disponíveis;
(iii) os Danos Materiais e Danos Corporais que resultaram ou possam resultar do Fato Gerador;
(iv) todas as demandas, citações, notificações ou outros processos ou documentos protocolados perante o Poder Judiciário, órgãos administrativos ou investigativos, inclusive órgãos ambientais e Ministério Público;
(v) qualquer outra informação que esteja em posse do Segurado ou de seus especialistas contratados que a Seguradora considere necessária.
**17.6.** O Aviso Sinistro, assim como todos os documentos, deverá ser enviado ao seguinte endereço:
Email: sinistros@br.hdi.global
**17.6.1.** Ou outro(s) endereço(s) se informado pela Seguradora por escrito.

## 18. REGULAÇÃO E LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

**18.1.** A Seguradora deverá manifestar-se sobre a cobertura do Sinistro, no prazo de 30 (trinta) dias após recebimento do Aviso de sinistro totalmente preenchido e acompanhado da e da lista de elementos mínimos necessários e dos documentos básicos previstos no contrato. Caso sejam necessários documentos e/ou informações complementares

para a regulação a liquidação do sinistro, mediante dúvida fundada e justificável, o prazo será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele em que forem completamente atendidas as exigências.

**18.2.** Os elementos enviados devem ser adequadamente nomeados e estar legíveis/claros.

**18.3.** Caso ao final do prazo indicado acima não tenham sido entregues todos os elementos necessários, a indenização será negada e o procedimento de análise será encerrado, sendo possibilitado ao interessado efetuar novamente a comunicação do evento, para abertura de novo procedimento de análise junto à Seguradora.

**18.4.** Os elementos documento e elementos essenciais para aferição e decisão sobre a existência de cobertura, referentes à presente cobertura são:

(Elementos essenciais)

**18.5.** Os referidos elementos devem ser submetidos pelo Segurado à Seguradora na forma e no prazo previstos nas Condições Gerais, sob pena de negativa de cobertura.

**18.6.** O processo de regulação somente seguirá para análise após o recebimento de todos os elementos e documentos mínimos indicados nas coberturas contratadas, que deverão ser submetidos pelo Segurado à Seguradora, no prazo de 15 dias.

**18.7.** Caso ao final do prazo indicado no item acima não tenham sido entregues todos os elementos solicitados, a indenização será negada e o procedimento de análise será encerrado, sendo possibilitado ao interessado efetuar novamente a comunicação do evento, para abertura de novo procedimento de análise junto à Seguradora.

**18.8.** O não envio dos elementos necessários listados no prazo acima indicado ou o seu envio parcial implicam encerramento do procedimento de análise e recusa automática da cobertura.

**18.9.** Reconhecida a cobertura, a Seguradora deverá proceder com o pagamento da indenização, observados os prazos legais aplicáveis, a contar da data em que a Seguradora se manifestou sobre a existência de cobertura.

**18.10.** O processo de liquidação do sinistro somente se iniciará, ressalvada comunicação expressa da Seguradora em sentido diferente, após a identificação da existência efetiva de cobertura, e da sua extensão material, momento em que iniciará o prazo de 30 dias para a liquidação.

**18.11.** A Liquidação de Sinistro coberto por este Contrato de Seguro processar-se-á segundo as seguintes regras:

**a)** Apurada a responsabilidade civil do Segurado, nos termos da CLÁUSULA OBJETIVO DO SEGURO, a Seguradora efetuará a Indenização ao Segurado relativa à reparação pecuniária que o Segurado tenha sido obrigado a pagar em decorrência de danos e prejuízos causados a Terceiro;

**b)** A Seguradora indenizará o montante dos danos e prejuízos regularmente apurados, observando os LIMITES MÁXIMOS DE GARANTIA expressos na Especificação da Apólice;

**c)** Se ficar constatado que os valores que serviram de base ao cálculo do Prêmio foram inferiores aos contabilizados pelo Segurado, a Indenização será reduzida proporcionalmente à diferença entre o Prêmio devido e pago;

**d)** Qualquer acordo judicial ou extrajudicial, realizado pelo Segurado com o Terceiro prejudicado, seus beneficiários e/ou herdeiros, só será reconhecido pela Seguradora se tiver sua prévia anuência. Na hipótese de recusa do Segurado em aceitar o acordo recomendado pela Seguradora e aceito pelo Terceiro prejudicado, fica desde já acordado que a Seguradora não responderá por quaisquer quantias acima daquela pela qual seria o Sinistro liquidado por aquele acordo, inclusive as despesas incidentes.

**I.** É proibido o Segurado reconhecer sua responsabilidade ou confessar ação, bem como transigir com Terceiro prejudicado, ou indenizá-lo diretamente, sem anuência expressa da Seguradora;

**e)** Proposta qualquer Ação Judicial, o Segurado dará imediato aviso à Seguradora por escrito, nomeando os advogados de defesa e remetendo cópia de toda a documentação por ele recebida, juntamente com o contrato de honorários do advogado nomeado para sua defesa;

**f)** Embora não figure na Ação Judicial, a Seguradora poderá intervir na mesma, na qualidade de assistente, bem como poderá dar instruções para o processamento da Ação Judicial, intervindo no feito, se lhe convier; Fixada a Indenização devida, seja por sentença transitada em julgado, seja por acordo na forma da alínea "d" anterior, a Seguradora efetuará a Indenização a que estiver obrigada por este Contrato de Seguro, no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da apresentação pelo Segurado de todos os documentos necessários.

**I.** Durante a análise da documentação apresentada pelo Segurado, caso sejam necessários documentos e/ou informações complementares para a Liquidação do Sinistro, mediante dúvida fundada e justificável, o prazo mencionado

na alínea "g" anterior será suspenso, voltando a correr a partir do dia útil subsequente àquele e que forem atendidas as exigências.

**II.** O não pagamento da Indenização no prazo previsto na alínea "g" implicará na aplicação de juros de mora de 1% ao mês, a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado para o pagamento da referida Indenização, sem prejuízo de sua atualização;

**g)** No caso de reembolso de despesas efetuadas no exterior, serão aceitos para liquidação de sinistro os documentos na língua do país de origem do gasto.

**18.12.** Caso o processo de regulação de sinistros conclua que a indenização não é devida, o Segurado será comunicado formalmente, com a justificativa para o não pagamento, dentro do prazo previsto para liquidação de sinistros previsto nestas condições.

**18.13.** Salvo disposição expressa da Seguradora, estão vedadas as hipóteses de reposição ou reconstrução paulatina com pagamentos correspondentes.

**18.14.** Múltiplos Segurados – Na hipótese de haver mais de um Segurado vinculado à mesma Apólice e o pagamento do Prêmio for rateado entre eles, tal rateio terá efeito meramente interno entre os Segurados, não afetando a integralidade das obrigações perante esta Seguradora.

**18.15.** Para todos os fins e efeitos deste Contrato, os Segurados serão considerados como um único Segurado em relação às obrigações contratuais, especialmente quanto ao pagamento do prêmio, cumprimento das obrigações e exercício de direitos perante a Seguradora.

**18.16.** O adimplemento total ou parcial do prêmio por apenas um ou alguns dos Segurados não conferirá a estes quaisquer direitos exclusivos ou preferência para recebimento da indenização, nem exonerará os demais da responsabilidade solidária pelo pagamento integral e tempestivo do prêmio devido e demais encargos do contrato.

**18.17.** Todos os Segurados respondem solidariamente pelo pagamento do prêmio e demais encargos contratuais, podendo a seguradora exigir de qualquer deles a totalidade dos valores devidos, sem prejuízo de eventual ajuste interno entre os Segurados.

**18.18.** O pagamento parcial do prêmio não implica manutenção proporcional da cobertura e não suspende nem posterga os efeitos do cancelamento contratual por inadimplemento, aplicando-se sem qualquer ressalva o item Pagamento do Prêmio, acima.

**18.19.** O pagamento da indenização, quando devida, será efetuado conforme a proporção dos interesses segurados e nos termos definidos na Apólice, não sendo afetado por eventual rateio interno do prêmio entre os Segurados.

**18.20.** DOCUMENTAÇÃO BÁSICA PARA QUALQUER TIPO DE SINISTRO

| **Documentos Básicos** |
|---|
| Aviso de sinistro |
| Declaração de existência ou não de outros seguros |
| Cópia do CNPJ do Segurado, CPF, RG, Comprovante de Endereço e Contrato Social com a última alteração |
| Cópia do CPF e RG dos Sócios |
| Dados bancários do Segurado |
| Cópia do CPF e RG do Terceiro |
| Comprovante de endereço do Terceiro |
| Boletim de ocorrência policial (se for o caso) |
| Declaração do Segurado expressando sua responsabilidade no sinistro descrevendo o ocorrido ou Carta de reclamação do terceiro |

**18.21.** Poderão ser solicitados outros documentos complementares de acordo com a modalidade do seguro.

**18.22.** A Seguradora poderá exigir atestados ou certidões de autoridades competentes, bem como o resultado de inquéritos ou processos instaurados em virtude do fato que produziu o sinistro, sem prejuízo de pagamento da indenização no prazo devido. Alternativamente, poderá solicitar cópia da certidão de abertura do inquérito que porventura tiver sido instaurado.

## 19. RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO

**19.1.** Além do previsto nas CLÁUSULA - PERDA DE DIREITO, CLÁUSULA - LIMITES DE RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA (subitem 10.1.2.5) e CLÁUSULA - PAGAMENTO DO PRÊMIO destas Condições Gerais, o presente Contrato de Seguro poderá ser rescindido total ou parcialmente, a qualquer tempo, mediante acordo entre as partes contratantes.

**19.2.** Se a rescisão for por iniciativa da Seguradora, esta reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, a parte proporcional ao tempo decorrido.

**19.3.** Se a rescisão for por iniciativa do Segurado, a Seguradora reterá do Prêmio recebido, além dos emolumentos, no máximo o Prêmio calculado de acordo com a tabela de curto prazo prevista na CLÁUSULA - PAGAMENTO DO PRÊMIO, destas Condições Gerais.

**19.4.** Para os prazos não previstos na tabela de curto prazo constante da CLÁUSULA – PAGAMENTO DO PRÊMIO, deverá ser utilizado percentual imediatamente inferior.

**19.5.** Os valores devidos a título de restituição de Prêmio, no caso de Cancelamento do Contrato de Seguro, serão atualizados pelo índice IPCA/IBGE, a partir da data de recebimento da solicitação de Cancelamento, se isto ocorrer por iniciativa do Segurado, ou a partir da data do efetivo Cancelamento, se isto ocorrer por iniciativa da Seguradora.

## 20. CONCORRÊNCIA DE APÓLICES

**20.1.** Haverá concorrência de apólices quando a distribuição da garantia segurada seja feita entre várias seguradoras pelo segurado, por meio de contratações independentes, sem limitação a uma cota de garantia específica.

**20.2.** O Segurado que, na vigência do contrato, pretender obter novo seguro sobre os mesmos bens e contra os mesmos riscos deverá comunicar sua intenção, previamente, por escrito, a todas as sociedades seguradoras envolvidas, sob pena de perda de direito.

**20.3.** O prejuízo total relativo a qualquer Sinistro amparado por cobertura de responsabilidade civil, cuja Indenização esteja sujeita às disposições deste contrato, será constituído pela soma das seguintes parcelas:

**a)** Despesas, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência de danos a terceiros, com o objetivo de reduzir sua responsabilidade;

**b)** Valores das reparações estabelecidas em sentença judicial transitada em julgado e/ou por acordo entre as partes, nesta última hipótese com a anuência expressa das sociedades seguradoras envolvidas.

**20.4.** De maneira análoga, o prejuízo total relativo a qualquer sinistro amparado pelas demais coberturas será constituído pela soma das seguintes parcelas:

**a)** Despesas de Salvamento, comprovadamente, efetuadas pelo segurado durante e/ou após a ocorrência do sinistro;

**b)** Valor referente aos danos materiais, comprovadamente, causados pelo segurado e/ou por terceiros na tentativa de minorar o dano ou salvar a coisa;

**c)** Danos sofridos pelos bens segurados.

**20.5.** A Indenização relativa a qualquer sinistro não poderá exceder, em hipótese alguma, o valor do prejuízo vinculado à cobertura considerada.

**20.6.** Na ocorrência de sinistro contemplado por coberturas concorrentes, ou seja, que garantam os mesmos interesses contra os mesmos riscos, em apólices distintas, a distribuição de responsabilidade entre as sociedades seguradoras envolvidas deverá obedecer às seguintes disposições:

**I.** Será calculada a Indenização individual de cada cobertura como se o respectivo contrato fosse o único vigente, considerando-se, quando for o caso, franquias, participações obrigatórias do segurado, limite máximo de indenização da cobertura e cláusulas de rateio;

**II.** Será calculada a "indenização individual ajustada" de cada cobertura, na forma abaixo indicada:

**a)** Se, para uma determinada apólice, for verificado que a soma das indenizações correspondentes às diversas coberturas abrangidas pelo sinistro é maior que seu respectivo limite máximo de garantia, a indenização individual de cada cobertura será recalculada, determinando-se, assim, a respectiva indenização individual ajustada. Para efeito deste recálculo, as indenizações individuais ajustadas relativas às coberturas que não apresentem concorrência com outras apólices serão as maiores possíveis, observados os respectivos prejuízos e limites máximos de indenização. O

valor restante do limite máximo de garantia da apólice será distribuído entre as coberturas concorrentes, observados os prejuízos e os limites máximos de indenização destas coberturas.

**b)** Caso contrário, a "indenização individual ajustada" será a indenização individual, calculada de acordo com o inciso I deste artigo.

**III.** Será definida a soma das indenizações individuais ajustadas das coberturas concorrentes de diferentes apólices, relativas aos prejuízos comuns, calculadas de acordo com o inciso II deste artigo;

**IV.** Se a quantia a que se refere o inciso III deste artigo for igual ou inferior ao prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com a respectiva indenização individual ajustada, assumindo o segurado a responsabilidade pela diferença, se houver;

**V.** Se a quantia estabelecida no inciso III for maior que o prejuízo vinculado à cobertura concorrente, cada sociedade seguradora envolvida participará com percentual do prejuízo correspondente à razão entre a respectiva indenização individual ajustada e a quantia estabelecida naquele inciso.

**20.7.** Caso a soma das importâncias seguradas nas apólices cumulativos ultrapasse o valor do interesse segurado, será realizada a redução proporcional da importância segurada de cada contrato, desde que haja coincidência de garantia entre os seguros acumulados. A redução proporcional não será aplicada aos contratos celebrados com seguradoras que se encontrem insolventes, as quais não serão consideradas para fins de ajuste proporcional da garantia.

**20.8.** A Sub-rogação relativa a salvados operar-se-á na mesma proporção da cota de participação de cada sociedade seguradora na indenização paga.

**20.9.** Salvo disposição em contrário, a sociedade seguradora que tiver participado com a maior parte da indenização ficará encarregada de negociar os salvados e repassar a quota-parte, relativa ao produto desta negociação, aos demais participantes.

**20.10.** Na hipótese de existência de seguro cumulativo onde a Seguradora venha a indenizar valores referentes à contratos celebrados com outra seguradora insolvente, a Seguradora se sub-rogará nos direitos de crédito do Segurado perante a massa em liquidação ou massa falida da seguradora insolvente.

## 21. FRANQUIA E PARTICIPAÇÃO OBRIGATÓRIA DO SEGURADO

**21.1.** As Franquias e/ou participações obrigatórias do Segurado, estabelecidas na Especificação da Apólice, serão deduzidas dos prejuízos apurados indenizáveis em cada Sinistro.

**21.2.** A Seguradora somente indenizará os Sinistros que excederem ao valor da Franquia ou participação obrigatória do Segurado indicados na Especificação da Apólice.

## 22. FORO

**21.1.** O Foro competente para as questões judiciais do presente contrato é o da comarca de domicílio do Segurado, ou de seu beneficiário, se for o caso.

## 23. ARBITRAGEM

**23.1. Se durante as negociações pertinentes à contratação deste seguro as partes celebraram o compromisso arbitral regido pela Lei nº 9307, de 23 de setembro de 1996, fazendo parte inseparável deste Contrato de Seguro a respectiva Cláusula compromissória firmada por ambas, em havendo conflitos sobre este Contrato, será observado o que estiver estabelecido na referida Cláusula Particular.**

**23.2. Ao concordar com a aplicação da Cláusula Particular, o Segurado se compromete a resolver todos os seus litígios com a Seguradora por meio de Juízo Arbitral, cujas sentenças têm o mesmo efeito que as sentenças proferidas pelo Poder Judiciário.**

## 24. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS

**24.1.** Havendo um pagamento feito pela Seguradora, no âmbito desta Apólice, a Seguradora será sub-rogada em todos os direitos e ações que competirem ao Segurado, contra terceiros, obrigando-se o Segurado a facilitar os meios ao pleno exercício dessa sub-rogação e o Segurado deverá executar e fornecer instrumentos e documentos e o que mais

for necessário para assegurar esses direitos, incluindo-se, sem limitações, as cessões de direitos do Segurado contra qualquer pessoa ou organização que tenha causado a ocorrência de um Fato Gerador em decorrência da qual a Seguradora tenha realizado qualquer pagamento no âmbito deste seguro.

**24.2.** O Segurado não deverá agir de qualquer forma que prejudique os direitos da Seguradora previstos neste item.

**24.3.** Qualquer ressarcimento resultante de um procedimento de sub-rogação decorrente do pagamento de Prejuízos cobertos por este seguro será revertido, primeiramente, ao Segurado, na extensão do pagamento, por ele realizado, dos valores que excederam o limite de cobertura desta Apólice; em seguida, à Seguradora na extensão dos pagamentos por ela realizados no âmbito deste seguro; e, por fim, ao Segurado na extensão dos valores por ele pagos a título de franquia dedutível.

Despesas incorridas em tal procedimento de sub-rogação serão repartidas entre as partes interessadas na recuperação da parte que cada uma arcou para a recuperação total.

**24.4.** Não obstante qualquer disposição em contrário nesta Cláusula, a Seguradora, por meio deste, renuncia expressamente a quaisquer direitos de sub-rogação em face de uma entidade, no caso de tal direito ter sido renunciado por escrito pelo Segurado antes da ocorrência de um Fato Gerador.

## 25. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA INDENIZAÇÃO

**25.1.** O pagamento de valores relativos à atualização monetária e juros monetários far-se-á independentemente de notificação ou interpelação judicial, de uma só vez, juntamente com os demais valores do contrato de seguro.

**25.2.** O não pagamento da Indenização pela Seguradora no prazo de 30 dias destas Condições Gerais, implicará na aplicação de atualização monetária e juros de mora, a partir da data da ocorrência do Evento até a data do efetivo pagamento da referida Indenização, com base na variação positiva do índice IPCA/IBGE.

**25.3.** Os valores devidos a título de devolução de Prêmios sujeitam-se à atualização monetária pela variação do índice acima estabelecido, a partir da data em que se tornarem exigíveis.

**25.3.1.** No caso de Cancelamento do contrato de seguro: deverão ser observadas as regras dispostas na CLÁUSULA - RESCISÃO E CANCELAMENTO DO CONTRATO DE SEGURO (subitem 18.5).

**25.3.2.** No caso de recebimento indevido de Prêmio: a atualização dar-se-á a partir da data de recebimento do Prêmio.

**25.3.3.** No caso de recusa da proposta: a atualização dar-se-á a partir da data de formalização da recusa, se ultrapassado o prazo de 10 (dez) dias corridos que a Seguradora dispõe para a devolução dos valores pagos pelo Proponente, descontada a parcela “pro-rata temporis” relativa ao período em que prevaleceu a Cobertura, atualizados pelo índice IPCA/IBGE.

**25.4.** A atualização será efetuada com base na variação positiva apurada entre o último índice publicado antes da data de exigibilidade da obrigação pecuniária, e aquele publicado imediatamente anterior à data de sua efetiva liquidação.

**25.5.** Os valores relativos às obrigações pecuniárias serão acrescidos de multa, quando prevista, e de juros moratórios, quando o prazo de sua liquidação superar o prazo fixado em contrato para esse fim, respeitada a regulamentação específica, particularmente no que se refere ao limite temporal para a liquidação e a faculdade de suspensão da respectiva contagem. Os juros moratórios, contados a partir do primeiro dia posterior ao término do prazo fixado em contrato, devem ter a taxa estipulada nas Condições Gerais ou regulamento, sendo que, na sua falta, serão equivalentes à taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

## 26. PRESCRIÇÃO

**26.1.** Os prazos prescricionais são aqueles determinados na legislação civil aplicável.

## 27. INSPEÇÕES

**27.1. A Seguradora poderá efetuar, a qualquer momento, as inspeções e as verificações que considerar necessárias ou convenientes, com o propósito de obter informações relacionadas a este Contrato de Seguro assumindo o Segurado a obrigação de fornecer os esclarecimentos, os elementos e as provas que lhe forem solicitados.**

**27.2. A simples inspeção prévia pela seguradora de riscos relacionados com atividades empresariais não autoriza a presunção de conhecimento do vício.**

## 28. DISPOSIÇÕES GERAIS

**28.1.** Interesse alheio - O interesse alheio, sempre que conhecido pelo Segurado, deve ser declarado à Seguradora no momento da contratação, sob pena de nulidade ou resolução do contrato, conforme disposto na legislação aplicável. Presume-se que o seguro é por conta própria, salvo quando a Seguradora tiver sido expressamente informada de que o seguro é em favor de terceiro, podendo haver coexistência de ambos sob o âmbito do mesmo contrato. Nesta hipótese, havendo concorrência de interesses garantidos, prevalecerá a garantia por conta própria, sendo considerada, naquilo que ultrapassar o valor do interesse próprio, como em favor de terceiro, sempre respeitado o limite da garantia.
**28.2.** Salvo disposição expressa e clara em contrário constante na apólice, o presente contrato de seguro não será celebrado em favor de terceiro, de modo que o interesse Segurado deverá ser próprio do proponente.

# CONDIÇÕES ESPECIAIS - COBERTURAS BÁSICAS

**As coberturas básicas a seguir poderão ser contratadas isoladamente.**

## 1. RC OPERAÇÕES

### 1.1. RISCO COBERTO

**1.1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do imóvel expressamente mencionado na Especificação dessa Apólice;

**b)** As operações comerciais e/ou industriais do Segurado conforme mencionadas na Especificação dessa Apólice;

**c)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou ao recolhimento de mercadorias de propriedade do Segurado ou de produtos fabricados, comercializados ou distribuídos por ele;

**d)** A existência e conservação de painéis de publicidade, letreiros e anúncios pertencentes ao Segurado, em locais de risco do Segurado;

**e)** Os eventos programados pelo Segurado sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidadas pelo Segurado.

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice, o disposto na alínea "e", acima, SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários, locatários, comodatários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

**f)** A atuação do Segurado como proprietário, promotor, contratante ou construtor de pequenas obras ou pequenos trabalhos de reparos, reformas ou manutenção do(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice.

**I.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, consideram-se "pequenas obras ou pequenos trabalhos" aquelas obras ou reparos cujo custo relativo à mão de obra não exceda o equivalente a 0,5% (meio por cento) do Limite Máximo de Indenização deste Contrato de Seguro;

**g)** Danos causados por mercadorias transportadas pelo próprio Segurado ou a seu mando, em local de terceiros ou em via pública, **excluídos, todavia, os danos decorrentes de acidente exclusivamente com o veículo transportador, sem a participação da mercadoria na produção dos referidos danos;**

**h)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes do Segurado. **Contudo, não haverá Cobertura deste Contrato de Seguro para os Danos decorrentes do fornecimento de produtos fora do prazo de validade deles ou se o estabelecimento não possuir as licenças necessárias**;

**i)** Competições e jogos lícitos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado e destinados aos seus empregados, em locais próprios e/ou de terceiros;

**j)** A guarda e/ou a custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes realizada pelo Segurado**, excluídos, todavia, veículos e valores em geral e as hipóteses de extravio, furto de qualquer natureza ou roubo de quaisquer bens ou objetos**;

**k)** A existência e o funcionamento de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado, para atendimentos emergenciais e preventivos em relação a empregados e visitantes.

**I.** A Cobertura concedida através desta alínea "k" abrange também os danos corporais causados a empregados do Segurado;

**l)** A circulação de equipamentos ou empilhadeiras dentro das dependências do Segurado, e nas vias públicas adjacentes ao(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice;

**m)** A circulação de veículos terrestres motorizados, quando comprovadamente a serviço eventual do Segurado, sempre e quando o Segurado não for o proprietário, locatário, comodatário ou o possuidor dos veículos.

**I.** A Cobertura concedida através desta alínea "m" será sempre aplicada em excesso aos seguros de "Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT" e de "Responsabilidade Civil Facultativo – RCFV;

**II. A Cobertura expressa nesta alínea "m" somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados veículos, não abrangendo, inclusive, os danos de qualquer natureza sofridos pelos próprios veículos;**

**m)** A circulação de veículos terrestres motorizados alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte habitual de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa.

**I. A Cobertura concedida através desta alínea "n" será sempre aplicada em excesso aos seguros de "Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT" e de "Responsabilidade Civil Facultativo – RCFV";**

**II. A Cobertura expressa nesta alínea "n" somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados veículos, não abrangendo, inclusive, os danos sofridos pelos empregados ou pelos próprios veículos.**

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO(S) IMÓVEL(EIS) SEGURADO(S), BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA REALIZADA DENTRO OU FORA DO(S) CITADO(S) IMÓVEL(EIS), MANTIDA, ENTRETANTO, A COBERTURA PARA OS DANOS CAUSADOS POR PEQUENAS OBRAS OU PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PREVISTA NA ALÍNEA "f" DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**b) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE;**

**c) DANOS SOFRIDOS POR PARTICIPANTES DE JOGOS E COMPETIÇÕES PROMOVIDAS PELO SEGURADO E DESTINADAS AOS SEUS EMPREGADOS, QUANDO OS DANOS FOREM INERENTES A ESTE TIPO DE ATIVIDADE, SEM A RESPONSABILIDADE DIRETA DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DOS REFERIDOSDANOS;**

**d) INSTALAÇÕES E MONTAGENS, BEM COMO QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO EXPRESSAMENTE COBERTOS NA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, REALIZADOS EM LOCAIS OU RECINTOS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS OU POR ESTES CONTROLADOS OU UTILIZADOS,**

**e) CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE OU SOB A POSSE DO SEGURADO.**

**I. ESTA EXCLUSÃO NÃO SE APLICA, ENTRETANTO, COM RELAÇÃO À COBERTURA PREVISTA NA ALÍNEA "n" DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**f) CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMPREGADOS QUANDO A UTILIZAÇÃO DESSES VEÍCULOS FOR CONDIÇÃO INERENTE AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES PARA O SEGURADO;**

**g) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDAS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE MEDICINA NUCLEAR, TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO E ELETROTERÁPICO, PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO ÀS PRÁTICAS DE SERVIÇOS MÉDICOS;**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTA ALÍNEA "g)" REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL ESPECIFICADO NESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**h) DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE QUALQUER TIPO DE ARMA.**

### 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 2. RC PRODUTOS

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com Danos provocados por defeito dos produtos discriminados na Proposta de Seguro, e fabricados, vendidos e/ou distribuídos pelo Segurado.
**2.** Também estão cobertos os Danos provenientes da troca equivocada de produtos em suas embalagens ou em qualquer tipo de recipiente.
**3.** Fica estabelecido que:
**a) Os contratantes do seguro elegem o foro no Brasil indicado na Especificação da Apólice, com renúncia de qualquer outro para dirimir dúvidas e decidir sobre quaisquer reclamações relacionadas com este Contrato de Seguro; e**
**b)** Com relação a Sinistros ocorridos nos países estrangeiros designados na Especificação da Apólice, este Contrato de Seguro abrange também as Ações Judiciais proferidas naqueles países, desde que as sentenças ou decisões arbitrais sejam homologadas pela justiça brasileira.
**3.1. Em hipótese nenhuma estarão cobertas as Indenizações a título de "punitive damages" ou "exemplary damages".**
**4.** Este Contrato de Seguro só abrange reclamações por Danos ocorridos após a entrega dos produtos a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controlados pelo Segurado.
**5.** Sinistros em série - os Danos causados por produtos originários de um mesmo processo defeituoso de fabricação ou afetados por uma mesma condição inadequada de armazenamento, acondicionamento ou manipulação serão considerados como um único Sinistro, qualquer que seja o número de prejudicados ou de reclamantes.
**5.1** Na hipótese prevista neste subitem 1.5, a responsabilidade da Seguradora estará restrita a apenas um Limite Máximo de Indenização, conforme contemplado na Especificação da Apólice, e considerar-se-á como data do Sinistro o dia em que ocorreu o primeiro dano conhecido pelo Segurado, mesmo que o terceiro prejudicado não tenha apresentado reclamação. Em consequência, serão da competência desta Apólice os Danos ocorridos antes, durante ou após a sua vigência, desde que:
**a)** O primeiro dano conhecido pelo Segurado se dê comprovadamente na vigência do presente Contrato de Seguro;
**b)** Fique comprovado que, no tocante aos Danos ocorridos antes do início de vigência desta Apólice, o Segurado possuía Contrato de Seguro de responsabilidade civil produtos, de emissão desta ou de outra Seguradora;
**c)** O Contrato de Seguro anterior, de emissão desta ou de outra Seguradora, não cobre esses danos em virtude exclusivamente dele determinar a mesma regra expressa neste subitem 1.5.

**5.2** A responsabilidade da Seguradora se extinguirá, em relação a este Sinistro em série, uma vez atingido o Limite Máximo de Indenização indicado na Especificação da Apólice.

**5.3 Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**3. RISCOS EXCLUÍDOS**

**3.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) FABRICAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E/OU VENDA ILEGAL DE PRODUTOS;**

**b) DISTRIBUIÇÃO E/OU VENDA DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE;**

**c) UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS COMO COMPONENTES DE AERONAVES;**

**d) UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS EM COMPETIÇÕES E PROVAS DESPORTIVAS DE UM MODO GERAL;**

**e) DANOS CONSEQUENTES DA UTILIZAÇÃO DO PRODUTO EM VIRTUDE DE PUBLICIDADE INADEQUADA, RECOMENDAÇÕES OU INFORMAÇÕES ERRÔNEAS DO SEGURADO, SEUS SÓCIOS, PREPOSTOS E/OU EMPREGADOS;**

**f) AUSÊNCIA DE AVISOS EVIDENTES SOBRE CONTRAINDICAÇÕES, EFEITOS COLATERAIS, PRAZO DE VALIDADE OU DURABILIDADE, NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO PERIÓDICA DE COMPONENTES, MEIOS ADEQUADOS DE MANIPULAÇÃO, ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO;**

**g) DANOS OCASIONADOS PELA FALTA DE MANUAL DESCRITIVO DOS PRODUTOS SEGURADOS, BEM COMO DA AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES OU INFORMAÇÕES INSUFICIENTES ACERCA DO FUNCIONAMENTO OU OPERAÇÃO DESSES PRODUTOS;**

**h) DANOS RESULTANTES DE ALTERAÇÕES GENÉTICAS OCASIONADAS PELA UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS FABRICADOS, DISTRIBUÍDOS OU VENDIDOS PELO SEGURADO;**

**i) O FATO DE O PRODUTO NÃO FUNCIONAR OU NÃO TER O DESEMPENHO DELE ESPERADO E/OU ANUNCIADO;**

**j) POLUIÇÃO AMBIENTAL, CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO, A MENOS QUE RESULTEM DE UM ACONTECIMENTO SÚBITO E INESPERADO, INICIADO EM DATA CLARAMENTE IDENTIFICADA E COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS;**

**k) DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS E/OU DISTRIBUÍDOS PELO SEGURADO.**

**2.1. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU INTEGRAL DO PRODUTO SEGURADO, BEM COMO COM A SUA RECHAMADA ("RECALL") E RETIRADA DO MERCADO;**

**b) IMPERFEIÇÃO DO PRODUTO DEVIDO A ERRO DE PLANO, FÓRMULA, DESENHO E PROJETO.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 3. RC EMPREGADOR

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, por Danos Corporais sofridos por seus empregados, quando a serviço do Segurado ou durante o percurso de ida e volta do trabalho, sempre que a viagem for realizada por veículo contratado pelo Segurado.

**2. A PRESENTE COBERTURA ABRANGE APENAS OS DANOS QUE RESULTEM EM MORTE OU INVALIDEZ TOTAL PERMANENTE DO EMPREGADO, RESULTANTES DE ACIDENTE SÚBITO E INESPERADO.**

**3.** O presente Contrato de Seguro garantirá ao Segurado a Indenização correspondente à sua responsabilidade no evento, independentemente do pagamento, pela Previdência Social, das prestações por acidente de trabalho previstas na Lei 8.213, de 24/07/91.

**4.** Em decorrência da Cobertura concedida através destas Condições Especiais, ficam revogadas, apenas no que se refere a Danos Corporais, as exclusões constantes da alínea "m" do subitem 7.1 e da alínea "a)" do subitem 7.2 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, permanecendo excluídas quaisquer reclamações relacionadas com Danos Materiais.

**5. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE:**

**a) AS RECLAMAÇÕES RESULTANTES DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS, BEM COMO DE SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO, INCLUINDO PAGAMENTO DESALÁRIOS, VERBAS TRABALHISTAS E SIMILARES;**

**b) OS DANOS RELACIONADOS COM A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE QUALQUER ESPÉCIE E PROPRIEDADE, MANTIDA, ENTRETANTO, A COBERTURA PARA OS DANOS SOFRIDOS POR EMPREGADOS DURANTE O PERCURSO DE IDA E VOLTA DO TRABALHO EM VEÍCULO CONTRATADO PELO SEGURADO, CONFORME PREVISTO NO SUBITEM 2.1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**c) RECLAMAÇÕES RELACIONADAS COM DOENÇA PROFISSIONAL OU DOENÇA DO TRABALHO OU SIMILAR;**

**d) OS DANOS RELACIONADOS COM RADIAÇÕES IONIZANTES OU ENERGIA NUCLEAR;**

**e) RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE AÇÕES DE REGRESSO CONTRA O SEGURADO, PROMOVIDAS PELA PREVIDÊNCIA SOCIAL;**

**f) MORTE OU INVALIDEZ PERMANENTE, TOTAL OU PARCIAL, EM QUE FIQUE COMPROVADO O NEXO DE CASUALIDADE ENTRE A FALTA DE FORNECIMENTO E/OU DO USO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E A EXTENSÃO DOS DANOS SOFRIDOS PELA VÍTIMA;**

**g) DESPESAS INCORRIDAS COM CONSULTAS MÉDICAS, MEDICAMENTOS, EXAMES, PRIMEIROS SOCORROS, PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS OU DE ENFERMAGEM, TRATAMENTO CLÍNICO, INTERNAÇÃO, E OUTROS CUSTOS RELACIONADOS COM ATENDIMENTO MÉDICO OU HOSPITALAR.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 4. RC ARMAZÉNS GERAIS E SIMILARES

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice;

**b)** As operações comerciais e/ou industriais desenvolvidas pelo Segurado no(s) imóvel(eis) expressamente mencionados na Especificação desta Apólice;

**c)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, relativos à entrega ou ao recolhimento das mercadorias armazenadas pelo Segurado;
**d)** Circulação de equipamentos ou empilhadeiras dentro do Segurado e nas vias públicas adjacentes ao(s) imóvel(eis) expressamente mencionados na Especificação desta Apólice;
**e)** A atuação do Segurado como proprietário, promotor, contratante ou construtor de pequenas obras ou pequenos trabalhos de reparos, reformas ou manutenção do(s) imóvel(eis) expressamente mencionados na Especificação desta Apólice.
**I.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, consideram-se "pequenas obras ou pequenos trabalhos" aqueles trabalhos ou obras cujo custo relativo à mão de obra não exceda o equivalente a 0,5 (meio por cento) do Limite Máximo de Indenização deste Contrato de Seguro.
**1.2.** Ao contrário do que consta da alínea "d)" do subitem 7.1 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, o presente Contrato de Seguro garantirá também as reclamações decorrentes de:
**a)** Danos causados às mercadorias de terceiros em poder do Segurado, ocorridos durante o período de armazenamento no(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice.
**I.** Na hipótese de mercadorias cujo transporte esteja a cargo do Segurado, **a Cobertura prevista nesta alínea "a" somente prevalecerá se o Segurado mantiver em vigor apólice de Responsabilidade Civil do Transportador - Carga (RCTR-C), com a Cobertura Adicional para as operações de carga e descarga**;
**b)** Danos causados às mercadorias de terceiros em poder do Segurado, ocorridos durante as operações de carga e descarga, desde que o transporte dessas mercadorias não seja efetuado pelo próprio Segurado ou por pessoas por ele contratadas.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

## 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS ÀS MERCADORIAS EM QUE NÃO SE VERIFIQUEM SINAIS DE AVARIAS EXTERNAS NAS EMBALAGENS E/OU NAS PRÓPRIAS MERCADORIAS;**

**b) DANOS RESULTANTES DO USO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS;**

**c) DANOS CAUSADOS A PESSOAS TRANSPORTADAS EM LOCAIS NÃO ESPECIFICAMENTE DESTINADOS A TAL FIM;**

**d) PARALISAÇÃO DE MÁQUINAS FRIGORÍFICAS OU SISTEMAS FRIGORIFICADOS DE QUALQUER ESPÉCIE, INCLUSIVE CONTAINERS;**

**e) DANOS RESULTANTES DE VÍCIO PRÓPRIO DAS MERCADORIAS;**

**e) DANOS CONSEQUENTES DA INSUFICIÊNCIA OU IMPROPRIEDADE DAS EMBALAGENS;**

**g) FALTA OU PERDA DE PESO DAS MERCADORIAS, INCLUSIVE POR VAPORIZAÇÃO, BEM COMO PELO USO DE MEDIDORES DEFEITUOSOS E FALTA DE PRECISÃO NA CALIBRAGEM DE BALANÇAS, TANQUES E NOS CÁLCULOS OU NOS REGISTROS DE MEDIÇÃO;**

**h) DANOS CAUSADOS ÀS MERCADORIAS ARMAZENADAS DECORRENTES DE VAZAMENTO OU INFILTRAÇÃO D´ÁGUA, QUANDO RESULTANTES DO ENTUPIMENTO DE CALHAS OU DA MÁ CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO;**

**i) PREJUÍZOS CAUSADOS POR PERDA DE MERCADO E/OU DEMORA NA ENTREGA DAS MERCADORIAS;**

**j) DANOS CAUSADOS ÀS MERCADORIAS POR APODRECIMENTO, FERMENTAÇÃO, AZEDAMENTO, MUDANÇA DE COR, GOSTO, AROMA OU QUALQUER ALTERAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO QUÍMICA OU DO ESTADO FÍSICO DAS MERCADORIAS ARMAZENADAS;**

**k) PREJUÍZOS RESULTANTES DE ATRASO NAS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA, BEM COMO MULTAS OU QUAISQUER DESPESAS DECORRENTES DA SOBRESTADIA DE NAVIOS ("DEMURRAGE");**

**l) DANOS CAUSADOS À MERCADORIA ARMAZENADA DECORRENTE DE CONTAMINAÇÃO, CONTATO COM OUTRAS MERCADORIAS, INFLUÊNCIA DE TEMPERATURA (DE FORMA NATURAL OU PROVOCADA PELO SEGURADO), EXSUDAÇÃO, OXIDAÇÃO, ROEDURA OU OUTROS ESTRAGOS CAUSADOS OU NÃO POR ANIMAIS DE QUALQUER ESPÉCIE;**
**m) DANOS À MERCADORIA ARMAZENADA DECORRENTES DE INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO;**
**n) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO OU FURTO SIMPLES;**
**o) CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO(S) IMÓVEL(EIS) SEGURADO(S), BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, E INSTALAÇÕES E MONTAGENS; MANTIDA, ENTRETANTO, A COBERTURA PARA OS DANOS CAUSADOS POR PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PREVISTA NA ALÍNEA "e)", SUBITEM 1.1 DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS; E**
**p) DANOS CAUSADOS POR EMBARCAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE.**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE ALAGAMENTO, INUNDAÇÃO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO.**

## 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 5. RC OPERAÇÕES DE SHOPPING CENTERS

### 1. RISCO COBERTOS

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**b)** As atividades comerciais do Segurado desenvolvidas no(s) referido(s) imóvel(is) e expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**c)** A existência e conservação de painéis de publicidade, letreiros, anúncios, antenas, objetos de decoração natalina e similares no imóvel expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**d)** As programações dos departamentos de "marketing", publicidade e relações públicas, desenvolvidas nas áreas do(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**e)** A realização de exposições e feiras de amostras, inclusive as respectivas montagens e desmontagens, realizadas no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**f)** Os serviços realizados por empregados do Segurado no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice, tais como, mas não limitados a porteiros, seguranças e pessoal de limpeza, no desenvolvimento das tarefas próprias que lhes competirem;
**g)** A execução de pequenos trabalhos de reparos destinados à manutenção do(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice, tais como, mas não limitados a: substituição do vidro de uma vitrine de loja, substituição de lâmpadas ou luminárias e troca de disjuntores;
**h)** Poluição, contaminação, infiltração de água e vazamento quando tiverem sua origem no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice ou em suas instalações e forem resultantes de acontecimento inesperado, súbito e acidental, ocorrido na vigência deste Contrato de Seguro;
**i)** Atividade comercial eventualmente desenvolvida no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice, tais como, mas não limitado a bancas de vendas de cartões natalinos e similares, quando os danos cometidos estiverem incluídos nas Coberturas desta Apólice e os responsáveis diretos forem declarados insolventes;

**j)** Tumultos originados nas dependências do(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice;
**k)** Danos materiais causados aos veículos que se encontrem nas garagens ou estacionamentos do(s) imóvel(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice ou em locais alugados ou controlados pelo Segurado, decorrentes exclusivamente da existência, uso e conservação do(s) referido(s) imóvel(is) ou de suas instalações, e desde que não haja Apólice de seguro mais específica, contratada pelo Segurado, na data da ocorrência do Sinistro;
**l)** Danos Corporais sofridos por empregados dos Segurados considerados nesta Apólice, durante o desempenho de suas funções, exclusivamente na hipótese específica de um Segurado causar o Dano Corporal ao empregado do outro segurado.
**I.** Fica mantida a exclusão constante da alínea "a" - subitem 7.2 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, no que se refere a qualquer outra hipótese de Danos sofridos pelos próprios empregados de cada um dos Segurados desta Apólice**;**
**m)** Danos materiais causados a bens de terceiros em exposição, incluindo os stands e respectivas instalações, quando eles forem objeto de exposições ou feiras de amostras realizadas no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice, decorrentes exclusivamente da existência, uso e conservação do(s) referido(s) ou de suas instalações.
**I.** Fica mantida a exclusão constante da alínea "d)", subitem 3.1, Cláusula 3 destas Condições Especiais.
**1.2.** O termo "Segurado", quando empregado nesta Apólice, significa não só o proprietário e o administrador do shopping center designado neste Contrato de Seguro, mas também todos os comerciantes, assim considerados tanto os proprietários de lojas, como os locatários e/ou comodatários e/ou arrendatários de lojas estabelecidas no(s) imóvel(is) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice e explorando os ramos diversificados de comércio, bem como os seus empregados e funcionários.
**1.3.** As disposições desta Apólice aplicam-se separadamente para cada Segurado, da mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles.
**1.3.1.** Apesar do disposto no subitem 1.3, acima, na hipótese de qualquer ocorrência garantida por esta Apólice, quer envolvendo um dos Segurados ou todos eles, a responsabilidade da Seguradora não excederá o Limite Máximo de Indenização ou Sublimite designado na Especificação da Apólice.
**1.4.** Os Segurados, definidos no subitem 1.2, são considerados terceiros entre si, mantidas as exclusões constantes da Cláusula 2 destas Condições Especiais e as demais disposições deste Contrato de Seguro.
**1.5.** O desligamento de qualquer um dos Segurados, durante a vigência desta Apólice, será efetuado sem qualquer devolução de Prêmio, cessando imediatamente a Cobertura em relação ao excluído.
**1.6.** No decorrer da vigência do seguro, os comerciantes mencionados na Apólice, mediante endosso e sem cobrança de Prêmio adicional, poderão ser substituídos por outros, desde que o número total de comerciantes, abrangidos simultaneamente pela Cobertura, não ultrapasse a quantidade informada no início deste Contrato de Seguro.
**1.7. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL E DE SUAS INSTALAÇÕES, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, SALVO O DISPOSTO NAS ALÍNEAS "e)" e "g)", SUBITEM 1.1, DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**
**b) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A VEÍCULOS, ACESSÓRIOS E OBJETOS QUE EVENTUALMENTE SE ENCONTREM NO SEU INTERIOR, RESSALVADA APENAS A SITUAÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA "k)", SUBITEM 1.1, DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**c) ROUBO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU DESAPARECIMENTO DE VEÍCULOS, SEUS ACESSÓRIOS E/OU OBJETOS QUE EVENTUALMENTE SE ENCONTREM NO SEU INTERIOR;**
**d) DANOS MATERIAIS AOS VEÍCULOS EM EXPOSIÇÃO OU ÀQUELES QUE SE ENCONTRAREM NOS CENTROS AUTOMOTIVOS DO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, BEM COMO O ROUBO, FURTO OU DESAPARECIMENTO DESTES VEÍCULOS;**
**e) INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ENTREGAS DE MERCADORIAS, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, BEM COMO QUALQUER PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ATIVIDADES EM GERAL REALIZADAS EM LOCAIS OU RECINTOS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS OU POR ESTES CONTROLADOS OU UTILIZADOS;**
**f) DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS, NEGOCIADOS OU DISTRIBUÍDOS PELO SEGURADO, DEPOIS DE ENTREGUES A TERCEIROS;**
**g) FALHAS PROFISSIONAIS DOS SEGURADOS E DE QUALQUER PESSOA RELACIONADA COM AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE. PARA OS EFEITOS DESTE SEGURO, ENTENDE-SE POR SERVIÇOS PROFISSIONAIS AQUELES PRESTADOS POR PESSOAS COM CONHECIMENTO OU TREINAMENTO TÉCNICO ESPECIALIZADO, HABILITADOS POR ÓRGÃOS COMPETENTES, NO ÂMBITO NACIONAL E GERALMENTE DENOMINADOS "PROFISSIONAIS LIBERAIS", COMO POR EXEMPLO: ADVOGADOS, ARQUITETOS, AUDITORES, CORRETORES DE SEGUROS, CONTADORES, DENTISTAS, DIRETORES E ADMINISTRADORES DE EMPRESAS, ENFERMEIROS, FARMACÊUTICOS, FISIOTERAPEUTAS, MÉDICOS, NOTÁRIOS E PROFISSIONAIS DE CARTÓRIOS, VETERINÁRIOS, ETC.;**
**h) DANOS MATERIAIS CAUSADOS AOS BENS OBJETO DAS EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRAS REALIZADAS NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, BEM COMO AOS "STANDS" E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES, RESSALVADA APENAS A SITUAÇÃO PREVISTA NA ALÍNEA "m)", SUBITEM 1.1, DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**
**i) ROUBO, FURTO OU DESAPARECIMENTO DOS BENS OBJETO DAS EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRA, BEM COMO DOS "STANDS" E RESPECTIVAS INSTALAÇÕES REALIZADAS NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**j) EXCESSO DE LOTAÇÃO OU DE PESO NOS EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO;**
**k) INOBSERVÂNCIA DE REGULAMENTOS OU NORMAS DE SEGURANÇA BAIXADAS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES;**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL RESPECTIVO:**
**a) OS DANOS CAUSADOS AO CONTEÚDO DAS LOJAS DECORRENTES DE INCÊNDIO, EXPLOSÃO E LUCROS CESSANTES DIRETAMENTE CONSEQUENTES, SOB A CONDIÇÃO ÚNICA DE COBERTURA EM RELAÇÃO À RESPONSABILIDADE CIVIL DO RESPONSÁVEL DIRETO PELOS DANOS E PERDAS;**
**b) ROUBO, FURTO SIMPLES OU QUALIFICADO DE PESSOAS OU BENS, PRATICADOS NO INTERIOR DO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE OU FORA DELE.**

### 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 6. RC CONDOMÍNIOS, PROPRIETÁRIOS E LOCATÁRIOS DE IMÓVEIS

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a existência, conservação e uso do(s) imóvel(eis) mencionado(s) na Especificação da Apólice.
**1.2.** Considera-se também coberta por este Contrato de Seguro a atuação do Segurado como proprietário,

promotor, contratante ou construtor de pequenas obras ou pequenos trabalhos de reparos, reformas ou manutenção do(s) imóvel(eis) expressamente mencionado(s) na Especificação desta Apólice.

**1.2.1.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, consideram-se "pequenas obras ou pequenos trabalhos" aqueles trabalhos ou obras cujo custo relativo à mão de obra não exceda o equivalente a 0,5% (meio por cento) do Limite Máximo de Indenização deste Contrato de Seguro.

**1.3.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, os condôminos são equiparados a terceiros.

**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais, este Contrato de Seguro não cobre reclamações decorrentes de:**

**a) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS QUANDO EM LOCAIS DE PROPRIEDADE, ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO, INCLUSIVE OS EVENTUAIS DANOS CAUSADOS PELOS PORTÕES, AUTOMÁTICOS OU NÃO, EXISTENTES NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**

**b) DANOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E/OU PROFISSIONAIS;**

**c) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA REALIZADA DENTRO OU FORA DO CITADO IMÓVEL, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, MANTIDA, ENTRETANTO, A COBERTURA PARA OS DANOS CAUSADOS POR PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, PREVISTA NO SUBITEM 1.2 DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**d) DANOS AO PRÓPRIO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E AO SEU CONTEÚDO DECORRENTES DE VAZAMENTO OU INFILTRAÇÃO D`ÁGUA, QUANDO RESULTANTES DO ENTUPIMENTO DE CALHAS OU DA MÁ CONSERVAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DE ÁGUA E ESGOTO;**

**e) DANOS AO PRÓPRIO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E AO SEU CONTEÚDO DECORRENTES DE INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 7. RC OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA (COBERTURA SIMPLES)

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com as operações de carga, descarga, movimentação, içamento ou descida por ele realizadas no território brasileiro.

**1.2. Este Contrato de Seguro abrange apenas as reclamações por Danos Corporais a terceiros e Danos Materiais a bens não manipulados pelo Segurado, ficando, portanto, mantida a exclusão constante da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS, subitem 7.1, alínea "d", das Condições Gerais**.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS RESULTANTES DO USO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS;**

**b) DANOS CAUSADOS A PESSOAS TRANSPORTADAS;**

**c) ATRASO NAS OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO OU DESCIDA;**

**d) DANOS CAUSADOS A EMBARCAÇÃO OU POR EMBARCAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE**;

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. Além das obrigações constantes da CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE DECISÃO JUDICIAL E DEFESAS das Condições Gerais, o Segurado se obriga a adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**

**a) A adoção de diretrizes ou plano formalizado para as operações de carga, descarga, movimentação, içamento e/ou descida (plano de *rigging* ou outras normas instituídas por autoridades competentes);**

**b) Operadores dos equipamentos devidamente treinados e capacitados de acordo com as diretrizes adotadas.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária dessas medidas invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. PERÍODO DE COBERTURA**

**4.1.** A Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro tem o seu começo quando iniciada a colocação, no local das operações de carga, descarga, movimentação, içamento ou descida, dos equipamentos utilizados nessas operações, e fim, quando terminada a retirada dos equipamentos desse local.

**5. RATIFICAÇÃO**

**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 8. RC PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAIS DE TERCEIROS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a prestação dos serviços mencionados na Especificação desta Apólice, realizados em locais de terceiros.

**1.2.** A Cobertura prevista neste Contrato de Seguro se aplica exclusivamente durante a realização dos serviços pelo Segurado.

**1.3.** A Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à existência de contrato escrito entre o Segurado e seus clientes.

**1.4.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, o contratante dos serviços fica equiparado a terceiro.

**1.5. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

a) **DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA E ROUBO DE BENS, INCLUSIVE DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE**

**QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**
b) **DANOS AOS BENS DIRETAMENTE MANIPULADOS DURANTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO CONTRATO;**
c) **DANOS CONSEQUENTES DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS, EM VIRTUDE DE PROPAGANDA INADEQUADA, RECOMENDAÇÕES OU INFORMAÇÕES ERRÔNEAS DO SEGURADO, SEUS SÓCIOS, PREPOSTOS E/OU EMPREGADOS; DANOS CONSEQUENTES DE TODA E QUALQUER ATIVIDADE DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM.**

**3. RATIFICAÇÃO**
**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 9. RC OPERAÇÕES DE VIGILÂNCIA

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a atividade de vigilância exercida no território nacional pelo Segurado.
**1.2.** Este Contrato de Seguro abrange, também, as reclamações por danos materiais a bens de terceiros, confiados à guarda e vigilância do Segurado.
**1.3.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, as empresas contratantes dos serviços de vigilância serão consideradas terceiros.
**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**
**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA E ROUBO DE BENS, INCLUSIVE DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES, E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**
**b) DANOS CAUSADOS A BENS DE TERCEIROS CONFIADOS À GUARDA E VIGILÂNCIA DO SEGURADO, QUANDO DECORRENTES DE INCÊNDIO E/OU EXPLOSÃO;**
**c) DANOS CAUSADOS POR VEÍCULOS OU A VEÍCULOS, FORA DOS LOCAIS CONFIADOS À GUARDA E VIGILÂNCIA DO SEGURADO;**
**d) UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS POR PESSOAL INABILITADO E/OU EM ATIVIDADES OUTRAS QUE NÃO AQUELAS INERENTES AOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA.**
**3. RATIFICAÇÃO**
**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 10. RC GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS (INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO)

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com danos causados a veículos

terrestres de terceiros, enquanto sob a guarda do Segurado nos locais indicados na Especificação da Apólice, EXCLUSIVAMENTE decorrentes de incêndio, roubo e/ou furto qualificado total dos referidos veículos.

**1.1.1. A COBERTURA DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTA NO SUBITEM 1.1, ACIMA, SOMENTE PREVALECERÁ NOS ESTABELECIMENTOS EM QUE HOUVER CONCOMITANTEMENTE OS ITENS ABAIXO DESCRITOS**:

**a) REGISTRO ELETRÔNICO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM SUA RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO (MARCA, MODELO E PLACA), DATA E HORÁRIO DE PERMANÊNCIA;**

**b) SISTEMA DE FILMAGEM, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO (MARCA, MODELO E PLACA), DATA E HORÁRIO DE PERMANÊNCIA**;

**c) COMPROVAÇÃO DE ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO.**

**1.1.2. NA AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS ITENS DESCRITOS NO SUBITEM ACIMA O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO A COBERTURA SECURITÁRIA.**

**1.2.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, na hipótese do(s) local(is) indicado(s) na Especificação da Apólice corresponderem a imóvel(is) em condomínio, fica estabelecido que os condôminos serão equiparados a terceiros.

**1.3.** Na hipótese do local indicado na Especificação da Apólice se tratar de posto de abastecimento, oficina mecânica ou de qualquer outro tipo de estabelecimento cuja atividade-fim seja a guarda de veículos terrestres de terceiros, fica estabelecido que o presente Contrato de Seguro abrangerá, também, além das Coberturas previstas no subitem 1.1, os Danos Corporais e/ou Danos Materiais causados a terceiros decorrentes da existência, conservação ou uso do local mencionado na Especificação da Apólice.

**1.3.1.** Em se tratando dos estabelecimentos mencionados no subitem 1.3, acima, fica, ainda, estabelecido que este Contrato de Seguro abrangerá, também, os Danos causados aos veículos de terceiros durante as operações de abastecimento, reparo ou manutenção dos veículos, desenvolvidas nos referidos locais.

**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS A QUALQUER BEM DEIXADO SOB A GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO, QUE NÃO SEJA VEÍCULO;**

**b) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE VEÍCULOS QUE NÃO ESTEJAM NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**

**c) ROUBO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA, PERDA OU EXTRAVIO DE QUAISQUER PEÇAS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS OU SOBRESSALENTES;**

**d) APROPRIAÇÃO INDÉBITA, BEM COMO ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DO VEÍCULO, SE PRATICADO POR, OU EM CONIVÊNCIA COM QUALQUER EMPREGADO DO SEGURADO;**

**e) DANOS CAUSADOS POR OBRAS CIVIS, MONTAGEM OU INSTALAÇÃO NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DESTA APÓLICE, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPARO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO RELATIVO À MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**f) DANOS AO PRÓPRIO VEÍCULO QUE RESULTAREM DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NELE EXECUTADOS REALIZADOS;**

**I. A EXCLUSÃO DESTA ALÍNEA "f)" APLICA-SE APENAS AOS DANOS AOS VEÍCULOS, PERMANECENDO COBERTOS OS DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIROS PELO VEÍCULO, CONSEQUENTES DE ACIDENTES RELACIONADOS COM A INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO SEGURADO;**

**g) COLISÃO DE VEÍCULOS CONTRA QUAISQUER OBSTÁCULOS OU COLISÃO ENTRE VEÍCULOS;**

**h) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE MOTOCICLETAS, BICICLETAS E VEÍCULOS SEMELHANTES QUE NÃO ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADOS AO SOLO OU PAREDE, POR DISPOSITIVOS APROPRIADOS COM CORRENTES E CADEADOS, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**i) DANOS DECORRENTES DE QUALQUER OUTRO RISCO SENÃO AQUELES EXPRESSAMENTE COBERTOS NOS SUBITENS 1.1, 1.3 E 1.3.1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.**
**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE:**
**a) DANOS A VEÍCULOS DE EMPREGADOS DO SEGURADO, ENQUANTO ESTACIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**b) DANOS A VEÍCULOS SOB A GUARDA DO SEGURADO DECORRENTES DE INUNDAÇÃO OU ALAGAMENTO.**

**3. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS**
**3.1.** Em complemento à CLÁUSULA - LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS, das Condições Gerais, fica estabelecido que, em caso de Sinistro, se ficar constatado que a área de estacionamento do local segurado é superior à informada na proposta do seguro, a Indenização será reduzida proporcionalmente à diferença entre o Prêmio devido e o pago.

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 11. RC GUARDA DE VEÍCULOS DE TERCEIROS (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO)

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com Danos causados a veículos terrestres de terceiros enquanto sob a guarda do Segurado e conduzidos por manobristas devidamente habilitados, nos locais indicados na Especificação da Apólice, decorrentes de colisão e/ou incêndio.
**1.2.** O presente Contrato de Seguro abrange também as hipóteses de roubo ou furto qualificado total desses veículos, salvo convenção expressa em contrário na Especificação da Apólice.
**1.2.1. A COBERTURA DE FURTO QUALIFICADO, PREVISTA NO SUBITEM 1.2, ACIMA, SOMENTE PREVALECERÁ NOS ESTABELECIMENTOS EM QUE HOUVER CONCOMITANTEMENTE OS ITENS ABAIXO DESCRITOS:**
**a) REGISTRO ELETRÔNICO DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS COM SUA RESPECTIVA IDENTIFICAÇÃO (MARCA, MODELO E PLACA), DATA E HORÁRIO DE PERMANÊNCIA;**
b) **SISTEMA DE FILMAGEM, CONTENDO A IDENTIFICAÇÃO DE VEÍCULO (MARCA, MODELO E PLACA), DATA E HORÁRIO DE PERMANÊNCIA**;
**c) COMPROVAÇÃO DE ROMPIMENTO OU DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULOS PARA SUBTRAÇÃO DE VEÍCULO.**
**1.2.1.1. NA AUSÊNCIA DE QUALQUER UM DOS ITENS DESCRITOS NO SUBITEM ACIMA O SEGURADO PERDERÁ O DIREITO A COBERTURA SECURITÁRIA**.
**1.3.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro, na hipótese do(s) local(is) indicado(s) na Especificação da Apólice corresponderem a imóveis em condomínio, fica estabelecido que os condôminos serão equiparados a terceiros.
**1.4.** Na hipótese do local indicado na Especificação da Apólice se tratar de posto de abastecimento, oficina mecânica ou de qualquer outro tipo de estabelecimento cuja atividade-fim seja a guarda de veículos terrestres de terceiros, fica estabelecido que o presente Contrato de Seguro abrangerá também, os Danos Corporais e/ou Danos Materiais causados a terceiros decorrentes da existência, conservação ou uso do local mencionado na Especificação da Apólice.
**1.4.1.** Em se tratando dos estabelecimentos mencionados no subitem 1.4, acima, fica, ainda, estabelecido que este Contrato de Seguro abrangerá, também, os Danos causados aos veículos de terceiros durante as operações de abastecimento, reparo ou manutenção dos veículos, desenvolvidas nos referidos locais.

**1.5. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS A QUALQUER BEM DEIXADO SOB A GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO, QUE NÃO SEJA VEÍCULO;**
**b) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE VEÍCULOS QUE NÃO ESTEJAM NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**c) ROUBO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA, PERDA OU EXTRAVIO DE QUAISQUER PEÇAS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS OU SOBRESSALENTES;**
**d) APROPRIAÇÃO INDÉBITA, BEM COMO ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DO VEÍCULO, SE PRATICADO POR, OU EM CONIVÊNCIA COM QUALQUER EMPREGADO DO SEGURADO;**
**e) DANOS CAUSADOS POR OBRAS CIVIS, MONTAGEM OU INSTALAÇÃO NO IMÓVEL MENCIONADO NA ESPECIFICAÇÃO DESTA APÓLICE, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPARO DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO RELATIVO À MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**f) DANOS AO PRÓPRIO VEÍCULO QUE RESULTAREM DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NELE REALIZADOS;**
**I. A EXCLUSÃO DESTA ALÍNEA "f)" APLICA-SE APENAS AOS DANOS AOS VEÍCULOS, PERMANECENDO COBERTOS OS DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TERCEIROS PELO VEÍCULO, CONSEQUENTES DE ACIDENTES RELACIONADOS COM A INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REALIZADOS PELO ESTABELECIMENTO SEGURADO;**
**g) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE MOTOCICLETAS, BICICLETAS E VEÍCULOS SEMELHANTES QUE NÃO ESTEJAM DEVIDAMENTE FIXADOS AO SOLO OU PAREDE, POR DISPOSITIVOS APROPRIADOS COM CORRENTES E CADEADOS, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**h) DANOS DECORRENTES DE QUALQUER OUTRO RISCO SENÃO AQUELES EXPRESSAMENTE COBERTOS NO ITEM 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.**
**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, E SE HOUVER SIDO PAGO O PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE:**
**a) DANOS A VEÍCULOS DE EMPREGADOS DO SEGURADO, ENQUANTO ESTACIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**b) DANOS A VEÍCULOS SOB A GUARDA DO SEGURADO DECORRENTES DE INUNDAÇÃO OU ALAGAMENTO.**

**3. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS**
**3.1.** Em complemento à CLÁUSULA - LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS, das Condições Gerais, fica estabelecido que, em caso de Sinistro, se ficar constatado que a área de estacionamento do local segurado é superior à informada na proposta do seguro, a Indenização será reduzida proporcionalmente à diferença entre o Prêmio devido e o pago.

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 12. RC GUARDA DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (INCÊNDIO, ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO)

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com Danos causados a embarcações de terceiros, enquanto sob a guarda do Segurado nos locais indicados na Especificação da Apólice, EXCLUSIVAMENTE decorrentes de incêndio, roubo e/ou furto qualificado total das referidas embarcações.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE EMBARCAÇÕES QUE NÃO ESTEJAM NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**

**b) ROUBO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA, PERDA OU EXTRAVIO DE QUAISQUER PEÇAS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS OU SOBRESSALENTES;**

**c) APROPRIAÇÃO INDÉBITA, BEM COMO ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DA EMBARCAÇÃO, SE PRATICADO POR, OU EM CONIVÊNCIA COM QUALQUER EMPREGADO DO SEGURADO;**

**d) DANOS DECORRENTES DA GUARDA DAS EMBARCAÇÕES EM LOCAIS INADEQUADOS, OU DA MÁ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SEGURADO;**

**e) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL ONDE SÃO GUARDADAS AS EMBARCAÇÕES, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO RELATIVO À MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**f) DANOS À PRÓPRIA EMBARCAÇÃO QUE RESULTAREM DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NELA REALIZADOS, TAIS COMO, MAS NÃO LIMITADOS A: REPARO, REFORMA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO OU ABASTECIMENTO;**

**g) DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE SALVAMENTO E PROVAS DESPORTIVAS EM GERAL;**

**h) COLISÃO DE EMBARCAÇÕES CONTRA QUAISQUER OBSTÁCULOS OU COLISÃO ENTRE EMBARCAÇÕES;**

**i) DANOS A QUALQUER OUTRO BEM DEIXADO SOB A GUARDA DO SEGURADO, QUE NÃO SEJA EMBARCAÇÃO;**

**j) DANOS DECORRENTES DE QUALQUER OUTRO RISCO SENÃO AQUELES EXPRESSAMENTE COBERTOS NO ITEM 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.**

**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, OS DANOS CAUSADOS A EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS DECORRENTES DE SUA RETIRADA DO HANGAR PARA A ÁGUA E VICE-VERSA.**

### 3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

**3.1. Além das obrigações constantes da CLÁUSULA 15 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS das Condições Gerais, o Segurado se obriga a adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**

**a) A sinalização, através de boias, dos limites sob a responsabilidade do Segurado;**

**b) O fundamento adequado a cada tipo de embarcação;**

**c) A existência de boias fixadas a poitas de concreto;**

**d) A manutenção sistemática dos equipamentos utilizados na colocação e na retirada das embarcações do hangar.**
**3.2. A inobservância voluntária dessas medidas invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 13.RC GUARDA DE EMBARCAÇÕES DE TERCEIROS (COLISÃO, INCÊNDIO, ROUBO OU FURTO QUALIFICADO)

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com Danos causados a embarcações de terceiros enquanto sob a guarda do Segurado, nos locais indicados na Especificação da Apólice.
**1.1.1.** O presente Contrato de Seguro abrange também as hipóteses de roubo ou furto qualificado total das referidas embarcações, salvo convenção expressa em contrário na Especificação da Apólice.
**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE EMBARCAÇÕES QUE NÃO ESTEJAM NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**b) ROUBO FURTO DE QUALQUER NATUREZA, PERDA OU EXTRAVIO DE QUAISQUER PEÇAS, FERRAMENTAS, ACESSÓRIOS OU SOBRESSALENTES;**
**c) APROPRIAÇÃO INDÉBITA, BEM COMO ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DA EMBARCAÇÃO, SE PRATICADO POR, OU EM CONIVÊNCIA COM QUALQUER EMPREGADO DO SEGURADO;**
**d) DANOS DECORRENTES DA GUARDA DAS EMBARCAÇÕES EM LOCAIS INADEQUADOS, OU DA MÁ CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS PELO SEGURADO;**
**e) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL ONDE SÃO GUARDADAS AS EMBARCAÇÕES, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO RELATIVO À MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**f)DANOS A PROPRIA EMBARCAÇÃO QUE RESULTAREM DA INSUFICIENTE OU DEFEITUOSA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS NELA REALIZADOS, TAIS COMO, MAS NÃO LIMITADOS A: REPARO, REFORMA, MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO, LAVAGEM, LUBRIFICAÇÃO OU ABASTECIMENTO;**
**g) DANOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES DE SALVAMENTO E PROVAS DESPORTIVAS EM GERAL;**
**h) DANOS A QUALQUER OUTRO BEM DEIXADO SOB A GUARDA DO SEGURADO, QUE NÃO SEJA EMBARCAÇÃO.**
**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, OS DANOS CAUSADOS A EMBARCAÇÃO DE TERCEIROS DECORRENTES DE SUA RETIRADA DO HANGAR PARA A ÁGUA E VICE-VERSA.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. Além das obrigações constantes da CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS das Condições Gerais, o Segurado se obriga a adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**

**a) A sinalização, através de boias, dos limites sob a responsabilidade do Segurado;**

**b) O fundamento adequado a cada tipo de embarcação;**

**c) A existência de boias fixadas a poitas de concreto;**

**d) A manutenção sistemática dos equipamentos utilizados na colocação e na retirada das embarcações do hangar.**

**3.2. A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 14.RC OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma de CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a execução:

**a)** Das obras civis expressamente mencionadas na Especificação da Apólice; e/ou

**b)** Dos serviços de montagem, desmontagem, reparo e/ou instalação expressamente mencionados na Especificação da Apólice.

**1.2.** Estão também cobertos por este Contrato de Seguro os Danos às instalações e/ou redes de serviços públicos, tais como, mas não se limitando a cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações subterrâneas, observados os dispositivos constantes da Cláusula 3 - MEDIDAS DE SEGURANÇA destas Condições Especiais.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais, este Contrato de Seguro não cobre reclamações decorrentes de:**

**a) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**

**b) DANOS CAUSADOS A IMÓVEIS OU AOS SEUS CONTEÚDOS PELO DERRAMAMENTO, INFILTRAÇÃO OU DESCARGA DE ÁGUA;**

**c) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E/OU DE DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**

**d) DANOS CAUSADOS PELO USO DE MATERIAIS AINDA NÃO TESTADOS OU POR MÉTODO DE TRABALHO AINDA NÃO EXPERIMENTADO OU APROVADO;**

**e) O FATO DA OBRA EXECUTADA OU A MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO OBJETO DA INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E/OU REPARO NÃO FUNCIONAR OU NÃO TER O DESEMPENHO ESPERADO E/OU ANUNCIADO;**

**f) DANOS CAUSADOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA E/OU AOS EQUIPAMENTOS EM PROCESSO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO;**

**g) DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NA OBRA OU NOS LOCAIS ONDE SÃO**

**REALIZADOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO OU INSTALAÇÃO OBJETO DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU SEUS EMPREITEIROS;**
**h) OBRAS E/OU INSTALAÇÕES, MONTAGENS, DESMONTAGENS OU REPAROS EXECUTADOS EM EMBARCAÇÕES E/OU EM PLATAFORMAS DE PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS ("ON- SHORE" OU "OFF-SHORE");**
**i) LIMPEZA FINAL, PINTURA E REPAROS DE BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS DECORRENTES DA QUEDA CONTÍNUA DE ARGAMASSA, CONCRETO, TINTAS E/OU MATERIAIS DE REVESTIMENTO;**
**j) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES;**
**k) QUAISQUER DESPESAS OU GASTOS INCORRIDOS COM, BEM COMO DANOS DE QUALQUER NATUREZA OCORRIDOS DURANTE A PESQUISA DO SEGURADO PARA A LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS, TUBOS E INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS OBJETO DA COBERTURA DO SUBITEM 1.2.**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS A TERCEIROS POR ERRO DE PROJETO;**
**b) DANOS CAUSADOS POR SONDAGENS DE TERRENO, ESCAVAÇÕES, ABERTURAS DE GALERIAS, ESTAQUEAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS (FUNDAÇÕES SIMPLES); DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA E/OU AO PROPRIETÁRIO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM OU REPARO;**
**c) DANOS CAUSADOS A BENS, TERRA E/OU EDIFICAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE POR VIBRAÇÃO, REMOÇÃO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO;**
**d) DANOS CAUSADOS POR RECALQUE DIFERENCIAL, ALUIMENTO DE TERRA, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, DRENAGEM (FUNDAÇÕES AMPLA).**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, o Segurado deverá adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**
**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de fundações, se aplicável, devendo entregar tais estudos à Seguradora se assim solicitado;**
**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**
**c) Estudos prévios sobre a localização e distribuição de cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações subterrâneas.**
**I. Quando da ocasião de um eventual Sinistro, o Segurado deverá apresentar à Seguradora o protocolo emitido pela autoridade competente, como comprovação de que solicitou, antes do início da(s) obra(s), as plantas com a localização exata de cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações de serviços públicos;**
**d) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro da obra ou o local dos referidos serviços, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**
**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**
**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.**

**4. CADUCIDADE DO SEGURO**
**4.1. Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, dar-se-á, automaticamente, a caducidade deste Contrato de Seguro, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade:**

**a) No caso de comprovado abandono da obra contratada ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação contratados, ou da rescisão do respectivo contrato, em relação a quaisquer sinistros ocorridos a partir de tal situação;**
**b) Depois de caracterizada a entrega da obra ou da montagem, desmontagem, reparo ou instalação ou com a concessão do "habite-se";**
**c) Depois de completada a execução da obra ou da montagem, desmontagem, reparo ou instalação, no caso de serem executados pelo próprio proprietário.**

**5. RATIFICAÇÃO**
**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 15. RC PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a realização do evento promovido pelo Segurado, dentro do local mencionado na Especificação da Apólice.
**1.2.** Este Contrato de Seguro abrangerá, também, os Danos a Terceiros causados por tumultos ocorridos na plateia por culpa do Segurado;
**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA DE LEIS E REGULAMENTOS QUE DIGAM RESPEITO À SEGURANÇA DO LOCAL EM QUE SE REALIZA O EVENTO;**
**b) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES;**
**c) POLUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO NÃO RESULTANTE DE UM ACONTECIMENTO INESPERADO, SÚBITO E NÃO INTENCIONAL;**
**d) DANOS CAUSADOS POR INGRESSO DE PÚBLICO ACIMA DA CAPACIDADE NORMAL DO LOCAL ONDE É REALIZADO O EVENTO;**
**e) DANOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS EM LOCAIS QUE NÃO POSSUAM VIAS DE ESCOAMENTO COMPATÍVEIS COM SUA CAPACIDADE DE PÚBLICO;**
**f) DANOS CAUSADOS A E/OU POR ANIMAIS;**
**g) DANOS OCORRIDOS FORA DO LOCAL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**h) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO.**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS AOS ARTISTAS OU ATLETAS PARTICIPANTES DA REALIZAÇÃO DO EVENTO;**
**b) DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS OU DISTRIBUÍDOS PELO SEGURADO NOS LOCAIS DO EVENTO OBJETO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**c) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL OCUPADO PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E MONTAGEM;**
**d) DANOS CAUSADOS ENTRE AS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS E/OU ENTRE OS PARTICIPANTES DO(S) EVENTO(S) SEGURADO(S) (RESPONSABILIDADE CIVIL CRUZADA);**
**e) DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS; E**
**f) DANOS CAUSADOS POR FOGOS DE ARTIFICIO DE QUALQUER ESPÉCIE.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento realizado, inclusive as a seguir relacionadas:**
**a) Não utilização de recipientes metálicos ou de vidro para acondicionamento de bebidas nas áreas destinadas aos espectadores do evento;**
**b) Proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive a manutenção de vigilância permanente próxima aos transformadores de energia e torres de som;**
**c) Indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de energia pela empresa concessionária;**
**d) Controle do fluxo de pessoas nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas) de modo a não permitir acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;**
**e) Vigilância e controle das saídas de modo a não permitir a colocação de obstáculos, tais como veículos estacionados e vendedores ambulantes, e o fechamento indevido dos portões.**
**3.2. A inobservância das medidas acima invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**
4.1. Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 16. RC EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRA

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a realização da exposição ou feira de amostra promovida, exclusivamente, pelo Segurado, no local mencionado na Especificação da Apólice.
**1.2.** A Cobertura deste Contrato de Seguro inicia-se com a montagem da exposição ou feira e termina com a sua desmontagem.
**1.3.** Este Contrato de Seguro abrangerá, também, os danos a terceiros causados por:
**a)** Tumultos ocorridos no local de realização da exposição ou feira de amostra por culpa do Segurado;
**b)** Montagem e desmontagem da exposição ou feira de amostra;
**c)** Danos causados pelo fornecimento de alimentos e bebidas para consumo no local de realização da exposição ou feira de amostra.
**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS CAUSADOS AOS "STANDS" OU AOS BENS OBJETO DA EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA.**

**b) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA DE LEIS E REGULAMENTOS QUE DIGAM RESPEITO À SEGURANÇA DO LOCAL EM QUE SE REALIZA A EXPOSIÇÃO OU A FEIRA DE AMOSTRA;**

**c) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES;**

**d) POLUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO NÃO RESULTANTE DE UM ACONTECIMENTO INESPERADO, SÚBITO E NÃO INTENCIONAL;**

**e) DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS OCUPADOS PELO SEGURADO, OU AO SEU CONTEÚDO, QUANTO TAIS DANOS FOREM INERENTES AO USO DO LOCAL, COMO, POR EXEMPLO, O DESGASTE DO PISO, DOS MÓVEIS, DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS etc.;**

**f) DANOS CAUSADOS POR INGRESSO DE PÚBLICO ACIMA DA CAPACIDADE NORMAL DO LOCAL ONDE É REALIZADA A EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA;**

**g) DANOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA EM LOCAIS QUE NÃO POSSUAM VIAS DE ESCOAMENTO COMPATÍVEIS COM SUA CAPACIDADE DE PÚBLICO.**

**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE: DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS OU DISTRIBUÍDOS PELO SEGURADO, APÓS SUA ENTREGA A TERCEIROS, INCLUSIVE DENTRO DOS LOCAIS OCUPADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO, RESSALVADA A HIPÓTESE PREVISTA NA ALÍNEA "c)", SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de exposição ou feira de amostra realizada, inclusive as a seguir relacionadas:**

**a) Não utilização de recipientes metálicos ou de vidro para acondicionamento de bebidas;**

**b) Proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive a manutenção de vigilância permanente próxima aos transformadores de energia e torres de som;**

**c) Indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de energia pela empresa concessionária;**

**d) Controle do fluxo de pessoas nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas) de modo a não permitir acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;**

**e) Vigilância e controle das saídas de modo a não permitir a colocação de obstáculos, tais como veículos estacionados e vendedores ambulantes, e o fechamento indevido dos portões.**

**3.2. A inobservância das medidas acima invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 17.RC PARTICIPAÇÃO EM EXPOSIÇÕES E FEIRAS DE AMOSTRA

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a sua participação na exposição ou feira de amostra, no local mencionado na Especificação da Apólice.

**1.2.** A Cobertura deste Contrato de Seguro inicia-se com a montagem da exposição ou feira e termina com a sua desmontagem.
**1.3.** Este Contrato de Seguro abrangerá, também, os Danos a Terceiros causados por:
**a)** Tumultos ocorridos no local de realização da exposição ou feira de amostra por culpa do Segurado;
**b)** Montagem e desmontagem da exposição ou feira de amostra;
**c)** Danos causados pelo fornecimento de alimentos e bebidas para consumo no local de realização da exposição ou feira de amostra.
**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS AOS "STANDS" OU AOS BENS OBJETO DA EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA.**
**b) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA DE LEIS E REGULAMENTOS QUE DIGAM RESPEITO À SEGURANÇA DO LOCAL EM QUE SE REALIZA A EXPOSIÇÃO OU A FEIRA DE AMOSTRA;**
**c) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES;**
**d) POLUIÇÃO, CONTAMINAÇÃO OU VAZAMENTO NÃO RESULTANTE DE UM ACONTECIMENTO INESPERADO, SÚBITO E NÃO INTENCIONAL;**
**e) DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS OCUPADOS PELO SEGURADO, OU AO SEU CONTEÚDO, QUANTO TAIS DANOS FOREM INERENTES AO USO DO LOCAL, COMO, POR EXEMPLO, O DESGASTE DO PISO, DOS MÓVEIS, DAS INSTALAÇÕES SANITÁRIAS etc.;**
**f) DANOS CAUSADOS POR INGRESSO DE PÚBLICO ACIMA DA CAPACIDADE NORMAL DO LOCAL ONDE É REALIZADA A EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA;**
**g) DANOS DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE EXPOSIÇÃO OU FEIRA DE AMOSTRA EM LOCAIS QUE NÃO POSSUAM VIAS DE ESCOAMENTO COMPATÍVEIS COM SUA CAPACIDADE DE PÚBLICO;**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:DANOS CAUSADOS POR PRODUTOS FABRICADOS, VENDIDOS OU DISTRIBUÍDOS PELO SEGURADO, APÓS SUA ENTREGA A TERCEIROS, INCLUSIVE DENTRO DOS LOCAIS OCUPADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO, RESSALVADA A HIPÓTESE PREVISTA NA ALÍNEA "C", SUBITEM 1.3, DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1.** Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, deverá o Segurado observar todas as determinações do promotor ou organizador da exposição ou feira de amostra, bem como das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes.

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 18. RC ANÚNCIOS E ANTENAS

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a existência e/ou a manutenção dos anúncios e/ou antenas especificados neste Contrato de Seguro.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS ANÚNCIOS E/OU ANTENAS;**
**b) DANOS CAUSADOS PELA CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO E/OU MONTAGEM DOS ANÚNCIOS E/OU ANTENAS;**
**c) DANOS CAUSADOS PELA MÁ CONSEVAÇÃO E/OU FALTA DE MANUTENÇÃO.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, deverá o Segurado adotar, em relação aos anúncios e/ou antenas indicados na Especificação da Apólice, medidas especiais de segurança e prevenção de acidentes, particularmente no que se refere à manutenção das instalações elétricas e dos componentes de sustentação dos referidos anúncios e/ou antenas, de modo a prevenir a ocorrência de curtos-circuitos, corrosão e quaisquer outras situações de agravação de risco.**
**3.2. A Seguradora se reserva o direito, em caso de Sinistro, de verificar o fiel cumprimento das recomendações contidas no subitem 3.1 acima, implicando a sua inobservância em perda do direito à Indenização, por parte do Segurado.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 19. RC FAMILIAR

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com danos causados a terceiros pelo próprio Segurado, seu cônjuge, filhos menores que estiverem sob seu poder e em sua companhia, empregados domésticos no exercício do trabalho que lhes competir, e por animais domésticos, cuja posse o Segurado detenha.
**1.2.** Estas Condições Especiais garantem, também, os Danos a Terceiros causados pela existência e o uso do imóvel residencial designado na Especificação da Apólice, inclusive pela queda de objetos ou pelo seu lançamento em lugar indevido, bem como por vazamentos acidentais e imprevistos de água.
**1.2.1.** No caso do imóvel residencial designado na Especificação da Apólice se localizar em edifícios em condomínio, está também garantida a responsabilidade civil do Segurado, além dos danos corporais, também
os danos materiais cobertos por este Contrato de Seguro e causados às demais unidades, assim como às partes comuns dos edifícios.
**1.3.** Estas Condições Especiais se estendem a garantir também os Danos a Terceiros resultantes da:
**1.3.1.** Utilização, pelo Segurado, seu cônjuge, filhos menores ou empregados domésticos, de embarcações a pedal ou a remo e veículos de até 7 metros de comprimento.
**1.3.2.** Ao contrário do que consta na alínea "a)" do subitem 7.2, CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, este Contrato de Seguro garante, também, a responsabilidade civil patronal do Segurado em relação aos seus empregados domésticos por acidentes ocorridos durante o exercício de suas funções.
**1.3.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS CAUSADOS POR QUAISQUER VEÍCULOS TERRESTRES MOTORIZADOS;**

**b) DANOS CAUSADOS POR QUALQUER TIPO DE EMBARCAÇÃO, EXCEÇÃO FEITA À SITUAÇÃO PREVISTA NO SUBITEM 1.3 DA CLÁUSULA 1 DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**

**c) EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL, COMERCIAL OU INDUSTRIAL;**

**d) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**e) AS RECLAMAÇÕES RESULTANTES DO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E/OU PREVIDENCIÁRIAS, BEM COMO DE SEGUROS DE ACIDENTES DO TRABALHO, INCLUINDO PAGAMENTO DE SALÁRIOS, VERBAS TRABALHISTAS E SIMILARES.**

**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONDIÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXERCÍCIO OU PRÁTICA DOS SEGUINTES ESPORTES: CAÇA (INCLUSIVE SUBMARINA), TIRO AO ALVO, EQUITAÇÃO, ESQUI-AQUÁTICO, "SURF", "WINDSURF", VÔO LIVRE, BEM COMO QUALQUER ESPORTE A VELA, PESCA, CANOAGEM, ESGRIMA, BOXE E ARTES MARCIAIS;**

**b) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A TACOS DE GOLFE EM PODER DO SEGURADO, RESULTANTES DE INCÊNDIO E QUEDA DE RAIO, BEM COMO O ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DESSES TACOS DE GOLFE;**

**c) O REEMBOLSO DAS DESPESAS EFETUADAS PELO SEGURADO RELATIVAS À COMEMORAÇÃO DE "HOLE-IN-ONE", NA SEDE DO CLUBE EM QUE SE DÁ A PRÁTICA DE GOLFE PELO SEGURADO E NO DIA EM QUE OCORRER O OCASIONAL "HOLE-IN-ONE".**

**2.2.1. AS COBERTURAS RELACIONADAS NO SUBITEM 2.2, ACIMA, SE CONTRATADAS, ESTARÃO EXPRESSAMENTE INDICADAS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, BEM COMO OS SEUS RESPECTIVOS LIMITES MÁXIMOS DE INDENIZAÇÃO**.

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 20. RC CLUBES, AGREMIAÇÕES E ASSOCIAÇÕES RECREATIVAS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do imóvel mencionado na Especificação da Apólice;

**b)** As atividades do Segurado desenvolvidas no referido imóvel.

**1.2.** Para os efeitos deste Contrato de Seguro fica estabelecido que os associados do clube e seus dependentes são equiparados a terceiros.

**1.3.** Fica estabelecido, ainda, que este Contrato de Seguro garantirá, também, as reclamações decorrentes de danos causados aos objetos pessoais de terceiros entregues à guarda do clube, **mantida, entretanto, a exclusão constante da alínea "a" do subitem 2.1 destas Condições Especiais**.

**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA E/OU ROUBO DE VEÍCULOS E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE CONTRATO DE SEGURO: DINHEIRO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS OU SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICE E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS QUANDO EM LOCAIS DE PROPRIEDADE, ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO;**

**c) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÕES, DEMOLIÇÕES OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**d) DANOS CAUSADOS AOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, DURANTE A REALIZAÇÃO DAS REFERIDAS COMPETIÇÕES.**

**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS CAUSADOS A EMBARCAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE;**

**b) PROGRAMAÇÕES REALIZADAS FORA DAS DEPENDÊNCIAS DO CLUBE.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA.**

**3.1.** O Segurado deverá adotar todas as seguintes medidas de segurança no imóvel descrito na Especificação da Apólice, em relação às áreas cercadas e sob seu controle:

**a) Proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive a manutenção de vigilância permanente próxima aos transformadores de energia e torres de som;**

**b)** Prover piscinas, bem como todos os locais sob o controle do Segurado disponibilizados para atividades aquáticas de lazer e esportivas, com a presença de salva-vidas qualificados e dos **equipamentos de segurança pertinentes, tais como: boias, coletes salva vidas, apitos e kits de primeiros socorros.**

**3.2.** A inobservância das medidas acima invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 21. RC AUDITÓRIOS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da

CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com a existência, uso e conservação do(s) auditório(s) mencionado(s) na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) INOBSERVÂNCIA DE LEIS E REGULAMENTOS QUE DIGAM RESPEITO À SEGURANÇA DO IMÓVEL E DE SEUS USUÁRIOS;**

**b) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL; ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**c) DANOS CAUSADOS AO PRÓPRIO IMÓVEL ESPECIFICADO NESTE CONTRATO DE SEGURO, BEM COMO AO SEU CONTEÚDO;**

**d) DANOS CAUSADOS POR FOGOS DE ARTIFICIO DE QUALQUER ESPÉCIE.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, deverá o Segurado observar todas as determinações das autoridades competentes, no que se refere a medidas de segurança e prevenção de acidentes, bem como aquelas que, embora não prescritas por tais autoridades, sejam consentâneas com o tipo de evento realizado, inclusive as a seguir relacionadas:**

**a) Proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive a manutenção de vigilância permanente próxima aos transformadores de energia e torres de som;**

**b) Indicação das rotas de fuga e saídas de emergência, para evacuação do local, através de sinalização cuja leitura seja possível mesmo em caso de paralisação do fornecimento de energia pela empresa concessionária;**

**c) Controle do fluxo de pessoas nos pontos de estrangulamento (entradas e saídas) de modo a não permitir acúmulo excessivo de pessoas nesses pontos;**

**d) Vigilância e controle das saídas de modo a não permitir a colocação de obstáculos, tais como veículos estacionados e vendedores ambulantes, e o fechamento indevido dos portões.**

**3.2. A inobservância das medidas acima invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 22.RC ESTABELECIMENTOS DE ENSINO

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do imóvel mencionado na Especificação da Apólice;

**b)** As atividades do Segurado desenvolvidas no referido imóvel.

**1.2.** Fica estabelecido que, para os efeitos deste Contrato de Seguro, os alunos do estabelecimento de ensino mencionado na Especificação da Apólice são equiparados a terceiros.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS OU DESTRUIÇÃO DE BENS PESSOAIS DE ALUNOS, PROFESSORES E EMPREGADOS;**

**b) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO ESTRUTURAL DO IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**

**c) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS QUANDO EM LOCAIS DE PROPRIEDADE, ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO.**

**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE, AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) PROGRAMAÇÕES REALIZADAS FORA DAS DEPENDENCIAS DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 23. RC ESTABELECIMENTOS DE HOSPEDAGEM, RESTAURANTES, BARES, BOITES E SIMILARES

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A existência, uso e conservação do imóvel mencionado na Especificação da Apólice;

**b)** As atividades do Segurado desenvolvidas no referido imóvel;

**c)** As programações dos departamentos de relações públicas;

**d)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo no imóvel mencionado na Especificação da Apólice ou fora dele.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUIDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE;**

**a) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO E ROUBO DE BENS E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE CONTRATO DE SEGURO, DINHEIRO, METAIS PRECIOSOS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUE, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO, OU ALTERAÇÃO DO IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**c) FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALÉM DO PRAZO DE VALIDADE;**
**d) DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS QUANDO EM LOCAIS DE PROPRIEDADE, ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO;**
**e) DANOS CAUSADOS A E/OU POR ANIMAIS;**
**f) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DE REGULAMENTOS OU NORMAS DE SEGURANÇA BAIXADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES.**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE EXCURSÕES TURÍSTICAS, BEM COMO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PRATICADAS FORA DO IMÓVEL ESPECIFICADO NESTE MESMO CONTRATO.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA.**
**3.1.** O Segurado deverá adotar todas as seguintes medidas de segurança em relação às áreas cercadas e sob seu controle: **Proteção adequada de todas as instalações elétricas, inclusive a manutenção de vigilância permanente próxima aos transformadores de energia e torres de som;** prover piscinas, bem como todos os locais sob o controle do Segurado disponibilizados para atividades aquáticas de lazer e esportivas, com a presença de salva-vidas qualificados e dos equipamentos de segurança pertinentes, tais como: boias, coletes salva vidas, apitos e kits de **primeiros socorros.**
**3.2.** A inobservância das medidas acima invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 24. RC PARQUES DE DIVERSÕES, ZOOLÓGICOS, CIRCOS E SIMILARES

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:
**a)** A existência, uso e conservação do imóvel mencionado na Especificação da Apólice;
**b)** As operações necessárias ou incidentais às atividades do Segurado, praticadas no referido imóvel.
**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS POR CONSTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO DE IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL OU DE SEUS EQUIPAMENTOS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO**

**EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**b) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DE REGULAMENTOS OU NORMAS DE SEGURANÇA BAIXADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES;**
**c) DANOS CAUSADOS POR EXCESSO DE LOTAÇÃO OU DE PESO NOS EQUIPAMENTOS DE DIVERSÃO.**
**2.2. O PRESENTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO EXPRESSA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE O PAGAMENTO DO PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS OU BEBIDAS.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais, o Segurado deverá adotar medidas especiais de segurança e prevenção de acidentes consentâneas com as atividades por ele desenvolvidas, notadamente no que se referem à guarda de animais e à manutenção de equipamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos.**
**3.2. De igual forma, o Segurado deve realizar inspeções periódicas, comprovadamente, em todos os equipamentos de diversão, devendo manter pelo prazo legal os respectivos relatórios de inspeção.**
**3.3. A Seguradora se reserva o direito, em caso de Sinistro, de verificar o fiel cumprimento das recomendações contidas nos subitens anteriores ou indicados nas Condições Particulares ou quaisquer outros documentos que sejam parte integrante da Apólice, implicando a sua inobservância em PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO, por parte do Segurado.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 25. RC TELEFÉRICOS E SIMILARES

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:
**a)** A existência, uso e conservação da estação e linha de teleféricos mencionados na Especificação da Apólice;
**b)** As operações necessárias ou incidentais às atividades do Segurado, praticadas nos locais por ele controlados.
**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS CAUSADOS POR CONTRUÇÃO, DEMOLIÇÃO, RECONSTRUÇÃO OU ALTERAÇÃO DE IMÓVEL, BEM COMO POR QUALQUER OUTRO TIPO DE OBRA, INCLUSIVE INSTALAÇÕES E MONTAGENS, ADMITIDOS, PORÉM, PEQUENOS TRABALHOS DE REPAROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO IMÓVEL OU DE SEUS EQUIPAMENTOS, ASSIM CONSIDERADOS AQUELES TRABALHOS CUJO CUSTO DA MÃO DE OBRA NÃO EXCEDA O EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO LIMITE MÁXIMO DE INDENIZAÇÃO DESTE CONTRATO DE SEGURO;**
**b) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA DE REGULAMENTOS OU NORMAS DE SEGURANÇA BAIXADAS POR AUTORIDADES COMPETENTES;**
**c) EXCESSO DE LOTAÇÃO OU DE PESO NOS TELEFÉRICOS E/OU NAS ESTAÇÕES;**

**d) DANOS CAUSADOS A QUALQUER TIPO DE CARGA TRANSPORTADA;**
**e) DANOS RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DO TELEFÉRICO PARA FINS DIVERSOS DAQUELE A QUE SE DESTINA.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais, o Segurado deverá adotar medidas especiais de segurança e prevenção de acidentes consentâneas com a atividade por ele explorada, particularmente no que se refere à manutenção dos equipamentos elétricos, mecânicos e eletrônicos, inclusive cabos de sustentação.**
**3.2. De igual forma, o Segurado deve realizar inspeções periódicas, comprovadamente, em todos os cabos e equipamentos.**
**3.3. A Seguradora se reserva o direito, em caso de Sinistro, de verificar o fiel cumprimento das recomendações contidas nos subitens anteriores ou indicados nas Condições Particulares ou quaisquer outros documentos que sejam parte integrante da Apólice, implicando a sua inobservância em PERDA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO, por parte do Segurado.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 26. RC TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM EMBARCAÇÕES

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:
**a)** Danos corporais sofridos por passageiros enquanto transportados pelas embarcações mencionadas na Especificação da Apólice, inclusive durante as operações de embarque e desembarque;
**b)** Danos materiais causados a bagagens e vestuários dos passageiros, **MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO constante da alínea "i", da Cláusula 2 destas Condições Especiais, no que se refere ao desaparecimento, extravio, furto de qualquer natureza ou roubo dos mesmos bens descritos nesta alínea "b)", bem como de valores em geral**.
**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) DANOS RESULTANTES DA UTILIZAÇÃO DAS EMBARCAÇÕES PARA FINS DIVERSOS DAQUELE A QUE SE DESTINA;**
**b) DANOS ENVOLVENDO EMBARCAÇÕES TRAFEGANDO FORA DAS LINHAS DE EXPLORAÇÃO CONCEDIDAS AO SEGURADO;**
**c) DANOS RESULTANTES DA CONDUÇÃO DAS EMBARCAÇÕES POR PESSOAS SEM HABILITAÇÃO LEGAL;**
**d) DANOS ENVOLVENDO EMBARCAÇÕES NÃO DEVIDAMENTE LICENCIADAS OU COM O TERMO DE VISTORIA, EMITIDO PELA CAPITANIA DOS PORTOS E/OU QUALQUER OUTRA AUTORIDADE COMPETENTE, VENCIDO, OU, AINDA, QUE APRESENTEM PENDÊNCIAS QUANTO A EXIGÊNCIAS DAQUELAS AUTORIDADESCOMPETENTES;**
**e) DANOS CONSEQUENTES DO EXCESSO DE LOTAÇÃO, CONSIDERANDO O LIMITE MÁXIMO ESTABELECIDO PELAS AUTORIDADES COMPETENTES;**

**f) DANOS A QUAISQUER OUTROS BENS TRANSPORTADOS, RESSALVADOS OS BENS RELACIONADOS NA ALÍNEA "b)" DA CLÁUSULA 1 – RISCO COBERTO DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS;**
**g) DANOS CAUSADOS A OUTRAS EMBARCAÇÕES QUE NÃO AS ESPECIFICADAS NESTE CONTRATO DE SEGURO, BEM COMO A SEUS OCUPANTES OU A BENS POR ELAS TRANSPORTADOS;**
**h) DANOS CAUSADOS A ESTACAS, CAIS, PIERS, PORTOS, EMBARCADOUROS OU CONSTRUÇÕES SIMILARES;**
**i) DESAPARECIMENTO, EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE CONTRATO DE SEGURO: DINHEIRO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER DOCUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO**.

### 3. PERÍMETRO DE NAVEGAÇÃO

**3.1.** Este Contrato de Seguro garantirá exclusivamente os acidentes ocorridos dentro do perímetro de navegação indicado na Especificação da Apólice.

### 4. RATIFICAÇÃO

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 27. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE TELEFONIA

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A execução de obras civis, montagens e instalações desenvolvidas pelo próprio Segurado e/ou por empresas por ele contratadas para a realização de serviços de telefonia, durante a vigência deste Contrato de Seguro, nos locais ocupados pelo Segurado, ou ainda, em locais de terceiros e/ou em vias públicas;

**b)** A existência, uso e conservação de terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, linhas e estações elétricas de transmissão, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e, em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;

**c)** As operações comerciais e/ou industriais do Segurado mencionadas na Especificação da Apólice;

**d)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações comerciais e/ou industriais do Segurado. **FICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 6.1, DA CLÁUSULA 6 DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA**;

**e)** Danos causados por materiais, mercadorias ou produtos fabricados, comercializados ou distribuídos pelo Segurado, enquanto transportados pelo próprio Segurado ou a seu mando, em local de terceiros ou em via pública, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR, SEM A PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO, MATERIAL OU MERCADORIA NA PRODUÇÃO DOS REFERIDOS DANOS**;

**f)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**g)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados.

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) local(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice, a Cobertura determinada no subitem g), acima, **SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento**;

**h)** A atuação do serviço contra incêndio do Segurado, exclusivamente dentro da própria empresa;

**i)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS**;

**j)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da empresa segurada. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE**;

**k)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros;

**l)** Guarda e/ou custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS**;

**m)** A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;

**n)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados dentro da empresa ou também, eventualmente, nas suas adjacências, **SEMPRE E QUANDO NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT**;

**o)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente a serviço do Segurado, **E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos.** Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa.

**I. A COBERTURA EXPRESSA NESTE SUBITEM, SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**p)** A morte e a invalidez total permanente sofridas por empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

## 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS DANOS;**
**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**
**d) AS INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**
**e) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**
**f) DANOS DECORRENTES DA INTERRUPÇÃO OU DO FUNCIONAMENTO DEFEITUOSO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA;**
**g) DANOS CAUSADOS A E/OU POR ANIMAIS;**
**h) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**
**i) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NA OBRA, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**
**j) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**
**k) DANOS PELA EXISTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÃO DE REPRESAS E/OU BARRAGENS, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**l) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDOS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO POR DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO À PRÁTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTE SUBITEM, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.**

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 15 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**

**a)** Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos;

**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**

**c)** Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.

**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**

**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**

**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 28.RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO BÁSICO

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A execução de obras civis, montagens e instalações desenvolvidas pelo próprio Segurado e/ou por empresas por ele contratadas para a realização de serviços de abastecimento de água e saneamento básico, durante a vigência deste Contrato de Seguro, nos locais ocupados pelo Segurado, ou ainda, em locais de terceiros e/ou em vias públicas;

**b)** A existência, uso e conservação de terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, estações de tratamento, adutoras, redes de água e esgoto, linhas e estações elétricas de transmissão, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e,
em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro
e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;

**c)** Rupturas e vazamentos das estações de tratamento, adutoras e redes de água e esgoto;

**d)** As operações comerciais e/ou industriais do Segurado mencionadas na Especificação da Apólice;

**e)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações comerciais e/ou industriais do Segurado. **FICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 6.1. DA CLÁUSULA 6 DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA**;

**f)** Danos causados por materiais, mercadorias ou produtos fabricados, comercializados ou distribuídos pelo Segurado, enquanto transportados pelo próprio Segurado ou a seu mando, em local de terceiros ou em via pública, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR, SEM A PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO, MATERIAL OU MERCADORIA NA PRODUÇÃO DOS REFERIDOS DANOS**;

**g)** A distribuição de água potável aos usuários compreendidos na região geográfica discriminada neste Contrato de Seguro;

**h)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**i)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingressos, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados;

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) local(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice, **a Cobertura determinada no subitem "i", acima, SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento**;

**j)** A atuação do serviço contra incêndio do Segurado, exclusivamente dentro da própria empresa;

**k)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ**

**EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS**;

**l)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes do Segurado. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE**;

**m)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros;

**n)** A guarda e/ou a custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS**;

**o)** A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;

**p)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados dentro da empresa segurada ou também, eventualmente, nas suas adjacências, **SEMPRE E QUANDO NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT**;

**q)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente a serviço do Segurado, **E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos. Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa.**

**I. A COBERTURA EXPRESSA NESTE SUBITEM, SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**r)** A morte e a invalidez total permanente sofridas por empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

## 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, QUANDO OS DANOS FOREM INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DOS DANOS;**

**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**

**d) INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**
**e) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**
**f) DANOS DECORRENTES DA INTERRUPÇÃO OU FALHA NO ABASTECIMENTO D'AGUA;**
**g) DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU INTEGRAL DA ÁGUA POTÁVEL, BEM COMO A SUA RETIRADA DO MERCADO CONSUMIDOR;**
**h) DANOS CAUSADOS PELA INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**
**i) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NAS OBRAS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**
**j) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**
**k) DANOS CAUSADOS PELA EXISTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÃO DE REPRESAS E/OU BARRAGENS, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**
**l) DANOS CAUSADOS PELA DEFICIÊNCIA DOS MEDIDORES DE FORNECIMENTO DE ÁGUA;**
**m) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDAS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO ÀS PRÁTICAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTE SUBITEM, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.**

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1.** ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 15 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/**AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**
**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos;**
**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**
**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**
**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**
**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**
**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**
**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**
**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

## 4. RATIFICAÇÃO

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 29. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE GÁS

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A execução de obras civis, montagens e instalações desenvolvidas pelo próprio Segurado e/ou por empresas por ele contratadas para a realização de serviços de produção e distribuição de gás, durante a vigência deste Contrato de Seguro, nos locais ocupados pelo Segurado, ou ainda, em locais de terceiros e/ou em vias públicas;

**b)** A existência, uso e conservação de terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, usinas geradoras de gás, depósitos, gasodutos e/ou redes de distribuição, linhas e estações elétricas de transmissão, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e, em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;

**c)** As operações comerciais e/ou industriais do Segurado mencionadas na Especificação da Apólice;

**d)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações comerciais **e/ou industriais do Segurado.** FICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 7.1, DA CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA**;**

**e)** Danos causados por materiais, mercadorias ou produtos fabricados, comercializados ou distribuídos pelo Segurado, enquanto transportados pelo próprio Segurado ou a seu mando, em local de terceiros ou em via pública, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR, SEM A PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO, MATERIAL OU MERCADORIA NA PRODUÇÃO DOS REFERIDOS DANOS**;

**f)** A distribuição de gás engarrafado ou através de rede aos usuários compreendidos na região geográfica discriminada neste Contrato de Seguro.

**I.** A Cobertura prevista neste subitem, acima, abrange, também, a responsabilidade civil do Segurado em relação aos botijões, cilindros e demais recipientes fornecidos por ele;

**g)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**h)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados;

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) local(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice, a Cobertura determinada no subitem "h", acima, SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;

**i)** A atuação do serviço contra incêndio da empresa segurada, exclusivamente dentro da própria empresa;

**j)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO A ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS;**

**k)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da empresa segurada. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE;**

**l)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros;
**m)** A guarda e/ou custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS**;
**n)** A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;
**o)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados dentro da empresa ou também, eventualmente, nas suas adjacências, **SEMPRE E QUANDO NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES - DPVAT**;
**p)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente a serviço do Segurado, **E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU** QUE ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A **CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos**. Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa.
**I. A COBERTURA EXPRESSA NESTE SUBITEM, SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**
**q)** A morte e a invalidez total permanente sofridas por empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**
**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS DANOS;**
**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**
**d) INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**
**e) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**
**f) DANOS DECORRENTES DA INTERRUPÇÃO OU DO FUNCIONAMENTO DEFEITUOSO DO FORNECIMENTO DE GÁS;**
**g) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES,**

**INCLUSIVE EM RELAÇÃO À MANUTENÇÃO DOS BOTIJÕES, CILINDROS E DEMAIS RECIPIENTES DE GÁS FORNECIDOS PELO SEGURADO;**

**h) DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO PARCIAL OU INTEGRAL DO GÁS DISTRIBUÍDO, BEM COMO A SUA RETIRADA DO MERCADO CONSUMIDOR;**

**i) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NAS OBRAS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**

**j) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**

**k) DANOS CAUSADOS PELA DEFICIÊNCIA DOS MEDIDORES DE FORNECIMENTO DE GÁS;**

**l) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDAS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO ÀS PRÁTICAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**

**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTE SUBITEM, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE**.

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 15 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**

**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos, devendo fornecer à Seguradora o resultado de tais estudos se assim solicitado;**

**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**

**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**

**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**

**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**

**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 30. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante o pagamento de Prêmio, e contratação desta cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:

**a)** A execução de obras civis, montagens e instalações desenvolvidas pelo próprio Segurado e/ou por empresas por ele contratadas para a realização desses serviços, durante a vigência deste Contrato de Seguro, nos locais ocupados pelo Segurado ou ainda em locais de terceiros e/ou em vias públicas;

**b)** A existência, uso e conservação de terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, linhas e estações elétricas de transmissão, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos e, em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;

**c)** As operações comerciais e/ou industriais do Segurado mencionadas na Especificação da Apólice;

**d)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações comerciais e/ou industriais do Segurado. F**ICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 7.1, DA CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA**;

**e)** Danos causados por materiais, mercadorias ou produtos fabricados, comercializados ou distribuídos pelo Segurado, enquanto transportados pelo próprio Segurado ou a seu mando, em local de terceiros ou em via pública, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, OS DANOS DECORRENTES DE ACIDENTE EXCLUSIVAMENTE COM O VEÍCULO TRANSPORTADOR, SEM A PARTICIPAÇÃO DO PRODUTO, MATERIAL OU MERCADORIA NA PRODUÇÃO DOS REFERIDOS DANOS;**

**f)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**g)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados;

**h)** A atuação do serviço contra incêndio do Segurado, exclusivamente dentro da própria empresa;

**i)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS**;

**j)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da empresa segurada. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE**;

**k)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros;

**l)** A guarda e/ou custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS**;

**m)** A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;

**n)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados dentro da empresa ou também, **eventualmente, nas suas adjacências,** SEMPRE E QUANDO NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO

OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT**;**

**o)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente serviço do Segurado, **E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos**. Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa. **A COBERTURA EXPRESSA NESTE SUBITEM "o)" SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**p)** A morte e a invalidez total permanente sofridas por empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**3.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS DANOS;**

**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**

**d) INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**

**e) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**

**f) DANOS DECORRENTES DA INTERRUPÇÃO OU DO FUNCIONAMENTO DEFEITUOSO DA GERAÇÃO OU DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUSIVE VARIAÇÃO DE VOLTAGEM;**

**g) DANOS CAUSADOS A ANIMAIS E/OU POR ANIMAIS;**

**h) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**

**i) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NAS OBRAS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**

**j) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**

**k) DANOS CAUSADOS PELA DEFICIÊNCIA DOS MEDIDORES DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA;**

**l) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDOS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO DANOS**

**CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO À PRÁTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTE SUBITEM, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.**

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 15 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**
**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos, devendo entregar à Seguradora referidos estudos se assim solicitado;**
**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**
**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**
**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**
**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**
**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**
**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**
**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 31. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE PONTES E/OU RODOVIAS

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:
**a)** A existência, uso e conservação de pontes, viadutos, rodovias, terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, linhas elétricas, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos, placas de sinalização e/ou de advertência e/ou regulamentação e, em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;
**b)** As operações desenvolvidas pelo Segurado relacionadas com a atividade objeto deste Contrato de Seguro;

**c)** Os serviços de carga e descarga em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações desenvolvidas pelo Segurado. **FICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 7.1, DA CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA**;

**d)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**e)** A atuação do Segurado como proprietário ou construtor das obras de construção, manutenção, reparos, ampliações ou reformas dos bens designados na alínea "a)". Estarão cobertos, também, os danos pela execução de obras civis, montagens e/ou instalações desenvolvidas por empresas contratadas pelo Segurado para a realização desses serviços, na medida em que a responsabilidade por tais danos possam ser atribuída ao Segurado;

**f)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados nos locais segurados, **SEMPRE E QUANDO**
**NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT;**

**g)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados.

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) local(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice, a Cobertura determinada no subitem "g)", acima, **SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;**

**h)** A atuação do serviço contra incêndio do Segurado, exclusivamente dentro da própria empresa;

**i)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS;**

**j)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da empresa segurada. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE;**

**k)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros;

**l)** A guarda e/ou custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS;**

**m)** A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;

**n)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente a serviço do Segurado**, E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos. Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e vice-versa.**

**I. A COBERTURA EXPRESSA NESTA ALÍNEA, SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**o)** Danos decorrentes do transporte de mercadorias de propriedade do Segurado, por veículos de propriedade de empresas transportadoras de terceiros, inclusive explosão, incêndio ou vazamento e desde que tais empresas sejam legalmente constituídas e especializadas, contratadas para essa finalidade e em consequência ou não de acidente com o veículo transportador.

**I.** Para os efeitos da Cobertura prevista nesta alínea, consideram-se veículos aqueles meios de transportes pertencentes às linhas regulares de navegação aquática ou aérea, composições ferroviárias ou veículos rodoviários devidamente licenciados;

**II. EM CONSEQUÊNCIA DA COBERTURA PREVISTA NA ALÍNEA "o)", FICA REVOGADO O DISPOSTO NA ALÍNEA "k)", SUBITEM 6.1, CLÁUSULA 6 - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTANDO COBERTAS AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO SÚBITA E ACIDENTAL, DIRETAMENTE DECORRENTES DAS MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DO SEGURADO, ENQUANTO TRANSPORTADAS POR TERCEIROS**;

**III. FICA, AINDA, ESTABELECIDO QUE A COBERTURA CONCEDIDA ATRAVÉS DA ALÍNEA "o)" SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU CONCESSIONÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**p)** A morte e a invalidez total permanente sofridas por empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS DANOS;**

**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**

**d) INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**

**e) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**

**f) DANOS CAUSADOS A ANIMAIS E/OU POR ANIMAIS;**

**g) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**

**h) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NAS OBRAS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**

**i) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**

**j) DANOS PELA EXISTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÃO DE REPRESAS E/OU BARRAGENS, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE;**

**k) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDOS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO POR DANOS**

**CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO À PRÁTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTA ALÍNEA, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.**

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**
**3.1. ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 13 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**
**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos, devendo entregar à Seguradora o resultado de referidos estudos, se assim solicitado;**
**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**
**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**
**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**
**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**
**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**
**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**
**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**
**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste contrato de seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 32. RC EMPRESAS DE SERVIÇOS DE FERROVIAS

**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com:
**a)** A existência, uso e conservação de ferrovias, pontes, viadutos, terrenos, edifícios, apartamentos, áreas recreativas, sociais e sanitárias, linhas elétricas, transformadores, caldeiras, elevadores, painéis de propaganda, letreiros, anúncios luminosos, placas de sinalização e/ou de advertência e/ou regulamentação e, em geral, todas as instalações destinadas ao desenvolvimento das atividades objeto deste Contrato de Seguro e desde que tais locais estejam designados na Especificação da Apólice;
**b)** As operações desenvolvidas pelo Segurado relacionadas com a atividade objeto deste Contrato de Seguro;
**c)** Danos causados a terceiros por materiais, produtos ou mercadorias de propriedade de terceiros, enquanto transportadas pelo Segurado nas ferrovias designadas na Especificação da Apólice.

**I.** A Cobertura prevista nesta alínea, acima, somente se aplica aos danos causados pela carga transportada e não quando decorrentes exclusivamente de acidente com as composições ferroviárias, sem a participação da carga na produção dos danos cobertos. **FICA MANTIDA, PORTANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 7.1, DA CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA;**

**d)** Os serviços de carga e descarga nos locais segurados, bem como em locais de terceiros, sempre que esses serviços forem relativos à entrega ou recolhimento de materiais, mercadorias ou produtos que sejam objeto das operações desenvolvidas pelo Segurado. **FICA MANTIDA, ENTRETANTO, A EXCLUSÃO CONSTANTE DA ALÍNEA "d)", SUBITEM 7.1, DA CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, NO QUE SE REFERE A EVENTUAIS DANOS SOFRIDOS PELA CARGA TRANSPORTADA;**

**e)** Danos causados aos passageiros, terceiros em geral, das composições ferroviárias;

**f)** Incêndio e/ou explosão originados nos imóveis ou nas instalações do Segurado;

**g)** A atuação do Segurado como proprietário ou construtor das obras de construção, manutenção, reparos, ampliações ou reformas dos bens designados na alínea "a". Estarão cobertos, também, os danos pela execução de obras civis, montagens e/ou instalações desenvolvidas por empresas contratadas pelo Segurado para a realização desses serviços, na medida em que a responsabilidade por tais danos possam ser atribuída
ao Segurado;

**h)** A existência e uso de instalações mecânicas de carga e descarga, desvios ferroviários, maquinaria, ferramentas e utensílios necessários para o desenvolvimento das operações do Segurado, assim como de veículos industriais e equipamentos autopropulsores utilizados nos locais segurados, **SEMPRE E QUANDO NÃO PUDEREM SER SEGURADOS PELO SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVO DE
VEÍCULOS - RCFV - NEM OS DANOS QUE OCASIONAREM SEREM OBJETO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS AUTOMOTORES DE VIAS TERRESTRES – DPVAT;**

**i)** Os eventos programados pelo Segurado, sem cobrança de ingresso, limitados aos seus empregados, familiares e pessoas comprovadamente convidados.

**I.** Em se tratando de evento realizado fora do(s) local(is) mencionado(s) na Especificação da Apólice, a Cobertura determinada na alínea "i", acima, **SOMENTE SE APLICA em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários ou dos responsáveis pelo local onde é realizado o evento;**

**j)** A atuação do serviço contra incêndio do Segurado, exclusivamente dentro da própria empresa;

**k)** A atuação dos serviços de segurança próprios, por meio de pessoas armadas, animais e dispositivos mecânicos, elétricos e eletrônicos destinados a tal fim. **EM RELAÇÃO À ATUAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA CONTRATADOS, A RESPONSABILIDADE CIVIL COBERTA POR ESTE CONTRATO DE SEGURO SERÁ EXCLUSIVAMENTE AQUELA QUE POSSA CORRESPONDER AO SEGURADO, DE FORMA SUBSIDIÁRIA, OU SEJA, QUANDO O RESPONSÁVEL DIRETO FOR DECLARADO INSOLVENTE E NÃO EXISTIR UM SEGURO PARA COBRIR OS DANOS OCASIONADOS**;

**l)** O fornecimento de comestíveis e bebidas para consumo nos restaurantes, bares e lanchonetes da empresa segurada. **CONTUDO, NÃO HAVERÁ COBERTURA DESTE CONTRATO DE SEGURO PARA OS DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE**;

**m)** Competições e jogos de qualquer natureza, promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros; A guarda e/ou custódia de objetos pessoais de empregados e visitantes, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA
OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES OBJETOS**; A existência de ambulatórios médicos e/ou odontológicos administrados pelo Segurado;

**n)** Danos causados pela circulação de veículos motorizados, utilizados ocasionalmente a serviço do Segurado, **E DESDE QUE, TAIS VEÍCULOS, NÃO SEJAM DE PROPRIEDADE DO SEGURADO OU QUE
ESTEJAM CONTRATUALMENTE A ELE VINCULADOS, DE FORMA QUE PERMITISSE A CONTRATAÇÃO DO SEGURO ESPECÍFICO - RCFV - Responsabilidade Civil Facultativa de Veículos**. Em qualquer hipótese, estarão abrangidos por este subitem, os danos causados por veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso residência/locais de trabalho e

vice-versa.

**I. A COBERTURA EXPRESSA NESTA ALÍNEA, SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS;**

**o)** Danos decorrentes do transporte de mercadorias de propriedade do Segurado, por veículos de propriedade de empresas transportadoras de terceiros, inclusive explosão, incêndio ou vazamento e desde que tais empresas sejam legalmente constituídas e especializadas, contratadas para essa finalidade e em consequência ou não de acidente com o veículo transportador.

**I.** Para os efeitos da Cobertura prevista nesta alínea, consideram-se veículos aqueles meios de transportes pertencentes às linhas regulares de navegação aquática ou aérea, composições ferroviárias ou veículos rodoviários devidamente licenciados;

**II. EM CONSEQUÊNCIA DA COBERTURA PREVISTA NA ALÍNEA "q", FICA REVOGADO O DISPOSTO NA ALÍNEA "k)", SUBITEM 6.1, CLÁUSULA 6 - RISCOS EXCLUÍDOS DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTANDO COBERTAS AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE DANOS CAUSADOS POR POLUIÇÃO SÚBITA E ACIDENTAL, DIRETAMENTE DECORRENTES DAS MERCADORIAS DE PROPRIEDADE DO SEGURADO, ENQUANTO TRANSPORTADAS POR TERCEIROS;**

**III. FICA, AINDA, ESTABELECIDO QUE A COBERTURA CONCEDIDA ATRAVÉS DA ALÍNEA "q" SOMENTE SE APLICARÁ EM PROTEÇÃO DOS INTERESSES DO SEGURADO, MAS EM NENHUMA HIPÓTESE EM BENEFÍCIO DOS PROPRIETÁRIOS E/OU CONCESSIONÁRIOS DOS CITADOS VEÍCULOS, NÃO ABRANGENDO, INCLUSIVE, OS DANOS SOFRIDOS PELOS PRÓPRIOS VEÍCULOS**;

**p)** A morte e a invalidez permanente total sofridas por seus empregados do Segurado, enquanto a seu serviço, inclusive durante o trajeto de ida e volta de suas residências aos locais de trabalho, quando o transporte for realizado por veículo contratado pelo Segurado para este fim.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE BENS, DINHEIRO E VALORES; CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DE COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS PROMOVIDOS PELO SEGURADO, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO, QUANDO INERENTES A TAIS ATIVIDADES, SALVO SE FICAR DEVIDAMENTE CARACTERIZADA A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO NA PRODUÇÃO DE TAIS DANOS;**

**c) DANOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA, AOS EQUIPAMENTOS E AOS PRODUTOS EM GERAL EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA TÉCNICA;**

**d) DANOS CAUSADOS AOS PRÓPRIOS MATERIAIS, MERCADORIAS OU PRODUTOS TRANSPORTADOS PELAS COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS DA EMPRESA SEGURADA;**

**e) INDENIZAÇÕES E GASTOS DE ASSISTÊNCIA ORIGINADOS POR DOENÇAS PROFISSIONAIS;**

**f) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**

**g) DANOS CAUSADOS A E/OU POR ANIMAIS, QUER ESTEJAM SENDO TRANSPORTADOS OU NÃO PELAS COMPOSIÇÕES FERROVIÁRIAS DA EMPRESA SEGURADA;**

**h) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT), E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**
**i) DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NAS OBRAS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS E SUBEMPREITEIROS;**
**j) DANOS A INSTALAÇÕES E/OU REDES DE SERVIÇOS PÚBLICOS;**
**k) DANOS PELA EXISTÊNCIA, USO E CONSERVAÇÃO DE REPRESAS E/OU BARRAGENS; ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDOS POR LEI, ASSIM COMO PELA PRÁTICA DE TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO E MEDICINA NUCLEAR; PELA ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL, USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, BEM COMO POR DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO À PRÁTICA DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS E PELA QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**
**I. AS EXCLUSÕES PREVISTAS NESTA ALÍNEA, REFEREM-SE AO AMBULATÓRIO MÉDICO E/OU ODONTOLÓGICO ADMINISTRADO PELO SEGURADO NO IMÓVEL DESIGNADO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE.**

**3. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO E MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. ALÉM DAS OBRIGAÇÕES CONSTANTES DA CLÁUSULA 13 - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO/AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS, O SEGURADO DEVERÁ ADOTAR TODAS AS MEDIDAS DE SEGURANÇA E RECURSOS TÉCNICOS NECESSÁRIOS À PREVENÇÃO DE ACIDENTES. TAIS MEDIDAS INCLUIRÃO:**
**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de abertura de galerias e correlatos, devendo entregar tais estudos à Seguradora se assim solicitado;**
**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**
**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra/montagem, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**
**d) Durante a execução das obras ou serviços, principalmente no que se refere ao risco inerente às ligações de ramais industriais, comerciais, residenciais e prediais internos, bem como após a entrega aos seus respectivos usuários, a Cobertura deste Contrato de Seguro fica condicionada à observância dos pré-requisitos a seguir indicados:**
**I. Deverão ser adotadas todas as medidas de segurança pertinentes a esses serviços, assim como as mesmas medidas deverão ser exigidas das empresas contratadas pelo Segurado;**
**II. Os serviços deverão ser realizados sob a supervisão de profissionais capacitados e de nível superior na área de atuação, assim como os técnicos, encarregados diretamente dos trabalhos, deverão possuir formação adequada e com nível de escolaridade mínima equivalente ao ensino fundamental.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas, invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 33. RC OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA (COBERTURA AMPLA)

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com as operações de carga, descarga, movimentação, içamento e/ou descida por ele realizadas no território brasileiro.

**1.2.** Ao contrário do que consta na ALÍNEA "d)", SUBITEM 6.1, DA CLÁUSULA 6 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, o presente Contrato de Seguro garantirá também as reclamações decorrentes de danos causados às mercadorias objeto das operações de carga, descarga, movimentação, içamento e/ou descida, desde que o transporte dessas mercadorias não seja efetuado pelo próprio Segurado.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS RESULTANTES DO USO DE EQUIPAMENTOS INADEQUADOS ÀS OPERAÇÕES REALIZADAS;**

**b) DANOS CAUSADOS A PESSOAS TRANSPORTADAS;**

**c) PREJUÍZOS RESULTANTES DE ATRASOS NAS OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA;**

**d) DANOS CAUSADOS ÀS MERCADORIAS OBJETO DAS OPERAÇÕES DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E/OU DESCIDA, EM QUE NÃO SE VERIFIQUE SINAIS DE AVARIAS EXTERNAS NAS EMBALAGENS E/OU NAS PRÓPRIAS MERCADORIAS;**

**e) DANOS CAUSADOS ÀS MERCADORIAS RESULTANTES DA INSUFICIÊNCIA OU IMPROPRIEDADE DE EMBALAGENS;**

**f) FALTA OU PERDA DE PESO DAS MERCADORIAS, INCLUSIVE POR VAPORIZAÇÃO, BEM COMO PELO USO DE MEDIDORES DEFEITUOSOS, E PELA FALTA DE PRECISÃO NA CALIBRAGEM DE BALANÇAS, TANQUES E NOS CÁLCULOS OU NOS REGISTROS DE MEDIÇÃO;**

**g) DANOS ÀS MERCADORIAS DURANTE O PERÍODO DE DEPÓSITO E ARMAZENAMENTO;**

**h) DANOS RESULTANTES DE VÍCIO PRÓPRIO DAS MERCADORIAS;**

**i) DANOS CAUSADOS A EMBARCAÇÃO OU POR EMBARCAÇÃO DE QUALQUER ESPÉCIE.**

### 3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

**3.1. Além das obrigações constantes da CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS das Condições Gerais, o Segurado se obriga a adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**

**a) A adoção de diretrizes ou plano formalizado para as operações de carga, descarga, movimentação, içamento e/ou descida (plano de rigging ou outras normas instituídas por autoridades competentes);**

**b) Operadores dos equipamentos devidamente treinado e capacitado de acordo com as diretrizes adotadas.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária dessas medidas invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

### 4. PERÍODO DE COBERTURA

**4.1.** A Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro tem o seu começo quando iniciada a colocação, no local das operações de carga, descarga, movimentação, içamento e/ou descida, dos equipamentos utilizados nessas operações, e fim, quando terminada a retirada dos equipamentos desse local.

**5. RATIFICAÇÃO**

**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## 34. RC OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE MÁQUINAS E/OU EQUIPAMENTOS (Apólice anual cobrindo todas as obras do proponente)

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, e decorrente de acidentes diretamente relacionados com as obras civis e/ou serviços de montagem, desmontagem, reparo ou
instalação de máquinas e/ou equipamentos executados pelo Segurado, durante a vigência deste Contrato de Seguro, em locais de terceiros.

**1.2.** Estão também cobertos por este Contrato de Seguro:

**a)** os danos causados a instalações e/ou redes de serviços públicos, tais como, mas não se limitando a cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações subterrâneas, observados os dispositivos constantes da Cláusula 3 – MEDIDAS DE SEGURANÇA destas Condições Especiais.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) A RESPONSABILIDADE CIVIL DO SEGURADO A QUE SE REFERE O ARTIGO 618 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO;**

**b) DANOS CAUSADOS A IMÓVEIS OU AOS SEUS CONTEÚDOS PELO DERRAMAMENTO, INFILTRAÇÃO OU DESCARGA DE ÁGUA;**

**c) DANOS CAUSADOS POR INOBSERVÂNCIA VOLUNTÁRIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**

**d) DANOS CAUSADOS PELO USO DE MATERIAIS AINDA NÃO TESTADOS OU POR MÉTODOS DE TRABALHO AINDA NÃO EXPERIMENTADOS OU APROVADOS;**

**e) O FATO DA OBRA EXECUTADA OU A MÁQUINA E/OU EQUIPAMENTO OBJETO DA INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E/OU REPARO NÃO FUNCIONAR OU NÃO TER O DESEMPENHO ESPERADO OU ANUNCIADO;**

**f) DANOS CAUSADOS À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA E/OU AOS EQUIPAMENTOS EM PROCESSO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO;**

**g) DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NA OBRA OU NOS LOCAIS ONDE SÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO OBJETO DESTAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, SOB CONTRATO FIRMADO COM O SEGURADO OU OS SEUS EMPREITEIROS;**

**h) DANOS CAUSADOS A/OU POR EMBARCAÇÕES;**

**i) OBRAS E/OU INSTALAÇÕES, MONTAGENS, DESMONTAGENS E/OU REPAROS EXECUTADOS EM EMBARCAÇÕES E/OU EM PLATAFORMAS DE PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO OU GÁS ("ON-SHORE" OU "OFF-SHORE");**

**j) LIMPEZA FINAL, PINTURA E REPAROS DE BENS DE PROPRIEDADE DE TERCEIROS DECORRENTES DA QUEDA CONTÍNUA DE ARGAMASSA, CONCRETO, TINTAS E/OU MATERIAIS DE REVESTIMENTO;**

**k) QUAISQUER DESPESAS OU GASTOS INCORRIDOS COM, BEM COMO DANOS DE QUALQUER NATUREZA OCORRIDOS DURANTE A PESQUISA DO SEGURADO PARA A LOCALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO DOS CABOS, TUBOS E INSTALAÇÕES SUBTERRÂNEAS OBJETO DA COBERTURA DO SUBITEM 1.2.**

**2.2. ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORREPONDENTE, AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) DANOS A TERCEIROS CAUSADOS POR ERRO DE PROJETO;**

**b) DANOS CAUSADOS POR SONDAGENS DE TERRENO, ESCAVAÇÕES, ABERTURAS DE GALERIAS, ESTAQUEAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS (FUNDAÇÕES SIMPLES);**

**c) DANOS CORPORAIS E/OU DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA E/OU AO PROPRIETÁRIO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM PROCESSO DE INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM OU REPARO;**

**d) DANOS CAUSADOS A BENS, TERRA E/OU EDIFICAÇÕES DE QUALQUER ESPÉCIE POR VIBRAÇÃO, REMOÇÃO OU ENFRAQUECIMENTO DE SUSTENTAÇÃO;**

**e) DANOS CAUSADOS POR RECALQUE DIFERENCIAL, ALUIMENTO DE TERRA, REBAIXAMENTO DO LENÇOL FREÁTICO, DRENAGEM (FUNDAÇÕES AMPLA).**

## 3. MEDIDAS DE SEGURANÇA

**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste Contrato de Seguro, o Segurado deverá adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes.**

**Tais medidas incluirão:**

**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de fundações, se aplicável;**

**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas, manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obras, inclusive nos períodos de paralisação;**

**c) Estudos prévios sobre a localização e distribuição de cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações subterrâneas.**

**I. Quando da ocasião de um eventual sinistro, o Segurado deverá apresentar à Seguradora o protocolo emitido pela autoridade competente, como comprovação de que solicitou, antes do início da(s) obra(s), as plantas com a localização exata de cabos subterrâneos, tubulações e demais instalações de serviços públicos;**

**d) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro de obra, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a Cobertura concedida por este Contrato de Seguro.**

## 4. CADUCIDADE DO SEGURO

**4.1. Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais, dar-se-á automaticamente a caducidade deste Contrato de Seguro, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade:**

**a) No caso de comprovado abandono da obra contratada ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação contratados, ou da rescisão do respectivo contrato, em relação a quaisquer sinistros ocorridos a partir da rescisão;**

**b) Depois de caracterizada a entrega da obra ou da montagem, desmontagem, reparo ou instalação ou com a concessão do "habite-se";**

**c) Depois de completada a execução da obra ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação, no caso de serem executados pelo próprio proprietário.**

**5. RATIFICAÇÃO**

**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por estas Condições Especiais.

## CONDIÇÕES ESPECIAIS – COBERTURAS ADICIONAIS

**As coberturas adicionais são opcionais, podendo ser contratadas em conjunto com uma das coberturas básicas e não isoladamente.**

**1. ERRO DE PROJETO - PRODUTOS**

**1.1. RISCO COBERTO**

**1.1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá também os danos resultantes de imperfeições do produto devido a erro de plano, fórmula, desenho e/ou projeto, e desde que:

**a)** Os danos tenham ocorrido após a entrega dos produtos a terceiros, definitiva ou provisoriamente, e fora dos locais ocupados ou controlados pelo Segurado.

**b)** Os danos sejam resultantes de riscos cobertos pelas Condições Especiais de Responsabilidade Civil Produtos.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**2. RETIRADA DE PRODUTOS DE MERCADO (PRODUCTS RECALL)**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro abrange também as despesas efetuadas pelo Segurado com a necessária retirada de seus produtos do mercado por ato de qualquer autoridade competente, os quais, por defeito de fabricação, perceptível apenas após a distribuição no mercado, possam causar Danos Corporais e/ou Danos Materiais a terceiros, casos eles venham a ser efetivamente consumidos ou utilizados.

**1.1.1.** Somente serão indenizadas as despesas referentes à retirada do mercado daqueles produtos cujos possíveis danos decorreriam de riscos cobertos pelas Condições Especiais de Responsabilidade Civil Produtos.

**1.2.** As despesas a serem indenizadas por esta Cláusula Particular, devidamente comprovadas, são as seguintes:

**a)** Anúncios em veículos de comunicação;

**b)** Correspondência pessoal dirigida a clientes e a consumidores em geral, assim como cartas, telefonemas, telegramas e afins;

**c)** Transporte dos produtos retirados do mercado, bem como dos produtos remetidos para substituí-los, inclusive na hipótese de a retirada e/ou a substituição ser relativa a componentes ou peças integrantes dos produtos objeto do "recall";

**d)** Armazenamento dos produtos defeituosos até seu reparo ou eventual destruição;

**e)** Contratação de pessoal externo especializado em estratégia de "marketing" visando a minimizar os efeitos do evento.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUIDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e especiais deste Contrato de Seguro, esta Cláusula particular não garante qualquer despesa com a retirada dos produtos:**

**a) SE A DECISÃO DE RETIRAR OS PRODUTOS DO MERCADO FOI IMPOSTA AO SEGURADO POR QUALQUER AUTORIDADE GOVERNAMENTAL OU PÚBLICA, SEM QUE HAJA COMPROVADA DEFECTIBILIDADE DO PRODUTO;**

**b) QUE AINDA NÃO FORAM ENTREGUES A CLIENTES OU A CONSUMIDORES EM GERAL PELO SEGURADO, E QUE PERMANECEM SOB OS CUIDADOS, CUSTÓDIA E CONTROLE DO SEGURADO, SUAS SUBSIDIÁRIAS OU COLIGADAS;**

**c) EXCLUSIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DE TEREM SIDO ENTREGUES INDEVIDAMENTE PELO, OU EM NOME DO SEGURADO;**

**d) SE A RETIRADA RESULTAR EXCLUSIVAMENTE DA EXPOSIÇÃO DO PRODUTO AO TEMPO, BEM COMO DE DANO EXTERNO OU DETERIORAÇÃO GRADATIVA OU DESGASTE NATURAL, DECOMPOSIÇÃO OU TRANSFORMAÇÃO DA ESTRUTURA QUÍMICA.**

**I. FICA ESTABELECIDO QUE ESTA EXCLUSÃO NÃO SERÁ APLICÁVEL SE A DEFECTIBILIDADE DO PRODUTO FORNECIDO FOR ACENTUADA PELA EXPOSIÇÃO AO TEMPO OU DECURSO DE TEMPO;**

**e) EM FASE DE EXPERIÊNCIA E/OU TESTES, OU AINDA, COMERCIALIZADOS SEM AUTORIZAÇÃO DOS ÓRGÃOS COMPETENTES, QUANDO ESTA AUTORIZAÇÃO FOR EXIGIDA POR LEI;**

**f) QUE JÁ TENHAM EXCEDIDO O PRAZO DE VIDA ÚTIL ("WEAR AND TEAR") OU DATA DE VALIDADE, DEFINIDOS PELO FABRICANTE;**

**g) QUE EMBORA DESENVOLVIDOS DE ACORDO COM OS PADRÕES TÉCNICOS E CIENTÍFICOS DA ÉPOCA DO LANÇAMENTO, JÁ NÃO CORRESPONDAM ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS E CIENTÍFICAS ATUAIS ("STATE OF THE ART" / RISCO DE DESENVOLVIMENTO).**

**2.2. ESTA COBERTURA ADICIONAL NÃO GARANTE, TAMBÉM, QUAISQUER IMPOSTOS OU ENCARGOS ALFANDEGÁRIOS, INCORRIDOS OU DEVIDOS ANTES DA ENTREGA DOS PRODUTOS AO SEGURADO.**

**2.3. ESTA CLÁUSULA PARTICULAR NÃO GARANTE, AINDA, AS DESPESAS EFETUADAS A OUTRO TÍTULO QUE NÃO AS RELACIONADAS NO SUBITEM 1.2, NEM MESMO AS PERDAS FINANCEIRAS OU LUCROS CESSANTES CONSEQUENTES DA RETIRADA DOS PRODUTOS DO MERCADO.**

**2.4. A PRESENTE CLÁUSULA DE SEGURO NÃO COBRE AINDA, SALVO CONVENÇÃO EXPRESSA EM CONTRÁRIO NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE E MEDIANTE PAGAMENTO DE PRÊMIO ADICIONAL CORRESPONDENTE:**

**a) DESPESAS COM A MÃO-DE-OBRA NECESSÁRIA À RETIRADA DO PRODUTO DEFEITUOSO, INCLUÍDA EVENTUAL DESMONTAGEM DO PRODUTO DEFEITUOSO E POSTERIOR REMONTAGEM;**

**I. CASO A DESMONTAGEM DO PRODUTO DEFEITUOSO OCASIONE A DESTRUIÇÃO INEVITÁVEL DE ALGUM COMPONENTE NÃO FABRICADO PELO SEGURADO, AS DESPESAS COM A SUBSTITUIÇÃO DOS COMPONENTES NÃO FABRICADOS PELO SEGURADO TAMBÉM ESTARÃO ABRANGIDAS POR ESTE CONTRATO DE SEGURO.**

**3. PERÍODO DE COBERTURA**

**3.1.** A presente Cobertura abrangerá apenas as despesas relativas à retirada de produtos do mercado iniciadas durante a vigência desta Apólice.

**3.2.** Considera-se um único sinistro o conjunto de despesas incorridas pelo Segurado com a retirada de produtos do mercado, originários de um mesmo processo defeituoso de fabricação ou afetados por uma mesma condição inadequada de armazenamento ou manipulação, seja o Segurado o fabricante ou o distribuidor.

**3.3.** A Cobertura deste Contrato de Seguro abrange apenas as despesas com a retirada de produtos cobertos que sejam efetuadas durante o período máximo de 3 (três) anos após a data de fabricação ou comercialização dos produtos, seja o Segurado o fabricante ou o distribuidor.

**4. OBRIGAÇÕES DO SEGURADO**

**4.1. ALÉM DO DISPOSTO DA CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS DAS CONDIÇÕES GERAIS DESTE CONTRATO DE SEGURO, A RETIRADA DE PRODUTOS DO MERCADO DEVE SER REALIZADA, CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE, ASSIM QUE FICAR EVIDENCIADA A SUA NECESSIDADE. AS DESPESAS INCORRIDAS FORA DO PRAZO ESTABELECIDO PELA LEGISLAÇÃO NÃO SERÃO CONSIDERADAS PARA OS EFEITOS DE INDENIZAÇÃO POR ESTE MESMO CONTRATO.**

**5. RATIFICAÇÃO**

**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**3. COSSEGURADOS - PRODUTOS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro garantirá também os danos diretamente relacionados com a responsabilidade civil dos escritórios de terceiros no exterior, destinados exclusivamente às atividades de venda e/ou distribuição dos produtos segurados fabricados no Brasil.

**1.2.** Os países e os respectivo endereços dos escritórios de terceiros no exterior estão designados na Especificação da Apólice.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DESTE CONTRATO DE SEGURO, ESTA CLÁUSULA PARTICULAR NÃO GARANTE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) Descumprimento de recomendações do fabricante no tocante à conservação do produto ou a efetivação de testes, inspeções ou revisões;**

**b) Alteração de rótulos e de embalagens;**

**c) Qualquer outro ato que implique em alteração das condições originais do produto;**

**d) Danos ocorridos nos locais de propriedade ou ocupados pelos mencionados escritórios**.

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**4. RC SUBSIDIÁRIA DO SEGURADO POR MERCADORIAS DE SUA PROPRIEDADE QUANDO TRANSPORTADAS POR TERCEIROS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro abrange também a responsabilidade civil subsidiária do Segurado por Danos Materiais e/ou Danos Corporais causados a terceiros, inclusive decorrentes de explosão, incêndio, tombamento ou vazamento, pelas mercadorias de propriedade do Segurado, e/ou por ele fabricadas, distribuídas ou vendidas sob qualquer forma, enquanto transportadas

em veículos de propriedade de empresas transportadoras de terceiros, legalmente constituídas e especializadas, contratados para essa finalidade, e em consequência ou não de acidente com o veículo transportador.

**1.2.** Para os efeitos desta Cláusula particular, consideram-se veículos aqueles meios de transportes pertencentes às linhas regulares de navegação aquática ou aérea, composições ferroviárias ou veículos rodoviários devidamente licenciados.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e especiais deste Contrato de Seguro, esta Cláusula particular não garante reclamações decorrentes de:**

**a) EVENTO RESULTANTE DO DESCUMPRIMENTO DE LEIS OU REGULAMENTOS, BAIXADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES, RELACIONADOS COM A SEGURANÇA DO VEÍCULO, DA CARGA TRANSPORTADA E DO MEIO AMBIENTE;**

**b) DANOS SOFRIDOS POR PESSOAS TRANSPORTADAS;**

**c) DANOS SOFRIDOS PELO PRÓPRIO VEÍCULO TRANSPORTADOR;**

**d) DANOS CAUSADOS EXCLUSIVAMENTE PELO VEÍCULO, DESDE QUE TAIS DANOS NÃO RESULTEM DA CONCORRÊNCIA DAS MERCADORIAS E SUAS RESPECTIVAS EMBALAGENS NA OCORRÊNCIA DO EVENTO COBERTO;**

**e) POLUIÇÃO E CONTAMINAÇÃO, A MENOS QUE RESULTANTES DE UM ACONTECIMENTO SÚBITO, INESPERADO E NÃO INTENCIONAL, INICIADO EM DATA CLARAMENTE IDENTIFICADA E COM DURAÇÃO MÁXIMA DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS.**

**3. Fica, ainda, expressamente convencionado, que a Cobertura concedida através desta Cláusula particular somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários e/ou concessionários dos veículos transportadores**.

**4. RATIFICAÇÃO**

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**5. DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS DECORRENTES DE PARALISAÇÃO DE MÁQUINAS FRIGORIFICAS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro garantirá também a responsabilidade civil do Segurado por danos materiais causados a mercadorias frigorificadas pertencentes a terceiros, ocorridos nos locais designados na Especificação da Apólice, e decorrentes de:

**a)** Ruptura, quebra ou desarranjo acidental de qualquer parte do sistema de refrigeração; ou

**b)** Vazamento, descarga ou evaporação de substância refrigerante contida no sistema de refrigeração; ou

**c)** Falha e/ou defeito de gerador de emergência, acionado em consequência da interrupção do fornecimento de energia elétrica por parte da empresa fornecedora ou concessionária desse serviço, desde que:

**I.** Esta interrupção perdure por, no máximo, vinte e quatro horas consecutivas; ou

**II.** Esta interrupção, ocorrendo em períodos alternados, ao longo de 72 (setenta e duas) horas, perfaça um total máximo de 24 (vinte e quatro) horas. Nesta hipótese, a Cobertura fica condicionada a que as interrupções tenham sido todas causadas por um mesmo fato gerador.

**1.2.** Participação Obrigatória do Segurado

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**6. DANOS A MERCADORIAS DE TERCEIROS CAUSADOS POR CONTAMINAÇÃO E/OU CONTATO COM OUTRAS MERCADORIAS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro abrange também a responsabilidade civil do Segurado por danos materiais causados a mercadorias de terceiros sob a guarda do Segurado, ocorridos nos locais mencionados na Especificação da Apólice, decorrentes de contaminação e/ou contato com outras mercadorias, **ESTANDO EXCLUÍDOS todavia, os danos causados por alteração de temperatura (de forma natural ou provocada pelo Segurado), exsudação, oxidação, roedura ou outros estragos causados por animais de qualquer espécie.**

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**7. RISCOS DE INUNDAÇÃO E/OU ALAGAMENTO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, as reclamações por danos materiais causados a bens ou mercadorias de terceiros sob a guarda do Segurado, em decorrência dos riscos de inundação e/ou alagamento ocorridos no imóvel indicado na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**8. ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE BENS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro garantirá também as reclamações resultantes de roubo e/ou furto qualificado de bens ou mercadorias de terceiros sob a guarda do Segurado.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e especiais deste Contrato de Seguro, esta Cláusula particular não COBRE:**

**a) ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE DINHEIRO E VALORES: CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE SEGURO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, APÓLICES, SELOS, APÓLICES OU QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) ROUBO E/OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA PRATICADOS POR EMPREGADOS DO SEGURADO OU COM A SUA CONIVÊNCIA.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**9. ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE BENS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO, PRATICADOS POR EMPREGADOS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro garantirá também as reclamações resultantes de roubo e/ou furto qualificado de bens ou mercadorias de terceiros sob a guarda do Segurado, praticados por seus empregados, ou com a conivência deles.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e especiais deste Contrato de Seguro, esta Cláusula particular não COBRE:**

**a) DINHEIRO E VALORES: CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE SEGURO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES OU QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO;**

**b) ROUBO OU FURTO QUALIFICADO PRATICADOS COM A CONIVÊNCIA DO SEGURADO.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**10. DANOS MATERIAIS A EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS DURANTE AS OPERAÇÕES DE CARGA E DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E DESCIDA**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro garantirá também os danos causados a equipamentos de propriedade de terceiros operados pelo Segurado, ocorridos durante as operações de carga e descarga, movimentação, içamento e descida, nos locais designados na Especificação da Apólice e/ou nos quais o Segurado preste serviço.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DESTE CONTRATO DE SEGURO, ESTA CLÁUSULA PARTICULAR NÃO GARANTE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE DANOS A QUAISQUER OUTROS BENS EM PODER DO SEGURADO QUE NÃO SEJAM OS EQUIPAMENTOS DE TERCEIROS OPERADOS POR ELE, NOS SERVIÇOS DE CARGA, DESCARGA, MOVIMENTAÇÃO, IÇAMENTO E DESCIDA.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Clausula Particular.

**11. CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS AO VEÍCULO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, as reclamações por danos causados a veículos terrestres de terceiros, bem como o roubo desses veículos, que, sob a guarda do Segurado, em experiência mecânica, estejam trafegando fora do estabelecimento indicado na Especificação da Apólice, munidos da(s) chapa(s) de experiência especificadas neste Contrato de Seguro.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, A PRESENTE COBERTURA TAMBÉM NÃO SE APLICA A:**

**a) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO SEGURADO, DOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, DE SEUS DIRETORES OU ADMINISTRADORES;**

**b) VEÍCULOS TRANSITANDO A MAIS DE 2 km (DOIS QUILÔMETROS) ALÉM DOS LIMITES DO MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO SEGURADO;**

**c) VEÍCULOS DIRIGIDOS POR PESSOA NÃO LEGALMENTE HABILITADA.**

**2.2.** Fica estabelecido um Limite Máximo de Indenização, por chapa de experiência, designado na Especificação da Apólice.

**2.3.** A soma de todas as indenizações e despesas pagas pela presente Cobertura, em todos os sinistros ocorridos durante a vigência desta Apólice, por chapa de experiência, não poderá exceder o limite máximo de indenização mencionado no item 3, acima.

**2.4.** Quando o Limite Máximo de Indenização for atingido, esta Cobertura cessará imediatamente em relação à chapa de experiência sinistrada.

**2.5.** Se, no município da licença, não estiverem seguradas por este Contrato de Seguro todas as chapas de experiência registradas em nome do Segurado, este seguro somente indenizará na proporção entre o número de chapas por ele seguradas e o número de chapas efetivamente licenciadas.

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 12. CHAPA DE EXPERIÊNCIA - DANOS CAUSADOS PELO VEÍCULO

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, as reclamações por danos causados por veículos que, sob a guarda do Segurado, estejam trafegando fora do estabelecimento indicado na Especificação da Apólice, em demonstração para fins de venda ou em experiência mecânica, munidos da(s) chapa(s) de experiência especificadas neste Contrato de Seguro.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E DAS CONDIÇÕES ESPECIAIS, A PRESENTE COBERTURA TAMBÉM NÃO SE APLICA A:**

**a) VEÍCULOS DE PROPRIEDADE DO SEGURADO, DOS SÓCIOS CONTROLADORES DA EMPRESA SEGURADA, SEUS DIRETORES OU ADMINISTRADORES;**

**b) VEÍCULOS TRANSITANDO A MAIS DE 2 km (DOIS QUILÔMETROS) ALÉM DOS LIMITES DO MUNICÍPIO NO QUAL SE LOCALIZA O ESTABELECIMENTO SEGURADO;**

**c) VEÍCULOS DIRIGIDOS POR PESSOA NÃO LEGALMENTE HABILITADA.**

**3.** Fica estabelecido um limite máximo de indenização por chapa de experiência, designado na Especificação da Apólice.

**3.1.** A soma de todas as indenizações e despesas pagas pela presente Cobertura, em todos os sinistros ocorridos durante a vigência desta Apólice, por chapa de experiência, não poderá exceder o limite máximo de indenização mencionado no item 3, acima.

**3.1.1.** Quando o limite máximo de indenização for atingido, esta Cobertura cessará imediatamente em relação à chapa de experiência sinistrada.

**3.2.** Se, no município da licença, não estiverem seguradas por este Contrato de Seguro todas as chapas de experiência registradas em nome do Segurado, este seguro somente indenizará na proporção entre o número de chapas por ele seguradas e o número de chapas efetivamente licenciadas.

### 4. RATIFICAÇÃO

**4.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 13. PERCURSO ENTRE O ESTABELECIMENTO SEGURADO E A GARAGEM

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Ao contrário do que consta na alínea “m)” do subitem 6.1 da CLÁUSULA 6 - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais, mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, as reclamações por danos decorrentes da circulação de veículos terrestres de clientes, inclusive o roubo desses veículos, quando conduzidos por empregados do Segurado, devidamente habilitados, no percurso entre os estabelecimentos indicados na Especificação da Apólice e as respectivas garagens.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**14. DANOS CAUSADOS AO PROPRIETÁRIO DA OBRA**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá os danos corporais, bem como os danos materiais causados ao proprietário da obra, em relação a prédios e/ou instalações já concluídas e entregues pelo Segurado, bem como em relação aos prédios e instalações preexistentes no local designado na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DESTE CONTRATO DE SEGURO, ESTA CLÁUSULA PARTICULAR NÃO GARANTE RECLAMAÇÕES POR DANOS AOS BENS DO PROPRIETÁRIO DA OBRA QUE ESTIVEREM SENDO TRABALHADOS, MANIPULADOS OU TRANSPORTADOS PELO SEGURADO.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Clausula Particular.

**15. RC FUNDAÇÕES (SIMPLES)**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Ao contrário do mencionado na alínea "b", do subitem 2.2, da cláusula 2 – RISCOS EXCLUÍDOS, das Condições Especiais - Coberturas Básicas da Cobertura 14 e/ou Cobertura 34 - RC Obras Civis e/ou Serviços de Montagem e Instalação de Máquinas e/ou Equipamentos, mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro abrange, também, os danos causados a terceiros por sondagens de terreno, escavações, aberturas de galerias, estaqueamento e serviços correlatos (fundações).

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**16. RC DECORRENTE DE DANOS A TERCEIROS POR ERRO DE PROJETO – OBRAS CIVIS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro estende-se a cobrir os Danos Corporais e/ou Danos Materiais causados a terceiros decorrentes de erro do projeto da obra pela qual o Segurado é responsável.

**1.2.** A Cobertura concedida por esta Cláusula Particular se aplica tão somente àqueles danos materiais e danos corporais causados a terceiros durante a execução da obra pelo Segurado e decorrentes diretamente de acidente

originado do erro de projeto. **EM HIPÓTESE ALGUMA ESTARÁ GARANTIDA POR ESTE SEGURO A RESPONSABILIDADE CIVIL PROFISSIONAL DO SEGURADO DECORRENTE DA ELABORAÇÃO DO PROJETO.**

**1.3.** A Cobertura vigorará durante o prazo da execução das obras e/ou durante o período de vigência desta Apólice, o que vencer primeiro.

**1.4. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 17. RC CRUZADA (OCIM/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM LOCAIS DE TERCEIROS)

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Ao contrário do que possa constar das Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, com relação aos riscos cobertos de obras civis, montagens e instalações desenvolvidas pelo próprio Segurado e/ou por empresas por ele contratadas para a realização desses serviços, durante a vigência deste contrato, nos locais ocupados pelo Segurado, ou ainda, em locais de terceiros e/ou em vias públicas, que:

**1.1.1.** O termo Segurado, quando utilizado nesta Apólice, significa as empresas designadas na Especificação da Apólice.

**1.1.2.** As disposições desta Apólice aplicam-se separadamente para cada Segurado, da mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles.

**1.1.3.** Os Segurados mencionados no subitem 1.1.1 são considerados terceiros entre si**, FICANDO EXCLUÍDOS DE COBERTURA OS BENS DIRETAMENTE ENVOLVIDOS NA OBRA OU INSTALAÇÕES E MONTAGENS OBJETO DO PRESENTE CONTRATO DE SEGURO, BEM COMO OS FUNCIONÁRIOS DO SEGURADO E DAS EMPRESAS TERCEIRIZADAS.**

**1.1.4.** No caso de qualquer ocorrência garantida por esta Apólice, quer envolvendo um dos Segurados ou todos eles, a responsabilidade da Seguradora não excederá o limite máximo de indenização designado na Especificação da Apólice.

**1.1.5. O desligamento de qualquer dos Segurados será efetuado sem devolução de Prêmio, cessando imediatamente a Cobertura deste Contrato de Seguro em relação ao Segurado excluído.**

**1.1.6.** No decorrer da vigência deste Contrato de Seguro, os empreiteiros designados na Especificação da Apólice, mediante endosso e sem cobrança de Prêmio adicional, poderão ser substituídos por outros, desde que o número total de empreiteiros, abrangidos simultaneamente pela Cobertura, não ultrapasse a quantidade informada na proposta do seguro.

**1.1.7. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 18. DANOS CAUSADOS AOS ARTISTAS PARTICIPANTES DOS EVENTOS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o Prêmio adicional correspondente, este

Contrato de Seguro se estende a cobrir os danos causados aos artistas participantes da realização do evento promovido ou patrocinado pelo Segurado.

**1.2.** A presente extensão de Cobertura integrará o Limite Máximo de Indenização designado para a Cobertura básica de "Responsabilidade Civil Eventos", o qual estará expresso na Especificação da Apólice.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**19. DANOS CAUSADOS AOS ESTABELECIMENTOS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS, PARA PROMOÇÃO DE EVENTOS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garante, também, os danos materiais causados aos estabelecimentos cedidos ao Segurado, ou por ele alugados ou arrendados, para promover e/ou patrocinar os eventos designados na Especificação da Apólice, desde que:

**a)** Os danos ocorram durante a realização do evento objeto deste Contrato de Seguro;

**b)** Os danos decorram exclusivamente dos riscos cobertos pelas "Condições Especiais de Responsabilidade Civil Eventos".

**1.2.** Esta Cláusula Particular abrange, ainda, os danos causados às instalações e estruturas dos estabelecimentos onde se realizam os eventos, tais como mobiliários, "stands", objetos de decoração, elevadores, escadas rolantes, sanitários, equipamentos elétricos/eletrônicos, máquinas e similares.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**20. TACOS DE GOLFE**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, os danos materiais causados a tacos de golfe em poder do Segurado, resultantes de incêndio e queda de raio, bem como o roubo ou furto qualificado desses tacos de golfe.

**1.2.** Com relação à Cobertura concedida no subitem 1.1 desta Cláusula Particular, prevalecerá o Limite Máximo de Indenização designado na Especificação da Apólice.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 21. HOLE-IN-ONE

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, o reembolso das despesas efetuadas pelo Segurado relativas à comemoração de "hole-in-one", na sede do clube em que se dá a prática de golfe pelo Segurado e no dia em que ocorrer o ocasional "hole-in-one".

**1.2.** Com relação à Cobertura concedida no subitem 1.1 desta Cláusula Particular, prevalecerá o Limite Máximo de Indenização designado na Especificação da Apólice.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RATIFICAÇÃO

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 22. PRÁTICA DE ESPORTES

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, também, os danos causados a terceiros resultantes da prática do esporte designado na Especificação da Apólice.

**1.2.** Com relação à Cobertura concedida no subitem 1.1 desta Cláusula Particular, prevalecerá o Limite Máximo de Indenização designado na Especificação da Apólice.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RATIFICAÇÃO

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 23. RISCOS CONTINGENTES DE VEÍCULOS TERRESTRESMOTORIZADOS

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da Cláusula 1 das Condições Gerais, e decorrente de acidentes relacionados com a circulação de veículos terrestres motorizados, quando comprovadamente a serviço eventual do Segurado, sempre e quando o Segurado não for o proprietário ou o possuidor dos veículos.

**1.2.** A Cobertura concedida através do subitem 1.1, acima, será sempre aplicada em excesso aos seguros de "Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT" e de "Responsabilidade Civil Facultativo – RCFV";

**1.3.** A Cobertura expressa no subitem 1.1 somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados veículos, não abrangendo, inclusive, os danos sofridos pelos próprios veículos;

**1.4.** Em consequência da Cobertura concedida por esta Cláusula Particular, fica revogada a exclusão constante da letra "m)" do subitem 6.1 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais.

**1.5. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE OU SOB A POSSE DO SEGURADO;**

b) **A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMPREGADOS QUANDO A UTILIZAÇÃO DESSES VEÍCULOS FOR CONDIÇÃO INERENTE AO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES;**

**c) A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS VINCULADOS CONTRATUALMENTE AO SEGURADO, SOB FORMA EXPRESSA OU TÁCITA.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 24. TRANSPORTE HABITUAL DE EMPREGADOS EM VEÍCULOS TERRESTRES DE TERCEIROS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, decorrente de danos causados pela circulação de veículos alugados de terceiros, pelo Segurado, para o transporte de seus empregados, no percurso da residência/locais de trabalho e vice-versa.

**1.2.** A Cobertura concedida através do subitem 1.1, acima, será sempre aplicada em excesso aos seguros de "Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT" e de "Responsabilidade Civil Facultativo – RCFV";

**1.3.** A Cobertura expressa no subitem 1.1 somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados veículos, não abrangendo, inclusive, os danos sofridos pelos próprios veículos;

**1.4.** Em consequência da Cobertura concedida por esta Cláusula Particular, fica revogada a exclusão constante da letra "m)" do subitem 6.1 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais.

**1.5. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE OU SOB A POSSE DO SEGURADO;**

**b) A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE EMPREGADOS DO SEGURADO;**

**c) A CIRCULAÇÃO DE OUTROS VEÍCULOS VINCULADOS CONTRATUALMENTE AO SEGURADO QUE NÃO SE DESTINEM AO TRANSPORTE DE SEUS EMPREGADOS DOS LOCAIS DE TRABALHO PARA SUAS RESIDÊNCIAS E VICE-VERSA.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 25. DANOS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE EMPREGADOS – EM USO HABITUAL

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, decorrente de danos causados pela circulação de veículos de propriedade de empregados do Segurado, exclusivamente quando a serviço do Segurado.

**1.2.** Todos os veículos dos empregados do Segurado que sejam utilizados em caráter habitual devem constar da Especificação da Apólice.

**1.3.** A Cobertura concedida através do subitem 1.1, acima, será sempre aplicada em excesso aos seguros de "Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre - DPVAT" e de "Responsabilidade Civil Facultativo – RCFV

**1.4.** A Cobertura expressa no subitem 1.1 somente se aplicará em proteção dos interesses do Segurado, **mas em nenhuma hipótese em benefício dos proprietários dos citados veículos, não abrangendo, inclusive, os danos sofridos pelos próprios veículos;**

**1.5.** Em consequência da Cobertura concedida por esta Cláusula Particular, fica revogada a exclusão constante da letra "m)" do subitem 7.1 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais.

**1.6. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DA CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS DE PROPRIEDADE OU SOB A POSSE DO SEGURADO**.

### 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 26. DANOS CAUSADOS A VEÍCULOS DE EMPREGADOS DO SEGURADO, ENQUANTO ESTACIONADOS NOS LOCAIS INDICADOS NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, decorrente de danos causados a veículos de seus empregados, enquanto estacionados nos locais indicados na Especificação da Apólice.

**1.2.** Em consequência da Cobertura concedida por esta Cláusula Particular, fica revogada a exclusão constante da letra "b)" do subitem 7.2 da CLÁUSULA - RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE DANOS CAUSADOS PELOS CITADOS VEÍCULOS.**

### 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 27. DANOS CAUSADOS POR FALHAS DE PROFISSIONAL DA ÁREA MÉDICA

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, decorrente de danos causados por falhas de profissionais do(s) posto(s) ou ambulatório(s) médico(s) e/ou odontológico(s) existente(s) no estabelecimento mencionado na Especificação da Apólice.

**1.2.** A presente Cobertura abrange também os Danos Corporais causados a empregados do Segurado.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

### 2. RISCOS EXCLUÍDOS

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) ATOS OU INTERVENÇÕES PROIBIDOS POR LEI;**

**b) TRATAMENTO RADIOLÓGICO, RADIOTERÁPICO, ELETROTERÁPICO OU MEDICINA NUCLEAR;**

**c) DANOS RELACIONADOS À ADMINISTRAÇÃO DE ANESTESIA GERAL;**

**d) USO DE TÉCNICAS EXPERIMENTAIS OU A PROMOÇÃO DE TESTES COM MEDICAMENTOS AINDA NÃO APROVADOS PELAS AUTORIDADES COMPETENTES;**

**e) DANOS CAUSADOS POR PESSOAL NÃO LEGALMENTE HABILITADO ÀS PRÁTICAS DE SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS;**

**f) QUEBRA DE SIGILO PROFISSIONAL.**

### 3. RATIFICAÇÃO

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 28. OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM E INSTALAÇÃO, REALIZADOS POR TERCEIROS EM LOCAIS DO SEGURADO

### 1. RISCO COBERTO

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, considera-se risco coberto a responsabilidade civil do Segurado, caracterizada na forma da CLÁUSULA - OBJETIVO DO SEGURO das Condições Gerais, diretamente relacionada com a realização de obras civis e/ou a prestação de serviços de montagem, desmontagem, reparo e instalação de máquinas e/ou equipamentos, nos locais designados na Especificação da Apólice, por empresa contratada pelo Segurado.

**1.2.** Se a empresa contratada pelo Segurado para a realização das obras civis e/ou de serviços de montagem, desmontagem, reparo e instalação não dispuser de seguro de Responsabilidade Civil, poderá o Segurado, na qualidade de estipulante, contratar, em nome daquela, a Cobertura Básica de Responsabilidade Civil Obras Civis e/ou Serviços de Montagem e Instalação de Máquinas e/ou Equipamentos, nesta Seguradora, ou Cobertura similar em outra Seguradora.

**1.3.** A Cobertura prevista nesta Cláusula Particular fica condicionada à existência de contrato entre o Segurado e a empresa contratada para a realização de obras civis e/ou serviços de montagem, desmontagem, reparo e instalação de máquinas e/ou equipamentos.

**1.4.** A Cobertura prevista nesta Cláusula Particular terá início às 24 (vinte e quatro) horas do dia da sua contratação, e finalizará às 24 (vinte e quatro) horas da data de retirada DEFINITIVA do pessoal e equipamentos da empresa contratada para a realização de obras civis e/ou de serviços de montagem, desmontagem, reparo e instalação nos locais do Segurado, desde que tais datas se insiram, ambas, dentro do período de vigência desta Apólice.

**1.5.** Esta garantia é subsidiária em relação ao seguro de Responsabilidade Civil mantido pela empresa contratada pelo Segurado para executar obras civis e/ou prestar serviços de montagem, desmontagem, reparo e/ou instalação nos locais mencionados na Especificação da Apólice.

**1.6. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE DANOS CAUSADOS:**

**a) A IMÓVEIS OU AOS SEUS CONTEÚDOS, PELO DERRAMAMENTO, INFILTRAÇÃO OU DESCARGA DE ÁGUA;**

**b) POR INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT) E/OU DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DE OUTROS ÓRGÃOS COMPETENTES;**

**c) À PRÓPRIA OBRA, À MÁQUINA E/OU AOS EQUIPAMENTOS EM PROCESSO DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO;**

**d) POR ERRO DE PROJETO;**

**e) POR SONDAGENS DE TERRENO, REBAIXAMENTO DE LENÇOL FREÁTICO, ESCAVAÇÕES, ABERTURAS DE GALERIAS, ESTAQUEAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS (FUNDAÇÕES);**

**f) A EMPREITEIROS, SUBEMPREITEIROS OU A QUAISQUER TERCEIROS, QUE TRABALHEM OU EXECUTEM SERVIÇOS NA OBRA;**

**g) A VEÍCULOS, QUANDO EM LOCAIS ALUGADOS OU CONTROLADOS PELO SEGURADO, OU DE PROPRIEDADE DO SEGURADO, AINDA QUE TAIS LOCAIS FAÇAM PARTE DAQUELES ESPECIFICADOS NESTE CONTRATO;**

**h) A BENS DE PROPRIEDADE DO SEGURADO;**

**i) A BENS DE EMPREGADOS DO SEGURADO, AINDA QUE A SERVIÇO DELE, EXCETO SE OS DANOS RESULTAREM DE AÇÕES DO PESSOAL DA EMPRESA CONTRATADA PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES;**

**j) AOS EMPREGADOS DO SEGURADO, AINDA QUE A SERVIÇO DELE, EXCETO SE OS DANOS RESULTAREM DE AÇÕES DO PESSOAL DA EMPRESA CONTRATADA PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DE OBRAS CIVIS E/OU SERVIÇOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEM, REPARO E/OU INSTALAÇÃO, NOS LOCAIS ESPECIFICADOS NA APÓLICE, DURANTE O EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES.**

**3. MEDIDAS DE SEGURANÇA**

**3.1. Além das obrigações constantes das Condições Gerais deste contrato de seguro, o Segurado deverá adotar todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes. Tais medidas incluirão:**

**a) Estudos prévios do solo, do material e das estruturas vizinhas, no tocante ao risco de fundações, se aplicável;**

**b) Adequado serviço de esgotamento de galeria e valas abertas e de manutenção de cercas, tapumes e sinalização apropriada, incluindo sinalização luminosa em torno dos canteiros de obra, inclusive nos períodos de paralisação;**

**c) Durante eventual desaceleração ou paralisação da obra ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação, o Segurado deverá reforçar as medidas de segurança e fiscalizar permanentemente o canteiro da obra ou o local dos referidos serviços, de modo a evitar que se agravem as condições do risco.**

**3.2. Correrão por conta exclusiva do Segurado as despesas necessárias ao cumprimento dessas medidas.**

**3.3. A inobservância voluntária de tais medidas invalidará a Cobertura concedida pelo presente Contrato de Seguro.**

**4. CADUCIDADE DO SEGURO**

**4.1. Além das hipóteses previstas nas Condições Gerais e Especiais, dar-se-á, automaticamente, a caducidade deste Contrato de Seguro, ficando a Seguradora isenta de qualquer responsabilidade:**

**a) No caso de comprovado abandono da obra contratada ou dos serviços de montagem, desmontagem, reparo ou instalação contratados, ou da rescisão do respectivo contrato, em relação a quaisquer sinistros ocorridos a partir de tal situação;**

**b) Depois de caracterizada a entrega da obra ou da montagem, desmontagem, reparo ou instalação, ou com a concessão do "habite-se";**

**c) Depois de completada a execução da obra ou da montagem, desmontagem, reparo ou instalação, no caso de serem executados pelo próprio proprietário.**

**5. RATIFICAÇÃO**

**5.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**29. POLUIÇÃO SÚBITA**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garante também os danos corporais e os danos materiais decorrentes de poluição, contaminação ou vazamento súbitos e acidentais causados pelo Segurado, ocorridos durante a vigência deste contrato de seguro e desde que:

**a)** A emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação ou vazamento de substância tóxica ou poluente tenha se iniciado em data claramente identificada, e que tal emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação ou vazamento tenha cessado até 72 horas após o seu início;

**b)** Os danos corporais e/ou danos materiais sofridos por terceiros e causados pela emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação ou vazamento resultem dentro de 72 (setenta e duas) horas do início de tais ocorrências;

**c)** A emissão, descarga, dispersão, desprendimento, escape, emanação ou vazamento tenha se originado de depósitos, dutos, tubulações ou quaisquer equipamentos localizados no nível ou acima da superfície do solo ou da água;

**d)** Os danos causados a terceiros sejam decorrentes de riscos cobertos por este Contrato de Seguro.

**1.2. Além do disposto na CLÁUSULA - OBRIGAÇÕES DO SEGURADO / AVISOS DE AÇÃO JUDICIAL E DEFESAS das Condições Gerais do presente Contrato de Seguro, fica convencionado que o Segurado se obriga, também, a desenvolver e a manter em perfeitas condições programas de gerenciamento de riscos e de gerenciamento/monitoramento ambiental, sob as suas próprias expensas, visando prevenir e dotar os locais indicados na Especificação da Apólice de segurança contra eventuais acidentes, sob pena de aplicação do disposto no art. 768 do Código Civil.**

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**

**a) Danos causados a elementos naturais de domínio público, sem titularidade privada;**

**b) O descumprimento do ordenamento legal e normativo relativo ao meio ambiente**.

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**30. OBJETOS PESSOAIS DE EMPREGADOS SOB A GUARDA DO SEGURADO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações por danos causados a objetos pessoais de empregados sob a guarda do Segurado, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, VEÍCULOS E VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE EXTRAVIO, FURTO DE QUALQUER NATUREZA OU ROUBO DE QUAISQUER DESSES BENS OU OBJETOS. CONSIDERAM-SE VALORES, PARA EFEITO DESTE SEGURO: METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMI-PRECIOSAS, PÉROLAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, SELOS, APÓLICES E QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO**.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**31. DANOS AO CONTEÚDO DAS LOJAS POR INCÊNDIO E EXPLOSÃO DIRETAMENTEDECORRENTES**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que este Contrato de Seguro abrange também a responsabilidade civil do Segurado por danos materiais causados ao conteúdo das lojas integrantes do Shopping Center designado na Especificação da Apólice, em decorrência de incêndio e/ou explosão.

**1.2.** Fica estabelecido, ainda, que a Cobertura prevista no subitem 1.1, acima, garante a responsabilidade civil de cada Segurado designado na Especificação da Apólice, em relação aos demais integrantes do Shopping,

**ESTANDO, TODAVIA, EXCLUÍDOS, OS DANOS EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DA(S) LOJA(S) DO RESPONSÁVEL PELO INCÊNDIO E/OU A EXPLOSÃO.**

**1.3.** Aplica-se à presente Cobertura, as disposições constantes dos subitens 1.2 a 1.5 da COBERTURA 5 – RC OPERAÇÕES DE SHOPPING CENTERS.

**1.4.** Para a Cobertura prevista nesta Cláusula Específica prevalecerá o limite máximo de indenização por sinistro designado na Especificação da Apólice, ficando automaticamente cancelado quando ele for atingido em um sinistro ou série de sinistros ocorridos durante a vigência deste Contrato de Seguro, qualquer que seja o número de reclamantes.

**1.5. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**32. CIRCULAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NAS ADJACENCIAS DO LOCAL SEGURADO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que este Contrato de Seguro se estende a cobrir os danos decorrentes da

circulação de equipamentos do Segurado nas vias públicas adjacentes ao(s) estabelecimentos(s) designado(s) na Especificação da Apólice, sempre e quando não puderem ser segurados pelo seguro de Responsabilidade Civil Facultativo de Veículos - RCFV - nem os danos que ocasionarem serem objeto do seguro obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres – DPVAT.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**33. EXTENSÃO DE COBERTURA AO EXTERIOR PARA RC EMPREGADOR**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro se estende a cobrir a responsabilidade do Segurado pela morte e/ou a invalidez total permanente, decorrente de acidente súbito e inesperado, sofridos por empregados do Segurado quando em viagem ao exterior a seu serviço **ESTANDO, TODAVIA, EXCLUÍDO QUALQUER TIPO DE INVALIDEZ PARCIAL**.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**34. ATIVIDADES EDUCACIONAIS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE ENSINO**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações por danos decorrentes das atividades educacionais ou recreativas promovidas pelo Segurado fora do estabelecimento de ensino designado na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais, este Contrato de Seguro não cobre os danos resultantes de acidentes com veículos, exceção feita a veículos terrestres não motorizados, a embarcações a remo, e a veleiros de até 7 (sete) metros de comprimento.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**35. EXCURSÕES TURÍSTICAS E ATIVIDADES ESPORTIVAS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações por danos decorrentes das excursões turísticas, bem como das atividades esportivas ou recreativas promovidas pelo Segurado, praticadas fora do estabelecimento designado na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais, este Contrato de Seguro não cobre os danos resultantes de acidentes com veículos, exceção feita a veículos terrestres não motorizados, a embarcações a remo, e a veleiros de até 7 (sete) metros de comprimento.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 36. FORNECIMENTO DE COMESTÍVEIS OU BEBIDAS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que esta Cláusula Específica se estende a cobrir as reclamações decorrentes do fornecimento de comestíveis ou bebidas pelo Segurado, **PERMANECENDO, TODAVIA, NÃO ABRANGIDAS PELO PRESENTE SEGURO AS RECLAMAÇÕES POR DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS FORA DO PRAZO DE VALIDADE DELES.**

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 37. COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações por danos decorrentes das competições e jogos esportivos promovidos pelo Segurado, em locais próprios e/ou de terceiros, **PERMANECENDO, TODAVIA, NÃO ABRANGIDAS PELO PRESENTE SEGURO AS RECLAMAÇÕES POR DANOS SOFRIDOS PELOS PARTICIPANTES DAS REFERIDAS COMPETIÇÕES E JOGOS ESPORTIVOS, DURANTE A SUA REALIZAÇÃO.**

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**38. DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS PELO SEGURADO NOS LOCAIS POR ELE OCUPADOS PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações diretamente relacionadas com danos provocados por defeito dos produtos distribuídos pelo Segurado nos locais por ele ocupados para a realização do evento designado na Especificação da Apólice.

**1.1.1. PERMANECEM, TODAVIA, NÃO ABRANGIDAS POR ESTE SEGURO AS RECLAMAÇÕES POR DANOS DECORRENTES DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS ALÉM DO PRAZO DE VALIDADE DELES.**

**1.2.** Esta extensão de Cobertura integra o mesmo limite máximo de indenização da Cobertura básica.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**39. DANOS CAUSADOS POR OBRAS CIVIS E/OU INSTALAÇÕES E/OU MONTAGENS NOS LOCAIS OCUPADOS PELO SEGURADO PARA A REALIZAÇÃO DEEVENTOS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações diretamente relacionadas com danos causados por construção, demolição, reconstrução ou alteração estrutural do imóvel ocupado pelo Segurado para a realização do evento designado na Especificação da Apólice, bem como por qualquer outro tipo de obra, inclusive instalação e montagem.

**1.2.** Esta extensão de Cobertura integra o mesmo Limite Máximo de Indenização da Cobertura básica.

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**40. COBERTURA ADICIONAL 40 - RC CRUZADA**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, e ao contrário do que possa constar das Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, com relação aos eventos promovidos pelo Segurado dentro do local designado na Especificação da Apólice:

**1.1.1.** O termo SEGURADO, quando empregado nesta Apólice, engloba, também, as empresas prestadoras de serviços e/ou participantes do(s) evento(s) segurado(s) designadas na Especificação da Apólice.

**1.1.2.** As disposições desta Apólice aplicam-se separadamente para cada Segurado, da mesma forma como se tivesse sido contratado um seguro em separado para cada um deles.

**1.1.3.** Apesar do disposto no subitem 1.1.2, acima, na hipótese de qualquer ocorrência garantida por esta Apólice, quer envolvendo um dos Segurados ou todos eles, a responsabilidade da Seguradora não excederá o Limite Máximo de Indenização designado na Especificação da Apólice.

**1.1.4.** Os Segurados mencionados no subitem 1.1.1 são considerados terceiros entre si, mantidas as exclusões constantes da Cláusula 2 da COBERTURA 15 - RC PROMOÇÃO DE EVENTOS ARTÍSTICOS, ESPORTIVOS E SIMILARES, e as demais disposições deste Contrato de Seguro.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**41. DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS - EXCLUSIVAMENTE EM DECORRÊNCIA DE INCÊNDIO, DANOS ELÉTRICOS, DANOS POR ÁGUA E QUEBRA DE VIDROS**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garante, também, os danos materiais causados aos locais cedidos ao Segurado, ou por ele alugados ou arrendados, para promover e/ou patrocinar os eventos designados na Especificação da Apólice, EXCLUSIVAMENTE em decorrência de incêndio, danos elétricos, danos por água e quebra de vidros, e desde que:

**a)** Os danos ocorram durante a realização do evento objeto deste Contrato de Seguro;

**b)** O Segurado tenha adotado todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes, inclusive verificando as condições hidráulicas, os sistemas contra incêndio e se os vidros se encontram regularmente instalados no imóvel onde será realizado o evento.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

**42. DANOS CAUSADOS AOS LOCAIS CEDIDOS, ALUGADOS OU ARRENDADOS PARA A PROMOÇÃO DE EVENTOS – DECORRENTES DE QUALQUER FATO GERADOR**

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garante, também, os danos materiais decorrentes de qualquer fato gerador, inclusive incêndio e/ou explosão, causados aos locais cedidos ao Segurado, ou por ele alugados ou arrendados, para promover e/ou patrocinar os eventos designados na Especificação da Apólice, e desde que:

**a)** Os danos ocorram durante a realização do evento objeto deste Contrato de Seguro;

**b)** O Segurado tenha adotado todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes, inclusive verificando as condições hidráulicas, os sistemas contra incêndio e se os vidros se encontram regularmente instalados no imóvel onde será realizado o evento.

**1.2.** Fica, ainda, estabelecido, que esta Cláusula particular cobre, também, as reclamações decorrentes de roubo ou furto qualificado ocorridos dentro do local designado na Especificação da Apólice, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, DINHEIRO E VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE VEÍCULOS. CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE SEGURO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE,**

**APÓLICES, SELOS, APÓLICES OU QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO.**

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 43. DANOS CAUSADOS POR FOGOS DE ARTIFÍCIO

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações diretamente relacionadas com danos causados pela utilização de fogos de artifícios de qualquer espécie dentro dos locais ocupados pelo Segurado para a realização do evento designado na Especificação da Apólice, e desde que:

**a)** Os danos ocorram durante a realização do evento objeto deste Contrato de Seguro;

**b)** O Segurado tenha adotado todas as medidas de segurança e recursos técnicos necessários à prevenção de acidentes.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 44. DANOS CAUSADOS A BENS PESSOAIS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO NOS LOCAIS DO EVENTO

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garante, também, os danos materiais decorrentes de qualquer fato gerador, inclusive incêndio e/ou explosão, causados a bens de terceiros sob a guarda do segurado no local do evento, e desde que os danos ocorram durante a realização do evento objeto deste Contrato de Seguro.

**1.2.** Fica, ainda, estabelecido, que esta Cláusula particular cobre, também, as reclamações decorrentes de roubo ou furto qualificado ocorridos dentro do local designado na especificação da Apólice, **EXCLUÍDOS, TODAVIA, DINHEIRO E VALORES EM GERAL, BEM COMO AS HIPÓTESES DE ROUBO OU FURTO DE QUALQUER NATUREZA DE VEÍCULOS. CONSIDERAM-SE VALORES, PARA OS EFEITOS DESTE SEGURO, METAIS PRECIOSOS, PEDRAS PRECIOSAS E SEMIPRECIOSAS, JÓIAS, CHEQUES, TÍTULOS DE CRÉDITO DE QUALQUER ESPÉCIE, APÓLICES, SELOS, APÓLICES OU QUAISQUER OUTROS INSTRUMENTOS OU CONTRATOS, NEGOCIÁVEIS OU NÃO, QUE REPRESENTEM DINHEIRO.**

**1.3. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 45. ATIVIDADES ESPORTIVAS OU RECREATIVAS REALIZADAS FORA DO ESTABELECIMENTO DO CLUBE

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, este Contrato de Seguro se estende a cobrir as reclamações por danos decorrentes das atividades esportivas ou recreativas promovidas pelo Segurado fora do estabelecimento do Clube designado na Especificação da Apólice.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS**

**2.1. Além das exclusões constantes das Condições Gerais e Especiais, este Contrato de Seguro não cobre os danos resultantes de acidentes com veículos, exceção feita a veículos terrestres não motorizados, a embarcações a remo, e a veleiros de até 7 (sete) metros de comprimento.**

**3. RATIFICAÇÃO**

**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 46. RC FUNDAÇÕES (AMPLA)

**1. RISCO COBERTO**

**1.1.** Ao contrário do mencionado na alínea "b" e "e", do subitem 2.2, da cláusula 2 – RISCOS EXCLUÍDOS, das Condições Especiais - Coberturas Básicas da Cobertura 14 e/ou Cobertura 34 - RC Obras Civis e/ou Serviços de Montagem e Instalação de Máquinas e/ou Equipamentos, mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo o Segurado pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro abrange, também, os danos causados a terceiros por sondagens de terreno, escavações, aberturas de galerias, estaqueamento e serviços correlatos, recalque diferencial, aluimento de terra, rebaixamento do lençol freático e drenagem.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**

**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RATIFICAÇÃO**

**2.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Particular.

## 47. RESPONSABILIDADE CIVIL PORTÕES

**1. RISCO COBERTO**

Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, tendo sido pago o correspondente Prêmio adicional, este Contrato de Seguro garantirá, até o LMI contratado, os danos materiais e/ou corporais causados involuntariamente a terceiros, exclusiva e diretamente por PORTÕES AUTOMÁTICOS do imóvel mencionado na Especificação da Apólice, ocorridos durante a vigência deste contrato.

**1.1.** Esta Cobertura valerá apenas para os locais nos quais o acionamento do portão for realizado por funcionários do condomínio.

**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS E BENS NÃO COMPREENDIDOS**
**ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) Embarcações e Aeronaves, inclusive cargas, peças, componentes, acessórios e objetos neles instalados ou depositados em locais de propriedade, alugados ou controlados pelo Segurado, ainda que rebocados por veículos terrestres e/ou ainda que atingidos diretamente por portões automáticos;**
**b) Responsabilidade assumida por contratos, convenções, multas e despesas relativas a ações por processos criminais;**
**c) Não observação de regimentos internos ou normas de segurança;**
**d) Negligência no trato, manutenção e conservação do imóvel/bem segurado onde o portão encontra se instalado, bem como a falta de manutenção do próprio portão;**
**e) Danos materiais e/ou corporais sofridos pelos empregados ou prepostos do Segurado quando comprovadamente a seu serviço;**
**f) Os danos causados ao próprio portão;**
**g) Danos causados quando o acionamento do portão for realizado pelo condutor e/ou ocupante do veículo; e**
**h) Danos morais e danos estéticos.**

**3. RATIFICAÇÃO**
**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Clausula Particular.

**48. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SÍNDICO**
**1. RISCO COBERTO**
**1.1.** Mediante pagamento de Prêmio, e contratação desta Cobertura, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, esta Cobertura tem por objetivo reembolsar o Síndico, até o Limite de Indenização por Cobertura Contratada definido na Apólice, das quantias que ele vier a ser obrigado a pagar em virtude de sua responsabilidade civil, reconhecida por sentença judicial transitada em julgado, ou mediante acordo autorizado de modo expresso pela Seguradora, por danos involuntários, corporais e/ou materiais, causados aos condôminos ou a terceiros, ocorridos durante a vigência deste contrato e decorrentes do descumprimento de obrigações funcionais, negligências, erros ou omissões por ele cometidos no estrito exercício de suas funções.
**1.2. Participação Obrigatória do Segurado**
**Esta cobertura está sujeita à Participação Obrigatória do Segurado no montante especificado na respectiva Apólice.**

**2. RISCOS EXCLUÍDOS E BENS NÃO COMPREENDIDOS**
**2.1. ALÉM DAS EXCLUSÕES CONSTANTES DAS CONDIÇÕES GERAIS, ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO COBRE RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE:**
**a) Multas de qualquer natureza.**
**b) Perdas sofridas pelo condomínio ou por terceiros que gerem lucro ou vantagem para o Síndico.**
**c) Qualquer ganho ou vantagem indevidos, obtidos pelo Síndico no exercício de suas funções, inclusive na hipótese de remunerações recebidas indevidamente sem o prévio consentimento do condomínio quando cabível.**
**d) Falhas ou omissões relativas à contratação ou manutenção de seguros, planos de benefício de pensão ou pecúlio e administradoras de condomínios ou serviços pertinentes.**

**e) Sinistros cobertos total ou parcialmente por outro tipo de seguro que não o de responsabilidade civil de síndicos.**
**f) Despesas com aluguel.**
**g) Danos causados a veículos ou qualquer bem próprio ou de terceiros.**
**h) Extravio, roubo ou furto de qualquer natureza, bem como todos os danos decorrentes do fato consumado ou da sua tentativa.**
**i) Danos ao imóvel e ao seu conteúdo decorrentes de vazamento ou infiltração de água resultantes do entupimento ou insuficiência de vazão de calhas e/ou condutores, ou da conservação inadequada das instalações de água e esgoto do imóvel.**
**j) Danos Morais e Estéticos.**
**k) Atos de autoridades públicas, salvo para evitar propagação de danos cobertos por esta Apólice;**
**l) Perdas caracterizáveis como lucros cessantes, a não ser quando contratada garantia específica.**

**3. RATIFICAÇÃO**
**3.1.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Clausula Particular.

## CONDIÇÕES PARTICULARES – CLÁUSULAS ESPECÍFICAS

### 1. FORO NO EXTERIOR
**1.** Mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, com relação a sinistros cobertos por esta Apólice ocorridos nos países estrangeiros designados na Especificação da Apólice, este Contrato de Seguro abrange também as condenações prolatadas por tribunais daqueles países, desde que observados os limites de responsabilidade e as condições de Cobertura deste mesmo contrato.
**1.1. Em hipótese nenhuma estarão cobertas as indenizações a título de "punitive damages" ou "exemplary damages".**
**2.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

### 2. FORO NO BRASIL
**1.** Mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, com relação a sinistros ocorridos e reclamados no território nacional:
**a)** Os contratantes do seguro elegem o foro no Brasil indicado na Especificação da Apólice, com renúncia de qualquer outro, como competente para dirimir dúvidas e decidir sobre quaisquer reclamações relacionadas com o presente Contrato de Seguro;
**b)** As sentenças eventualmente prolatadas por tribunais estrangeiros nas ações de Terceiros prejudicados contra o Segurado somente serão reconhecidas pela Seguradora caso sejam homologadas pela justiça brasileira.
**2.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro, que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

### 3. VERBA ÚNICA
**1.** Mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, de acordo com a estipulação feita entre as partes contratantes, o limite máximo de indenização por sinistro, designado na Especificação da Apólice, será aplicado “pelo conjunto das Coberturas contratadas” (LMI único ou Verba única), condição esta que também está expressa na Especificação da Apólice.
**1.1.** Fica estabelecido também que o LMI único ou Verba Única contratada, continua sendo o limite máximo de responsabilidade da Seguradora, por reclamação ou série de reclamações resultantes de um mesmo evento.

**2.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

## 4. MOEDA ESTRANGEIRA

### 1. PAGAMENTO DO PRÊMIO

**1.1.** Em aditamento à CLÁUSULA - PAGAMENTO DO PRÊMIO das CONDIÇÕES GERAIS, mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica estabelecido que, em se tratando de Apólice contratada em moeda estrangeira, o Prêmio respectivo deverá ser pago em dólares norte-americanos, mediante aquisição de cheque nominativo, em qualquer estabelecimento bancário autorizado a operar em câmbio no Brasil.

### 2. LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS

**2.1.** Em aditamento à CLÁUSULA - LIQUIDAÇÃO DE SINISTROS das CONDIÇÕES GERAIS, fica ainda estabelecido que:

**a)** qualquer pagamento no Brasil será efetuado em reais, adotando-se para conversão, se for o caso, a taxa de câmbio de venda vigente na data desse pagamento.

**3.** Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais deste Contrato de Seguro que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

## 5. EXCLUSÃO DOS RISCOS DE ROUBO OU FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULOS

**1. MEDIANTE A CONTRATAÇÃO DESTA CLÁUSULA, QUE DEVERÁ ESTAR EXPRESSAMENTE RELACIONADA NA ESPECIFICAÇÃO DA APÓLICE, FICA ESTABELECIDO, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DO SEGURADO, QUE ESTE CONTRATO DE SEGURO NÃO GARANTIRÁ, EM HIPÓTESE ALGUMA, NO ÂMBITO DA COBERTURA DE "RESPONSABILIDADE CIVIL GUARDA VEÍCULOS DE TERCEIROS SOB A GUARDA DO SEGURADO", AS RECLAMAÇÕES DECORRENTES DE ROUBO E/OU FURTO QUALIFICADO DE VEÍCULOS SOB A GUARDA OU CUSTÓDIA DO SEGURADO.**

**2. RATIFICAM-SE AS CONDIÇÕES GERAIS E ESPECIAIS DESTE CONTRATO DE SEGURO QUE NÃO TENHAM SIDO ALTERADAS POR ESTA CLÁUSULA ESPECÍFICA.**

## 6. PREJUÍZOS E/OU PERDAS FINANCEIRAS

Ao contrário do mencionado na alínea "e", do subitem 7.2, da cláusula - Riscos Excluídos, das Condições Gerais deste seguro, mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, fica entendido e acordado que o presente seguro indenizará também as quantias mensuráveis pelas quais o Segurado seja civilmente responsável a pagar, em sentença judicial transitada em julgado ou em acordo expressamente autorizado pela Seguradora, em virtude de Lucros Cessantes diretamente decorrentes de Danos Materiais e/ou de Danos Corporais causados a terceiros e efetivamente indenizados nos termos previstos no presente contrato de seguro.

Fica, ainda, entendido e concordado que os prejuízos e/ou perdas financeiras, inclusive Lucros Cessantes, compreendidos por esta cláusula, ficam sublimados até o percentual máximo informado na Especificação da Apólice, não representando capital segurado isolado.

## 7. DANOS MORAIS

Ao contrário do mencionado na alínea "f", do subitem 7.2, da cláusula – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste seguro, no que se refere exclusivamente aos Danos Morais, mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, e tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, o presente Contrato de Seguro concede Cobertura, também, aos DANOS MORAIS diretamente decorrentes de Danos Corporais e/ou Danos Materiais sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos por esta Apólice. Fica, ainda, entendido e acordado que a Cobertura de Danos Morais, compreendida nesta cláusula, fica sublimitada até

o percentual máximo informado na Especificação da Apólice da Cobertura contratada e não representando capital segurado isolado.
Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

## 8. DANOS ESTÉTICOS

Ao contrário do mencionado na alínea "f", do subitem 7.2, da cláusula – RISCOS EXCLUÍDOS das Condições Gerais deste seguro, no que se refere exclusivamente aos Danos Estéticos, mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, e tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, o presente Contrato de Seguro concede Cobertura, também, aos DANOS ESTÉTICOS diretamente decorrentes de Danos Corporais e/ou Danos Materiais sofridos pelo terceiro reclamante e cobertos por esta Apólice.
Fica, ainda, entendido e acordado que a Cobertura de Danos Estéticos, compreendida nesta cláusula, fica sublimitada até o percentual máximo informado na Especificação da Apólice da Cobertura contratada e não representando capital segurado isolado.
Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.

## 9. CUSTOS DE DEFESA EM PROCESSO CRIMINAL

Ao contrário do mencionado no item 6.2.1 da Cláusula – RISCOS COBERTOS das Condições Gerais deste seguro, mediante a contratação desta cláusula, que deverá estar expressamente relacionada na Especificação da Apólice, e tendo sido pago o Prêmio adicional correspondente, o presente Contrato de Seguro concede Cobertura, também, às custas judiciais do foro criminal, devendo, referido item ser lido e interpretado de acordo com a seguinte redação: "Os CUSTOS DE DEFESA DO SEGURADO, os quais incluem as custas judiciais do foro civil e criminal, honorários advocatícios, perícias técnicas e despesas com juízo arbitral".
Ratificam-se as Condições Gerais e Especiais que não tenham sido alteradas por esta Cláusula Específica.